אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ ב ד ק

פרויקט "אלעד סנטר" מגרש _____
בנין__ דירה_____ מס' חדרים___

בס"ד

חוזה מכר – "דירה במחיר מטרה"

אשד בקרה בע"מ
נבדק
חתימה:
תאריך: 02/11/26
בדיקה זו נעשתה כלפי ועבור משרד הבינוי והשיכון בלבד
אין בבדיקה זו משום אישור לסטייה מהוראות כל דין ו/או תכנית
ובכל מקרה התנאים הקבועים בכתב הם המחייבים

שנערך ונחתם ב_____ ביום ___ לחודש _____ בשנת _____

בין: **אלעד סנטר בע"מ, ח.פ. 516888187**
שכתובתה לצורכי הסכם זה ברח' התעשיה 51, נשר
טל': _____ ; פקס' / דוא"ל: _____
(להלן: "**החברה**")

מצד אחד

לבין: **1.** _____ **ת.ז.**_____ **(רוכש 1/2 מהזכויות בדירה, כהגדרתה להלן)**
2. _____ **ת.ז.**_____ **(רוכש 1/2 מהזכויות בדירה, כהגדרתה להלן)**
כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד, באחריות ובערבות הדדית ביניהם,
שכתובתם לצורכי הסכם זה:
מרח' _____
טלפון בית: _____
טלפון נייד 1: _____
טלפון נייד 2: _____
כתובת דוא"ל: _____
(להלן: "**הקונה**")

מצד שני

הגדרות

בחוזה זה יפורשו המונחים לפי הגדרותיהם, כדלקמן:

"**המקרקעין**" - קרקע הידועה כחלקות 37, 38 ו- 42 בגוש 5757 (מקודם: חלק מחלקה 36 בגוש 5757) וכמגרשים מס' 49, 50 ו- 540, לפי תכנית המתאר כהגדרתה להלן (להלן: "**המגרשים**"), הנמצאת בעיר אלעד.

"**תכנית המתאר**" - תוכנית מפורטת מס' תמל/1081 החלה על המקרקעין וכל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת לתכנית הנ"ל ו/או כל תכנית נוספת ו/או אחרת שתבוא במקומן ותחול על המקרקעין.

"**חוזה החכירה**" - חוזה חכירה מהוון לגבי המקרקעין, אשר נחתם בין החברה לבין רשות מקרקעי ישראל (להלן: "**רמ"י**" או "**המינהל**"), במסגרת חוזה מס' 800018965 לרבות כפי שיתוקן מעת לעת.

"**הפרויקט**" - פרויקט בניה רוויה שהחברה יוזמת ומקימה על המקרקעין, שכולל דירות למגורים, שטחי מסחר, תעסוקה, משרדים ודירות להשכרה. .

"**הבנינים**" - הבנין/הבנינים/המבנים שייבנו במקרקעין ע"י החברה ו/או מי מטעמה, לרבות עבודות הפיתוח.

"**הדירה**" - דירה מס' _____ בבנין מס' _____ (להלן: "**הבנין**"), כמסומן בתשריט.

"**המכרז**" - מכרז מקוון לצביון חרדי "במסלול דיור במחיר מטרה" מס' מר/178/2023 של רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון.

"**היתר הבניה**" - היתרי הבנייה להקמת הפרויקט (כהגדרתו לעיל) שאושרו ו/או יאושרו לחברה על ידי הרשויות המוסמכות, לרבות שינוי שתעשה החברה מעת לעת בהיתר/י הבניה כאמור ו/או שינויים ככל שיידרשו ע"י הרשויות המוסמכות.

"**התשריט**" - תשריט העמדת הבנין במקרקעין והדירה בכל מפלסיה, המצורפים לחוזה זה **כנספח א'**.

"**המפרט**" - המפרט הטכני לעבודות בניה בהתאם לצו מכר דירות (טופס של מפרט), התשל"ד - 1974, המצורף לחוזה זה **כנספח ב'**. מובהר, כי במקרה של סתירה בין האמור בתשריט (נספח א' לעיל) לבין איזו מהוראות המפרט, הוראות המפרט תגברנה.

"**התכניות**" - תכניות הבניה החלות על המקרקעין, המאושרות ו/או שיאושרו בעתיד ע"י רשויות התכנון והמהוות ו/או תהוונה בעתיד חלק מהיתר הבניה של הבנין והדירה.

_____ _____
אלעד סנטר בע"מ הקונה

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ ב ד ק

"עבודות הפיתוח" - עבודות הפיתוח בסביבת המקרקעין, לרבות מערכות המים והביוב, כבישים, מערכות תקשורת וחשמל, המבוצעות על ידי רמ"י ו/או מי מטעמה ו/או משרד הבינוי והשיכון ו/או מי מטעמה ו/או ע"י הרשויות הנוגעות בדבר.

"חוק המכר דירות" - חוק המכר (דירות) , התשל"ג – 1973.

"חוק המכר דירות הבטחת השקעות" - חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה – 1974.

"לוח התשלומים" - לוח התשלומים המצורף לחוזה זה **כנספח ג'**.

"התמורה" - התמורה שעל הקונה לשלם לחברה בגין התחייבויותיה עפ"י החוזה בסכום הנקוב בלוח התשלומים, לרבות הפרשי הצמדה ולרבות חיובי ריבית עפ"י הוראות חוזה זה כפי שהצטברו עד למועד ביצוע כל תשלום ובתוספת מע"מ כשיעורו כפי שיהיה קבוע בחוק במועד ביצוע כל תשלום ותשלום והכל בשיעורים, בתנאים ובמועדים, כמפורט בלוח התשלומים. היה שינוי בשיעור המע"מ, בטרם שילם הקונה לחברה את מלוא התמורה, יתווסף לכל תשלום שטרם שולם - לפי העניין - מס ערך מוסף כשיעורו החדש, הכל לפי הוראות הדין.

"הערבות" - פוליסת ביטוח או ערבות בנקאית וכל בטוחה אחרת להבטחת כספים ששילם הקונה על חשבון התמורה, שהומצאה לקונה לפי הוראות חוק המכר דירות הבטחת השקעות.

"הקבלן" - מי שמונה או שימונה על ידי החברה לביצוע עבודות הבניה ו/או הפיתוח במקרקעין, כולל בנית הדירה, או מי שיבצעם בפועל.

"מועד המסירה" - מועד מסירת הדירה לקונה, כמפורט בנספח "ג" לחוזה זה.

"פרוטוקול המסירה" - פרוטוקול מסירת הדירה שיערך וייחתם ע"י הצדדים במועד המסירה כאמור בסעיף 6.12 לחוזה זה להלן.

"הוראות התחזוקה" - אזהרות בדבר תכונות מיוחדות של הדירה ו/או הבנין או הוראות תחזוקה ושימוש שימסרו ע"י החברה לקונה בהתאם לחוק המכר דירות ו/או עפ"י כל דין.

"סטיות קבילות" - כהגדרתן בתוספת לצו מכר דירות (טופס של מפרט), תשל"ד – 1974 וכמפורט במפרט.

"הבנק המלווה" - בנק הפועלים בע"מ או כל בנק ו/או חב' ביטוח אח' שייקבעו ע"י החברה, לפי שיקול דעתה.

"תקופת הבדק" - תקופת הבדק כהגדרתה בחוק המכר דירות.

"יפוי הכח" - יפוי כח בלתי חוזר שינתן ע"י הקונה לטובת החברה וכל מי מטעמה כאמור בסעיף 12 להלן, בנוסח המצורף לחוזה זה **כנספח ד'**.

"הרכוש המשותף" - הרכוש המשותף כהגדרתו בחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: **"חוק המקרקעין"**), למעט חלקים מהרכוש המשותף שהוצאו ו/או שיוצאו ממנו ע"י החברה ואשר הוצמדו ו/או יוצמדו לדירה ו/או לדירות כלשהן בבנין, לפי שיקול דעתה הסביר של החברה.

"הבית המשותף" - הבנין כבנין אחד או בצרוף עם בנין או בנינים או מבנים נוספים במקרקעין, המנוהל כבית משותף עפ"י חוק המקרקעין כאמור בסעיף 9 להלן, בין אם נרשם כבית משותף בלשכת רישום המקרקעין ובין אם טרם נרשם כבית משותף כאמור.

"התקנון" - תקנון הבית המשותף כפי שיקבע ע"י החברה, כאמור בסעיף 9 להלן.

"החוזה" או **"חוזה זה"** - החוזה וכל הנספחים לחוזה כמפורט בסעיף 1.2 להלן וכל נספח אחר שיצורף לחוזה.

"השעבוד בדרגה ראשונה" - שעבוד בדרגה ראשונה, הרשום או שיירשם על זכויות החברה במקרקעין לטובת הבנק המלווה.

<u>המבוא לחוזה</u>

הואיל והחברה הינה בעלת הזכויות במקרקעין בהתאם לחוזה החכירה עם רשות מקרקעי ישראל;

והואיל וזכויות החברה במקרקעין ממושכנות לטובת הבנק המלווה במסגרת השעבוד בדרגה ראשונה;

_____ _____

אלעד סנטר בע"מ הקונה

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ ב ד ק

והואיל והחברה מתכננת להקים את הבנין ואת הדירה, באמצעות הקבלן ו/או כל קבלן אחר מטעמה, מורשה כדין, לפי תכנית המתאר וכמפורט בתכניות, לפי שיקול דעתה הסביר של החברה;

<u>לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן</u>:

1. **<u>מבוא ונספחים</u>**

1.1. ההגדרות והמבוא לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

1.2. הנספחים המצורפים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו, לרבות הנספחים שלהלן:

1.2.1. **נספח א'** - התשריט.

1.2.2. **נספח ב'** - המפרט.

1.2.3. **נספח ב1'** - חוברת הוראות התחזוקה.

1.2.4. **נספח ג'** - לוח התשלומים ומועד המסירה.

1.2.5. **נספח ד'** - יפוי הכח הבלתי חוזר (נוסח יפוי כוח לעורך-דין).

1.2.6. **נספח ה'** - נספח הליווי הבנקאי.

1.2.7. **נספח ו'** - נספח העדר היתר בניה.

1.2.8. **נספח ז'** - היתר עיסקא.

1.2.9. **נספח ח'** - התאמות.

1.2.10. **נספח ח1'** - נוסח חוק המכר דירות הבטחת השקעות.

1.2.11. **נספח ח2'** - כתב התחייבות לטובת משרד הבינוי והשיכון.

1.2.12. **נספח ח3'** - תצהיר בדבר העדר בעלות בקרקע ביעוד למגורים.

1.2.13. **נספח ט'** - התחייבות להימנע מהעברת זכויות לנתין זר.

1.3. כותרות הסעיפים בחוזה זה נועדו לנוחיות ההתמצאות בו ואין ליחס להן כל משמעות בקשר לפרשנות החוזה ו/או כוונת הצדדים בהתקשרות בו.

2. **<u>מכר הדירה</u>**

הקונה מעוניין לרכוש את הזכויות בדירה מאת החברה והחברה מתחייבת למכור לקונה את הזכויות בדירה בהתאם להוראות חוזה זה. למען הסר ספק, מובהר בזה, כי קיום התחייבויות החברה עפ"י חוזה זה מותנה בקיום מוקדם של מלוא התחייבויות הקונה עפ"י חוזה זה. סעיף זה הינו תנאי יסודי בחוזה.

3. **<u>התחייבויות הקונה</u>**

3.1. הקונה ראה ובדק את המקרקעין ואת סביבתם או שניתנה לו האפשרות לראות ולבדוק את המקרקעין ואת סביבתם; את תכנית המתאר ואת מצב התכנון של המקרקעין, את זכויות החברה במקרקעין, את התכניות, התשריט, המפרט ואת הרכוש המשותף המתואר בהם; וכן, כי נתנה לו האפשרות לבדוק כל נתון ו/או גורם אחר העשוי להשפיע על החלטתו לרכוש את הדירה.

3.2. בכפוף להוראות כל דין, הודע לקונה כי ניתנה לו האפשרות לבדוק – בין בעצמו ובין ע"י מי מטעמו ולרבות ע"י עורך דין מטעמו - את נוסח החוזה ואת כל הבדיקות המפורטות בס' 3.1 לעיל.

3.3. הודע לקונה ששטחי המגרש/ים עליהם ייבנה הפרויקט וגבולותיהם אינם סופיים, כי עלולים לחול בהם שינויים, בין היתר, כתוצאה משינויים בתכנית המתאר או בהסדר קרקעות או בתכניות החלוקה; כי הודע לו שעשויים לחול שינויים בתכנית המתאר, בתכנון הפרויקט, בשטחים ובגבולות; ובלבד שהדירה על הצמדותיה והחלק היחסי ברכוש המשותף הצמוד לה יתאימו לתיאורם במפרט הטכני ולא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות הקונה בדירה לרבות גודלה, מיקומה וכיווניה.

3.4. הודע לקונה שהבנין והפרויקט מצויים במתחם המצוי בסביבה מתפתחת אשר עתידות להתבצע בה עבודות פיתוח וזאת אף לאחר מועד מסירת החזקה בדירה, מאחר ועבודות התשתית והפיתוח מבוצעות על ידי

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ ב ר ק

חברה מנהלת/מפתחת, אין באחריות החברה ו/או בשליטת החברה להתחייב על מועד סיומן ו/או טיבן של עבודות כאמור, ובכפוף לכך שהשלמת עבודות הפיתוח כאמור לעיל לא תמנע מהקונה גישה סבירה ובטוחה לדירה על הצמדותיה וכן שימוש סביר בדירה. מובהר כי, עבודות הפיתוח התלויות בקבלן ובאחריותו יסתיימו עד למועד הקבוע בהסכם זה.

3.5. הובהר לקונה, כי החברה רשאית להגיש בקשה לתיקון או לשינוי תכנית המתאר והתכניות ובלבד שהמדובר בבקשה להקלה בהתאם לסעיף 147 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 (להלן: "**חוק התכנון והבניה**"). כמו כן, החברה תהא רשאית להגיש בקשה לתיקון או לשינוי תכנית המתאר והתכניות, בכפוף לקבלת דרישה ו/או אישור מאת הרשויות המוסמכות, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות הקונה בדירה.

3.6. הובהר לקונה שהחברה מתכוונת לבנות את הפרויקט בשלבים (בכפוף למועד המסירה הקבוע בהסכם זה וליתר הוראות ההסכם); וכי החברה תהיה רשאית, גם לאחר מסירתה של הדירה לקונה ע"פ הוראות חוזה זה, להמשיך ולבנות את הפרויקט או כל הרחבה של הפרויקט, בין בהתאם לתכנונו המקורי של הפרויקט ובין בשינויים כפי שתמצא החברה לנכון; והכל בתנאי שהחברה לא תכניס שינויים בדירה גופא, בתנאי שלא תמנע את הגישה הבטוחה והשימוש הסביר בדירה ובהצמדותיה או ברכוש המשותף.

3.7. הובהר לקונה שגם לאחר מסירתה של הדירה לקונה ובלא לגרוע מיתר הוראות הסכם זה בקשר עם מועד המסירה (ובכפוף לקבלת אישור משרד הבינוי והשיכון להקמת הפרויקט בשלבים, ככל שיידרש), תהיה החברה זכאית לבצע עבודות, אחזקה, תיקונים וכיוצ"ב עבודות הנדרשות או הקשורות בפרויקט או בבניינים או בבניין, ובלבד שהחברה תעשה כמיטב יכולתה וככל האפשר לצמצום ההפרעות כאמור, וכי לקונה תהיה גישה סבירה לדירה ולהצמדותיה וכן יוכל לעשות בהן שימוש סביר למגורים.

3.8. הצהרות הקונה והתחייבויותיו בכל הוראות סעיף זה מהוות תנאי מוקדם ויסודי להתקשרות החברה עמו בחוזה זה.

4. **<u>הבניה</u>**

4.1. החברה מתחייבת לבנות את הדירה, בעצמה ו/או באמצעות הקבלן, וכן לבנות את הדירה על הצמדותיה והחלק היחסי ברכוש המשותף הצמוד לה בהתאם לתשריט ולמפרט (מפרט הדירה והבניין לא יפחת מהמפרט המחייב שצורף לחוברת המכרז), בכפוף לסטיות קבילות לעומת התוכניות וכן בכפוף לשינויים, אם יהיה צורך לבצעם כתוצאה משינוי בהוראת דין או משיקולים הנדסיים בכפוף לדרישת הרשויות המוסמכות.

4.2. החברה רשאית – בעצמה ו/או באמצעות הקבלן מטעמה ו/או כל מי מטעמה ו/או מי שיבוא במקומה ו/או כל רשות מוסמכת ו/או כל גוף אחר – בלא הסכמת הקונה, ובכל עת עד למועד המסירה עפ"י הוראות חוזה זה, לבצע עבודות כלשהן במקרקעין ולהעביר צנרת וכבלים ו/או להתקין מתקנים שונים למערכות מים, ביוב, חשמל, גז, טלפון, תקשורת וכל מתקן ומערכת אחרים, לרבות תעלות, צינורות למים חמים וקרים ו/או צינורות הסקה, צינורות תיעול, צנרת גז, צובר גז, צנרת חשמל, כבלי טלפון ותקשורת, להציב עמודים ולמתוח כבלי חשמל וטלפון, במקרקעין ו/או בבנינים ו/או בבנין ו/או בדירה ו/או בגינה אשר תוצמד לאיזו מהדירות בפרויקט (ככל שתוצמד - על פי הוראות המפרט הטכני, נספח "ב" לחוזה, ובהתאם לתשריט, נספח "א" לחוזה) ו/או במחסנים ו/או בחצרות ו/או בגגות ו/או ברכוש המשותף ו/או בכל מקום אחר, הכל לפי שיקול דעתה. החברה רשאית לבצע את כל הפעולות הנ"ל בכל מקום כאמור לעיל גם לאחר מסירת ההחזקה בדירה לקונה ובכל מקרה כזה, העבודות יתבצעו בתיאום מראש ובשעות סבירות עם הקונה – והקונה יאפשר לחברה ו/או לקבלן ו/או לרשות המוסמכת ו/או לכל גוף אחר כאמור לעיל וכל מי מטעמם להכנס למקרקעין ו/או לבנינים ואו לבנין ו/או לדירה ו/או לגגות ו/או לחצרות ו/או לגינה אשר תוצמד לדירה (ככל שתוצמד - על פי הוראות המפרט הטכני, נספח "ב" לחוזה, ובהתאם לתשריט, נספח "א" לחוזה) כדי לבצע את כל הפעולות הנ"ל ו/או כל חלק מהן, ובלבד שהחברה תעשה ככל האפשר לצמצום ההפרעות כאמור ובלבד שלא יהיה בכך כדי למנוע שימוש סביר של הקונה בדירה למגורים ותהיה גישה סבירה ובטוחה לדירה ולהצמדותיה. במקרה שיחול שינוי במיקומם של צובר הגז ו/או חדרי הטרנספורמציה ו/או חדר תקשורת (ככל שיוקמו בהתאם להוראות חוזה זה להלן), ביחס למצוין בתשריט תודיע על כך החברה לקונה בכתב. אין בהודעה כאמור כדי לגרוע מכל זכות או תרופה הנתונות לקונה על פי דין.

4.3. בלא לגרוע מכלליות האמור לעיל, הודע לקונה, כי יתכן ששוחות ביוב ו/או צנרת ו/או מערכות אחרות – המשרתות את מי מיתר הדיירים בבנין – יעברו בשטחים פרטיים כגון: גינות, חניות, מחסנים ומרפסות פרטיות; תוך שמוסכם, כי מספרן ומיקומן של מערכות אלה תקבענה בהתאם לתכניות (כהגדרתן לעיל), עד

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ ב ר ק

כמה שניתן באופן שלא יהוו הפרעה לקונה ויאפשרו שימוש סביר בגינה.

ככל שלדירה תוצמד גינה (על פי הוראות המפרט הטכני, נספח "ב" לחוזה, ובהתאם לתשריט, נספח "א" לחוזה) ויותקנו בה קווי מים, ניקוז, ביוב ושוחות ביקורת של המערכות המשותפות, תתאפשר גישה למערכות אלה - לצורך תחזוקה ו/או תיקונים (במועד שיתואם מראש עם הקונה); תוך שמוסכם, כי תירשם בגינן הערה בתקנון הבית המשותף בדבר זיקת הנאה וזכות מעבר לגישה למערכות אלה לצורך תחזוקה ו/או תיקונים, כאמור; ובלבד שמועד ביצוע התיקונים ו/או עבודות התחזוקה כאמור יתואם מראש עם הקונה.

המוכר ימסור לקונה – שלדירתו תוצמד גינה – תכנית המפרטת את מיקומן ומספרן העקרוני של שוחות הביקורת של המערכות המשותפות כאמור.

הקונה מתחייב שלא לחסום את דרכי הגישה אל השוחות, אל המערכות המשותפות והקווים כאמור.

עוד מוסכם, שכל תיקון שיבוצע על ידי החברה, יעשה בשעות סבירות ובתיאום מראש עם הקונה, תוך השבת המצב לקדמותו.

4.4. לקונה לא תהיה כל זכות באחוזי הבניה שישנם ו/או שיהיו בעתיד במקרקעין, בבנינים ובבנין, למעט זכויות בניה שתיווצרנה, ככל שתיווצרנה, לאחר מכירת כלל היחידות בפרויקט (קרי, לאחר חתימת חוזים עם הרוכשים לגבי כלל היחידות בפרויקט), והחברה רשאית לנצלם, בכל עת, בכל דרך שתמצא לנכון, לפי שיקול דעתה הסביר, לרבות העברת אחוזי בניה מהמקרקעין למקרקעין אחרים ו/או מבנין לבנין ו/או במקרקעין וכיוצ"ב, בכפוף להוראות כל דין, ובלבד שהחברה לא תשאיר בחזקתה זכויות בניה עודפות או כל חלק מהרכוש המשותף.

4.5. הודע לקונה שפרטי הפיתוח במקרקעין עפ"י התכניות, לרבות מיקום חדר האשפה, קולטי שמש, דודים, יחידות מיזוג אוויר, מערכות ומתקני עזר בבנינים ובבנין, שבילים, מעברים, גדרות ושערים וכל פרט אחר הינו עקרוני בלבד, איננו סופי ואיננו מוחלט. הודע לקונה שהתכנון הסופי של פרטי הפיתוח ומיקום מערכות הפרויקט, הבנינים והבנין נתון לשיקול דעתה הסביר של החברה, בכפוף לתיאום עם הרשויות המוסמכות ובכפוף להוראות המכרז והדין. לפיכך, שינויים שייעשו בתכניות כאמור לעיל לא יהוו הפרה של החוזה ע"י החברה ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות הקונה בדירה על הצמדותיה.

במקרה שיחול שינוי במיקומם של צובר הגז ו/או חדרי הטרנספורמציה ו/או חדר תקשורת (ככל שיוקמו בהתאם להוראות חוזה זה להלן), ביחס למצוין בתשריט, תודיע על כך החברה לקונה בכתב. אין בהודעה כאמור כדי לגרוע מכל זכות או תרופה הנתונות לקונה על פי דין.

4.6. הקונה מתחייב, כי החל ממועד חתימת חוזה זה ועד למסירת ההחזקה בדירה בפועל לקונה, הוא לא יתערב בדרך כלשהי בבניית הדירה ו/או הבנינים ו/או הבנין ו/או באיזה מהליכי הרישוי, לרבות בהליכים לקבלת טופס 4 ו/או טופס אכלוס וכיוצ"ב, בעצמו ו/או באמצעות אחרים, במישרין או בעקיפין, במעשה או במחדל, והקונה מתחייב שלא להכנס לדירה ו/או לבנינים ו/או לבנין ו/או למקרקעין בכל התקופה הנ"ל, אלא אך ורק באישור החברה, מראש ובכתב. ככל שהקונה יפר התחייבות זו, הוא ייחשב כפולש ו/או כמסיג גבול, והחברה תהא רשאית לנקוט בכל האמצעים החוקיים למניעת כניסתו ו/או לסילוקו מהדירה ו/או מהמקרקעין ו/או מהפרויקט כאמור. הודע לקונה כי הפרת התחייבות זו עשויה להסב לחברה נזקים שבגינם יחויב הקונה במלוא העלויות וההוצאות לרבות בגין שליחת מכתבי התראה בקשר עם האמור. הפר הקונה התחייבויותיו כאמור, תחול עליו, בין היתר, כל האחריות עפ"י דין כתוצאה מכך, תוך שיעמוד לרשות החברה, כל סעד לרבות בהתאם להוראות סעיפים 17 ו- 18 לחוק המקרקעין. אין באמור כדי להגביל את זכותו של הקונה לפנות לערכאות, לרבות הזכות להגשת התנגדויות לועדות התכנון, בכפוף להתחייבויותיו ולזכויותיו על פי הסכם זה.

5. **<u>שינויים ותוספות</u>**

5.1. הקונה לא זכאי לדרוש ולקבל עבודות ו/או שינויים ו/או תוספות בדירה שאינם כלולים בתשריט ובמפרט, לרבות לא שינויים ו/או תוספות הנובעים מבחירת פריטים ו/או מהחלפת פריטים; וכי הודע לו, שממועד חתימת הסכם המכר ועד למועד מסירת ההחזקה בדירה בפועל, לא יוכל לבצע כל שדרוג בדירה ולא יהיה רשאי לוותר על אחד או יותר מהפריטים הכלולים במפרט הטכני (נספח "ב" לעיל) כנגד קבלת זיכוי מהחברה, למעט בגין הפריטים הבאים ובהתאם לגובה הזיכוי הקבוע במפרט הטכני: ארון מטבח, סוללות למים (כיור, אמבטיה ומקלחת), בית תקע ונקודות טלפון, דלת כניסה למרפסת שירות (ככל שנכלל במפרט

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ ב ר ק

הטכני). בנוסף, הקונה אינו רשאי לבצע שינויים ו/או תוספות כלשהם, בעצמו ו/או ע"י מי מטעמו, לפני מועד המסירה.

5.2. מובהר, כי ככל שהקונה לא יבחר – בתוך 30 יום ממועד הודעת החברה לקונה בענין זה – איזה מהמוצרים הנדרשים לצורך בניית הדירה על פי המפרט הטכני (נספח "ב" לחוזה), תהיה החברה רשאית לבחור מוצרים אלה במקום הקונה, בהתאם לשיקול דעתה הסביר; וזאת, לאחר משלוח התראה בכתב בת 7 ימים; ובמקרה כזה, לא תעמוד עוד לקונה הזכות לבחור את המוצרים הנ"ל.

5.3. הקונה מתחייב, כי אף לאחר קבלת ההחזקה בדירה עפ"י הוראות חוזה זה, לא יעשה (הוא ו/או מי מטעמו ו/או ברשותו) שינויים כלשהם בדירה או בצמוד לה או ברכוש המשותף או בבנין אלא בכפוף לקבלת היתר בניה כדין, ככל שנדרש; תוך שמובהר, כי כל שינוי כאמור עלול לעכב ו/או למנוע קבלת תעודת גמר ו/או רישום הבנין/ים כבית משותף ו/או רישום הדירות על שם רוכשיהן בלשכת רישום המקרקעין, על כל המשתמע מכך; תוך שמוסכם ומובהר, כי במקרה כזה של מניעה או עיכוב מחמת שינויים כלשהם שבוצעו על ידי הקונה ו/או או מי מטעמו כאמור, יישא הקונה בכל הוצאה בקשר עם עריכת תשריטים חדשים, כנדרש לצורך רישום הבית המשותף, תוך שיעמדו לחברה ו/או למי מטעמה מלוא הזכויות והסעדים על-פי כל דין.

מבלי לגרוע מהאמור, ככל ולא ניתן יהיה לרשום את הבניינים כבית משותף ו/או את הדירות על שם רוכשיהן בלשכת רישום המקרקעין תודיע על כך החברה לרוכשי הדירות.

5.4. הוראות סעיף זה הן תנאים יסודיים של החוזה.

6. **<u>השלמה ומסירה</u>**

6.1. בכפוף לקיום מלוא התחייבויות הקונה עפ"י הסכם זה, במלואן ובמועדן, תשלים החברה את בניית הדירה ותמסור את הדירה לחזקתו של הקונה לא יאוחר ממועד המסירה הנקוב בנספח "ג", ובכפוף להוראות סעיפים 6.4, 6.7, 6.8 6.8, 6.8 להלן, כשהדירה פנויה מכל אדם וחפץ ונקיה משעבודים (בהתאם להוראות סעיפים 14.2 ו- 14.3 לחוזה זה להלן), מעיקולים או זכות אחרת של צד שלישי שרישומם אינו נעוץ בקונה וכשהיא ראויה לשימוש ולאחר שניתן "טופס 4" לדירה. "השלמת הדירה" בחוזה זה פירושה – כי הדירה נבנתה בהתאם להוראות החוזה ונספחיו וכל מערכותיה פועלות ותקינות (לרבות מעלית) והיא במצב שניתן לחברה לרשת המים, הביוב והחשמל, בכפוף לביצוע הבדיקות והחיבורים הדרושים ע"י חברת החשמל והרשויות המטפלות באספקת המים ולחתימת חוזי אספקת חשמל ומים על ידי הקונה על פי הנחיות החברה. הקונה מתחייב לחתום על חוזים כנ"ל, לשלם התשלומים ו/או הפיקדונות הכרוכים בכך ולהמציא לחברה אישור על ביצוע האמור לעיל.

6.2. עבודות פיתוח במקרקעין, לרבות מתחת לבנין ובסביבתו וכן עבודות תחזוקה בחלקים אחרים של המקרקעין ו/או הבנין, פרט לדירה, כולל הרכוש המשותף של הבנין, תוכלנה להמשיך אף לאחר מסירת הדירה לקונה, ובלבד שתהיה לו גישה נאותה לדירה ולהצמדותיה, יתאפשר שימוש סביר בדירה; ובלבד שמעלית אחת בבנין תופעל, וזאת בכפוף לחתימת מי מהדיירים בבנין על הסכם שרות עם חברת המעליות. עבודות הפיתוח במקרקעין יבוצעו ויושלמו עד ולא יאוחר מ- 6 חודשים ממועד קבלת טופס 4 ו/או תעודת גמר המוקדם מבניהם לבנין האחרון בפרויקט, תוך שמוסכם כי ביצוע העבודות יעשה באופן שימנע ככל האפשר הפרעה לקונה. למען הסר ספק, מובהר בזה כי האחריות להשלמת תשתיות ראשיות, לרבות כבישים, מדרכות, מערכות מים, ביוב וחשמל שמחוץ לשטח המקרקעין, אינן באחריות החברה, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת בחוברת המכרז.

6.3. סמוך למועד השלמת הדירה תשלח החברה לקונה הודעה בכתב, ובה תזמין את הקונה לקבל את הדירה לרשותו, במועד שיתואם בינו לבין החברה, שלא יהיה מאוחר מ- 21 ימים ממשלוח ההודעה.

ככל שהקונה לא יתאם מועד למסירת הדירה לרשותו כלעיל ו/או לא יגיע לקבל את הדירה לרשותו, תשלח לו החברה הודעה נוספת, ובה יתבקש הקונה בשנית לתאם מועד למסירת הדירה לרשותו, שלא יהיה מאוחר מ – 10 ימים ממשלוח הודעה זו.

6.4. במועד שיתואם עם הקונה, יתייצב הקונה בעיריית אלעד, במשרדי חברת החשמל לישראל בע"מ, במשרדי תאגיד המים, ובמשרדי כל רשות או גוף אחרים או נוספים, והכל לא יאוחר מארבעה עשר (14) ימים מיום שיידרש לעשות כן על ידי החברה וכן לחתום על כל מסמך הדרושים לשם רישום שמו כבעל זכויות בנכס בפני כל אחד מהגופים ו/או הרשויות ו/או התאגידים הנ"ל, ולשם ביצוע החיבורים הדרושים למתן שירותי

_____ _____
אלעד סנטר בע"מ הקונה

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ ב ר ק

חשמל, טלפון, מים וכיו"ב.

6.5. כמו כן, מתחייב הקונה – בתוך 14 יום מהמועד שיידרש לעשות כן על ידי החברה ובכל מקרה לא יאוחר מ-7 ימים קודם למסירת החזקה בדירה – למסור לחברה את כל המסמכים שנדרשים לצורך שחרור הערבות על ידי הבנק המלווה, לרבות חתימה על המסמכים שנדרשים לצורך רישום הערת אזהרה על הזכויות בדירה לטובתו ו/או לטובת הבנק שיעמיד לקונה הלוואה מובטחת במשכנתא; הכל בהתאם להוראות החברה והבנק המלווה.

6.6. איחור בהשלמת הדירה ובמסירתו לקונה שלא יעלה על 30 ימים לא יהוו הפרה של התחייבויות החברה בהסכם זה ולא יזכו את הקונה בסעד כלשהו.

6.7. ככל שהמוכר לא מסר את הדירה לקונה הדירה לאחר שחלף חודש ימים ממועד המסירה, זכאי הקונה לפיצויים, בלא הוכחת נזק, בסכום המפורט להלן, בעבור כל חודש או חלק ממנו מתום חודש ממועד המסירה ועד למסירה בפועל, כלהלן:

סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה בעבור התקופה שתחילתה בתום חודש ממועד המסירה החוזי וסיומה בתום ארבעה חודשים ממועד המסירה החוזי.

סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב- 1.25 בעבור התקופה שתחילתה חמישה חודשים לאחר מועד המסירה החוזי וסיומה בתום עשרה חודשים ממועד המסירה החוזי.

סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב- 1.5 בעבור התקופה שתחילתה 11 חודשים לאחר מועד המסירה החוזי ואילך.

(2) הפיצויים הקבועים בסעיף קטן (1) ישולמו בתום כל חודש בעד אותו חודש.

(3) הוראות סעיפים קטנים (1) ו-(2) לא יחולו אם מתקיים לגבי האיחור במסירת הדירה אחד מאלה:

(1) הוא נגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של הקונה בלבד;

(2) הוא תוצאה מנסיבות כאמור בסעיף 18(א) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970, ומתקיימים לגביו שאר התנאים הקבועים באותו סעיף.

(4) בסמוך לאחר שנודע למוכר על הצורך לדחות את מועד המסירה בשל אחת מהסיבות המנויות בסעיף זה, ולא יאוחר מחודשיים לפני מועד המסירה (לפי המוקדם מבניהם), יודיע המוכר לקונה על דחיית מועד המסירה ויפרט בהודעתו את הסיבות לדחייה וכן את מועד המסירה החדש. ככל שבמועד הוצאת ההודעה לא ניתן לקבוע את תקופת הדחייה ואת מועד המסירה החדש, יודיע המוכר על כך בהודעה נפרדת עם היוודע לו אודות הנתונים הנ"ל.

(5) על אף האמור לעיל, במקרה שהצורך לדחיית מועד המסירה מאחת מהסיבות המנויות בסעיף זה התעורר במהלך החודשיים האחרונים לפני מועד המסירה, המוכר יודיע לקונה על דחיית מועד המסירה כאמור גם במהלך חודשיים אלה, בסמוך לאחר שנודע לו על הצורך לדחות את מועד המסירה.

(6) מבלי לגרוע מכל זכות וסעד העומדים לזכות הקונה, לרבות זכותו לפיצוי כאמור לעיל, במקרה של דחיית מועד המסירה מסיבה שאינה מנוייה לעיל, יודיע המוכר לקונה על הדחייה ועל מועד המסירה החדש, עם היוודע לו על הצורך לדחות את מועד המסירה.

(7) במקרה שדחיית מועד המסירה לפי סעיף זה תעלה על ששה חודשים ממועד המסירה (להסרת ספק מובהר כי מנין ששת החודשים כולל את התקופה בת החודש המנויה בס' 1 לעיל), ולמעט אם האיחור נגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של הקונה בלבד, יהיה הקונה זכאי לבטל את ההסכם ולקבל השבה של כל הסכומים ששילם על חשבון התמורה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין. על ביטול כאמור יחולו הוראות הדין לגבי ביטולו של חוזה במקרה של סיכול.

6.8. איחר הקונה במילוי אחת או יותר מהתחייבויותיו הרלוונטיות למסירה, תשלום מלוא התמורה, על פי חוזה זה אשר גרמו לעיכוב במסירת הדירה בפועל, הרי מבלי לפגוע ביתר הסעדים והתרופות אשר עומדים ו/או שיעמדו למוכר על פי החוזה ו/או על פי כל דין – יתיר הדבר למוכר דחייה מקבילה במועד המסירה כמספר ימי העיכוב בגינם נגרם עיכוב במסירה בפועל ובלבד שהמוכר הוכיח את העיכוב כאמור

6.9. החברה רשאית להקדים את מועד המסירה, ובלבד שהקדמת מועד המסירה בפועל לא תעלה על חודשיים מהמועד הנקוב בנספח 'ג' לחוזה זה, ובלבד שנמסרה לקונה הודעה מוקדמת בת חודשיים. הקדמת המסירה

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ ב ד ק

בתקופה העולה על חודשיים תיעשה בכפוף להסכמת הקונה.

היה מועד המסירה הנקוב בהודעה הנ"ל מוקדם למועד הנקוב בנספח "ג" לחוזה זה לעיל, יקדים הקונה את תשלום יתרת התמורה וביצוע כל חיוב אחר עפ"י הוראות החוזה, שמועד ביצועו נקבע קודם ועד למועד המסירה כאמור ועד בכלל, ובמקרה כזה ייגבו הפרשי הצמדה למועד התשלום בפועל, ללא הפרשי הצמדה ו/או ריבית נוספים. הקונה מתחייב להיות נוכח בדירה במועד המסירה ולקבל את ההחזקה בדירה בהתאם להוראות החוזה.

6.10. למען הסר ספק, מובהר בזה, כי הקונה אינו רשאי לתפוס החזקה בדירה ו/או לעשות בה כל שימוש לפני שזו תימסר לרשותו ע"י החברה בהתאם להוראות חוזה זה. הקונה אינו רשאי להכנס לדירה קודם למועד המסירה בלא רשות החברה ואינו רשאי לבצע בה עבודה כלשהי. הסכמת החברה, ככל שתינתן, לביקור הקונה בדירה קודם למועד המסירה, לא תיחשב כמסירת ההחזקה בדירה לקונה ולא תקנה לקונה מעמד ו/או זכות כלשהם בדירה. פעל הקונה בניגוד לאמור לעיל, ייחשב מסיג גבול לכל דבר וענין.

6.11. לא שיתף הקונה פעולה עם החברה, לאחר שנשלחה לו הודעה בכתב כאמור, ולא אפשר לתאם עמו מועד נוסף למסירת החזקה בדירה, ולחילופין, לא הופיע הקונה במועד המסירה שתואם כאמור, מסיבות שאינן תלויות בחברה או לא קיבל את הדירה לרשותו, או לא היה זכאי לקבל את הדירה לרשותו עקב אי מילוי התחייבויותיו בחוזה זה, תהיה החברה רשאית, מבלי לפגוע ביתר תרופותיה בגין הפרה זו, להתייחס לדירה כאילו נמסרה לידי הקונה במועד הנקוב בהודעה. החל ממועד המסירה הנקוב בהודעה ואילך, יהא הקונה חייב בתשלום כל המסים והתשלומים המגיעים ממנו ובכל החבויות החלות עליו לאחר מועד המסירה עפ"י הוראות חוזה זה ועפ"י הוראות כל דין וזאת מבלי לגרוע מזכותו של הקונה להשיג ו/או לערער על חיובים אלה ; וכן, יהא הקונה אחראי בלעדית החל ממועד זה לשמירת הדירה, אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת החברה לנהוג כ- "שומר חינם" סביר בקשר לדירה כמובנו בחוק השומרים התשכ"ז- 1967.

6.12. הקונה יהיה רשאי לבדוק את הנכס בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו לפני ובסמוך למועד המסירה, בתאום מראש עם החברה. במועד המסירה תיערך ע"י החברה והקונה תרשומת, אשר תיחתם על ידם (לרבות באמצעים אלקטרוניים), ובה יצוין כל פגם, ליקוי או אי התאמה אשר התגלו על-ידי הצדדים במועד המסירה (לעיל ולהלן : "**פרוטוקול המסירה**").

6.13. פרוטוקול המסירה יכלול כל הערה או הסתייגות של כל אחד מהצדדים.

6.14. אין בעריכת פרוטוקול המסירה כדי להעיד על כך שבעת העמדת הדירה לרשות הקונה לא היו אי התאמות נוספות, בין שניתן היה לגלותן בעת העמדת הדירה לרשות הקונה ובין שלא היה ניתן לגלותן כאמור, ואין בכוחו למנוע מהקונה להעלות טענות בדבר אי התאמה.

6.15. אין בעריכת פרוטוקול המסירה כדי לסייג או לשלול את אחריות החברה על פי כל דין.

6.16. אין בפרוטוקול המסירה ו/או בביצוע המסירה עצמה משום ראיה לכך שאין בדירה ליקויים או שהיא נמסרה לשביעות רצון הקונה.

6.17. החברה מתחייבת לכלול את הוראות סעיפים 6.14, 6.15 ו- 6.16 דלעיל בפרוטוקול המסירה.

6.18. מובהר בזה, כי הדירה תיחשב כגמורה וכראויה למגורים לצורך קבלת ההחזקה בה ע"י הקונה במועד המסירה והקונה חייב לקבלה להחזקתו, אפילו אם יימצאו בה במועד זה ליקויים ו/או אי התאמות ו/או שתידרשנה עבודות השלמה, ובלבד שהדירה ראויה למגורים ושלא יהיה באלה כדי למנוע שימוש סביר של הקונה בדירה למגורים.

6.19. קבלת מפתחות הדירה על ידי הקונה תהווה הוכחה לכאורה לבנייתה של הדירה ולמסירתה לקונה, בכפוף לאמור בפרוטוקול המסירה, בכפוף להוראות כל דין.

6.20. הוראות התחזוקה (המצ"ב כנספח "ב1" להסכם זה) כוללות אזהרות לקונה בדבר תכונות מיוחדות של הדירה ו/או של הבנין ו/או של הרכוש המשותף ו/או של כל חלק מהם ו/או של כל מתקן הנמצא בהם ו/או הוראות תחזוקה ושימוש בהם, או בכל חלק מהם, והקונה מתחייב לפעול בהתאם להוראות ולמלא אחר כל החובות המוטלות על פיהן. מוסכם בזה, כי כל פגם שיתגלה בשטחים, במתקנים ובמערכות הנ"ל ואשר ינבע מאי מילוי ההוראות כאמור, יהיה באחריות הקונה ו/או באחריות מי מיתר הדיירים והכל בכפוף להוראות חוק המכר דירות. עוד מוסכם, כי ככל שבמועד חתימת חוזה זה אין בידי החברה את כל הפרטים הדרושים לקביעת הוראות התחזוקה כאמור, תמסור החברה לקונה את הוראות התחזוקה במעמד המסירה.

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ ב ד ק

6.21. במעמד המסירה תספק החברה לקונה אריחים עודפים בהתאם לתקן המחייב שחל במועד חתימת הסכם זה, ככל שקיים (להלן: "**האריחים העודפים**"), תוך שפירוט האריחים העודפים שסופקו יתועד בפרוטוקול המסירה ויהווה ראיה להספקתם לקונה בפועל; והקונה מתחייב לאחסן אריחים אלה באופן סביר, לשומרם ולייחדם אך ורק לצורך ביצוע תיקונים בדירה ע"י החברה ו/או מי מטעמה בהתאם להוראות פרק 7 להסכם זה להלן, אם וככל שיידרשו (לרבות תיקונים שיידרשו בדירה כתוצאה מליקוי/תיקון בדירה אחרת בבנין ו/או ברכוש המשותף).

בלא לגרוע מהוראות פרק 7 לחוזה זה להלן, ככל שהקונה יפר את התחייבותו על פי סעיף זה, וכתוצאה מכך יחסרו לחברה – לצורך ביצוע תיקון כלשהו שיידרש בדירה כאמור – האריחים העודפים, כולם או מקצתם, ישא הקונה באחריות הבלעדית להספקת אריחים חלופיים מתאימים לדירה, על חשבונו, וזאת כתנאי מוקדם לביצוע התיקון על ידי החברה ו/או מי מטעמה, ולחילופין הקונה מאשר לחברה לבצע תיקון באמצעות האריחים החילופיים כאמור.

7. **<u>אחריות ובדק</u>**

7.1. אחריות החברה לבדק ולתיקונים תהיה בהתאם להוראות חוק המכר דירות ובכפוף להוראות שלהלן.

7.2. על הקונה לתחזק את כל מערכות הדירה ו/או הבנין באופן סביר ובהתאם להוראות השימוש והתחזוקה שמסר המוכר כשהן חתומות על ידו, באמצעות בעלי מקצוע מוסמכים. מובהר, כי יש לתחזק משאבות, מעליות, גנרטורים ומכונות אחרות, ככל שיהיו כאלה בבנין ו/או בדירה, ע"י מחלקת השירות של היצרן ו/או ספק המערכת בלבד.

7.3. בכפוף להוראות חוק המכר דירות, מתחייבת החברה לתקן על חשבונה, פגמים וקלקולים בדירה אשר יתגלו במשך תקופת הבדק.

7.4. כמו כן, מתחייבת החברה לתקן על חשבונה, אי התאמות בין הדירה לבין תיאורה במפרט (למעט סטיות קבילות), אשר יתגלו בתקופת הבדק. למען הסר ספק, סטיות קבילות (כאמור בצו המכר דירות) בדירה ו/או בבנין לעומת התשריט והמפרט, לא ייחשבו להפרת החוזה ו/או לאי התאמה. הובהר לקונה, כי החברה לא תשא באחריות לעבודות ו/או לאביזרים ו/או לחומרים ו/או לרכיבים שיותקנו על ידי הקונה ו/או מי מטעמו לאחר מסירת החזקה בדירה וכי החברה לא תשא באחריות בקשר עם ליקויים אשר החברה הוכיחה כי נגרמו ו/או שהוחרפו כתוצאה מעבודות אלה בדירה, בהצמדותיה ובמערכותיהן ו/או ע"י כל מעשה ו/או מחדל של הקונה ו/או של מי מטעמו ו/או אם הוכיחה החברה כי נהג הקונה שלא על פי הנחיות או אזהרות בכתב ככל שניתנו לו בדבר תכונות מיוחדות של הדירה או הוראות תחזוקה ושימוש בדירה ו/או על פי האמור בכתבי האחריות ו/או אם הליקויים קשורים בעבודות נוספות או בשינויים שבוצעו בדירה ו/או בבניין שלא באמצעות החברה ו/או מי מטעמה ו/או בליקויים שנובעים מבלאי סביר.

7.5. הקונה מתחייב לאפשר לחברה, לעובדיה ולמי מטעמה להיכנס לדירה, בשעות העבודה הרגילות ובתיאום מראש עם הקונה, לשם בדיקה ו/או לשם ביצוע תיקונים בקשר עם הדירה ו/או דירות אחרות בבניין ו/או הרכוש המשותף. כמו כן, מתחייב הקונה להעמיד לרשות מי שיבצע את התיקונים גישה נוחה וסבירה ושטח עבודה סביר שיהיו דרושים בנסיבות העניין, כדי לאפשר ביצוע התיקונים, כאמור. במקרה שהקונה לא מאפשר לחברה להיכנס לדירה על מנת לבצע את התיקונים הנדרשים, החברה לא תבצע את התיקונים כאמור עד שתתאפשר גישה לדירה על מנת לבצע את התיקון.

7.6. החברה תבצע את התיקונים הדרושים בתקופת הבדק כאמור לעיל ובתוך זמן סביר. במקרים יוצאים מן הכלל, אם וככל שאי-ההתאמה יהיה מסוג המחייב תיקון דחוף, תתקן החברה את אי-ההתאמות, באפשרות הראשונה לביצוע תיקון זה, בהתאם להוראות חוק המכר דירות.

7.7. אחריות החברה והתחייבויותיה מוגבלים אך ורק לתיקון אי-ההתאמות כאמור לעיל ובכפוף להוראות חוק המכר דירות, והקונה לא יהיה זכאי להפחתה מהתמורה בגין הפגמים בדירה או בבנין.

7.8. החברה תתקן על חשבונה כל אי התאמה שתתגלה בדירה, על הצמדותיה, לעומת תיאורה במפרט או בתקן רשמי או בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) כפי שהינם במועד חתימת הסכם זה, ושהחובה לתקנה חלה על החברה על פי הוראות חוק המכר דירות (כהגדרתו לעיל) (להלן בהתאמה – "**אי התאמה**" ו- "**אי התאמות**"), וזאת למשך התקופות הקבועות בחוק המכר דירות.

7.9. התחייבויות החברה לתיקון אי התאמות כאמור לעיל, מותנות בכך שהקונה יודיע לחברה על קיום כל אי התאמה תוך שנה ממועד המסירה, ואם לא ניתן לגלותה בבדיקה סבירה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה,

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ ב ד ק

תוך זמן סביר מהיום בו נתגלתה אי ההתאמה (להלן: "**הודעה בדבר אי התאמה**").

7.10. התגלתה אי התאמה כאמור הניתנת לתיקון ואשר החברה מחוייבת לתקנה על פי הוראות חוק המכר דירות או הסכם זה, וניתנה לחברה הודעה בדבר אי התאמה, תתקן החברה את אי ההתאמה כלעיל על פי הוראות הסכם זה והדין, ובתנאי שהקונה איפשר לחברה הזדמנות נאותה לתקן את אי ההתאמה.

חזרה והתגלתה אי התאמה לאחר שהחברה תיקנה אותה פעם אחת או יותר במשך שנתיים שתחילתן במועד הודעת הקונה בדבר אי-ההתאמה, או שתיקונה של אי-ההתאמה דחוף והחברה לא תיקנה אותה בתוך זמן סביר ממועד הודעת הקונה, רשאי הקונה לתקנה והחברה תישא בהוצאות התיקון. במקרה זה, ימסור הקונה לחברה הודעה מוקדמת על כך בכתב טרם ביצוע התיקון.

7.11. הקונה מתחייב לאפשר לחברה, לקבלן ו/או לקבלני משנה, להיכנס לדירה ולהצמדותיה לשם בדיקתה וכדי לבצע את תיקוני אי ההתאמות, ככל שתהיינה, וכן לבצע מתוך הדירה תיקונים שיידרשו ביחידות אחרות בבנין ו/או ברכוש המשותף, ובלבד שאלה ייעשו בשעות סבירות ובתיאום מראש עם הקונה.

7.12. החברה תבצע את תיקון אי ההתאמות שהיא חייבת בביצוען כאמור בהסכם זה ולפי כל דין בתוך זמן סביר ממועד מסירת הודעת הקונה בדבר אי ההתאמה.

ככל שכתוצאה מביצוע תיקונים ע"י החברה כלעיל ייגרם נזק לדירה או לרכוש המשותף, תתקן החברה כל נזק כנ"ל ותחזיר את מצב הדירה או הרכוש המשותף לקדמותם ככל הניתן, בהקדם האפשרי לאחר סיום עבודות התיקון.

7.13. החברה תוכל להמציא לקונה כתבי התחייבות מקבלנים שהועסקו בבניית הבניין ו/או הדירה ו/או הפרויקט או מספקים של סחורות ו/או של מוצרים ו/או של חומרים ו/או אביזרים הנרכשים מוכנים מספקים, בהם יקבל על עצמו הקבלן או הספק, אחריות ישירה כלפי הקונה לגבי העבודות או המתקנים, המערכות, המוצרים, החומרים והסחורות שבוצעו או שסופקו על ידו. המציאה החברה לקונה כתבי התחייבות או תעודות אחריות כלעיל, יהיה על הקונה לפנות ישירות לקבלנים או לספקים בכל הודעה בדבר אי התאמה כלעיל ולהעביר העתק פנייתו לחברה. במקרה שהקבלן או הספק לא נענה בתוך זמן סביר לדרישת הקונה או שהקבלן או הספק לא יוכלו לבצע את התיקונים מחמת פשיטת רגל או פירוק או מחמת שמונה להם כונס נכסים זמני או קבוע, שלא לבקשת הקונה, יהיה הקונה רשאי לשוב ולפנות לחברה בדרישה לביצוע תיקונים והחברה תתקן את הליקויים ואי ההתאמות כאמור בהסכם זה ובהתאם לכל דין. למען הסר ספק, יובהר כי אין באמור כדי להסיר מהחברה אחריות לתיקון אי התאמות על פי כל דין.

7.14. הוראות סעיף 7 לעיל יחולו בהתאמה גם על פגמים ברכוש המשותף, בכפוף לתנאים הבאים:

7.14.1. תקופת הבדק תתחיל מיום מסירת הרכוש המשותף לנציגות או לנציגות הזמנית (כהגדרתה להלן), לפי הענין.

7.14.2. אחריות החברה לא תחול כלפי בעל דירה בבנין בנפרד, אלא אך ורק כלפי כלל דיירי הבנין ביחד או כלפי נציגותם החוקית.

7.14.3. נתקבלה הודעה בכתב על פגמים ברכוש המשותף ע"י רוב בעלי הדירות בבנין או ע"י הנציגות המוסמכת בבנין.

8. **<u>הרכוש המשותף</u>**

8.1. הרכוש המשותף בבית המשותף הינו בהתאם לקביעת החברה כמצוין בהסכם זה על נספחיו, לרבות כמפורט במפרט הטכני; ובכל מקרה, לא יכלול את אותם שטחים וחלקים שהוצאו מהרכוש המשותף ואשר הוצמדו ליחידות מסוימות בבית המשותף ע"י החברה כאמור לעיל. ידוע לקונה, כי כל שטח במקרקעין, בבנין ו/או בבנינים, אשר איננו חלק מהדירה ו/או שלא הוצמד לדירה עפ"י הוראות חוזה זה, לא יהיה חלק מהרכוש המשותף ולקונה לא תהיה כל זכות בו, אלא אם כן הוא נקבע ע"י החברה כחלק מהרכוש המשותף, בכפוף להוראות חוק המקרקעין.

8.2. לדירה יוצמד החלק המפורט בנספח "ב" והחלק היחסי ברכוש המשותף, כהגדרתו בחוק, פרט לאותם חלקים מן הבית המשותף שיוצאו ע"י החברה ממסגרת הרכוש המשותף ואשר יוצמדו בצמידות מיוחדת לדירה או לדירות מסוימות של הבית המשותף, בהתאם למפרט הטכני. הצמדתו לדירה של החלק היחסי ברכוש המשותף כאמור, תהא בהתאם להוראות חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 מובהר בזה, כי גגות הבית המשותף או חלק מהם, במפלסים השונים וכל שייבנה עליהם, לרבות החלק התפוס על ידי מתקנים על הגג, גגות המשמשים מרפסות של דירות, כל מקומות החניה, משטחים, מרפסות, שטחי חללים ומרתפים,

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ ב ר ק

מתקנים המשמשים בלעדית יחידה או יחידות מסוימות בבית המשותף, מבואות או מעברים המשמשים בלעדית יחידה או יחידות מסוימות בבית המשותף, זכויות בניה, קיימות ועתידיות, גינות, מחסנים וחלקים אחרים של הבית המשותף, בנויים ולא בנויים, חלק מקומת הקרקע ושטחי חוץ מקורים ובלתי מקורים יוצאו מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות או ימכרו, לפי שיקול דעתה הסביר של החברה, בכפוף למקום החניה ולהצמדות אחרות – אם קיימות – שיוצמדו לדירה לפי חוזה זה. מובהר כי, כל אשר הוצא מן הרכוש המשותף, יוצמד לדירה מסוימת ולא יוותר בידי החברה חלקים מן הרכוש המשותף אשר אינם מוצמדים ו/או בכלל, הכל בהתאם למפורט בהרחבה במפרט הטכני.

8.3. בהתאם לקביעת החברה ולפי דרישת הרשויות המוסמכות, יתכן שתהיינה מערכות ו/או מתקנים שישרתו חלקים מחלקי הבית המשותף ו/או יהוו רכוש משותף של אגף כלשהו בבית המשותף. תיתכנה מערכות ו/או מתקנים משותפים למס' בניינים בין אם בינם לבין עצמם לרבות בין חלקי אותו בנין ובין אם לטובת צד שלישי, לרבות מעברים וחניונים וככל שיידרש תירשם הערה ו/או זיקת הנאה ו/או הוראות בתקנון לעניין האמור.בלא לגרוע מיתר הוראות חוזה זה, ככל שיידרש לפי התכניות ו/או תכנון הפרויקט, תינתן זיקת הנאה ו/או זכות אחרת למעבר בין הבניינים, בין אם בינם לבין עצמם לרבות בין חלקי אותו בנין ובין אם לטובת צד שלישי, האמור יחול בשינויים הנדרשים גם לעניין גישת כלי רכב ו/או כניסה לחניונים לרבות כניסת רכבים מסחריים ו/או רכבי ספקים לחניון הבנין, כנדרש לצורך שימוש ו/או מתן שירותים לשטחי המסחר בפרויקט. הודע לקונה כי גגות הבית המשותף ו/או מקומות החניה ו/או גינות ו/או מרתפים ו/או מחסנים ו/או שטחי חוץ מקורים ובלתי מקורים מחסנים ו/או כל חלק שהוצא מהרכוש המשותף והוצמד לדירה כלשהי כאמור, יזכו את רוכשיהם לעשות בהם כל שימוש, בלא צורך בקבלת הסכמה כלשהי ממנו ומיתר בעלי הזכויות בדירות והכל בכפוף להוראות חוק המקרקעין ; וכי הוראה מתאימה בקשר לכך תיכלל בתקנון הבית המשותף, אשר יירשם בעת רישומו של הבית כבית משותף.

8.4. עוד הודע לקונה , כי בעלי דירות להם הוצמדו הגגות שמעל דירותיהם ו/או הוצמדו הגינות ו/או המרתפים ו/או המחסנים ו/או שטחי החוץ המקורים והבלתי מקורים שליד דירותיהם (על פי הוראות המפרט הטכני, נספח "ב" לחוזה, ובהתאם לתשריט, נספח "א" לחוזה), לא ימנעו גישה לגג ו/או לגינה הצמודה ו/או למרתפים ו/או למחסנים ו/או לשטחי החוץ המקורים והבלתי מקורים כאמור אך ורק לצורך טיפול, תחזוקה, החלפה וכיו"ב של מערכות המותקנות עליהם ו/או בהם – אם יותקנו – בין אם מערכות משותפות ובין אם מערכות השייכות לדירות אחרות בבית המשותף.

8.5. הובא לידיעת הקונה, כי ככל שהתשריט, נספח "א" לחוזה, מתייחס לגינה אשר תוצמד לדירה על פי הוראות נספח "ב", הרי שיתכנו שינויים לא מהותיים בתשריט, בכפוף לסטיות קבילות (כהגדרתן במפרט) ; ומשכך, אין בו כדי ללמד על צורתה המדויקת ו/או על מידותיה המדויקות ; תוך שמוסכם, כי שטח הגינה יהיה כקבוע במפרט הטכני (ובכפוף לסטיות קבילות כאמור).

8.6. הקונה ינקוט בכל האמצעים הסבירים והפעולות הדרושים לשם הבטחת אחזקה ושמירה מתמדת של כל חלקי הרכוש המשותף במצב תקין, מסודר וראוי לשימוש, לאותן מטרות להן הוא נועד, לרבות תוך התקשרות עם כל ספק ו/או נותן שירות נדרשים לפי הוראות שימסרו על ידי החברה ו/או מי מטעמה. בכלל זאת, מתחייב הקונה לדאוג, ביחד עם שאר דיירי הבית המשותף, לבחור נציגות לבית המשותף ולהעניק לה הסמכויות לפי חוק המקרקעין. כמו כן, הקונה יענה לכל דרישה חוקית של נציגות הבית המשותף.

8.7. הקונה מתחייב להשתתף בכל ההוצאות הדרושות לאחזקת הרכוש המשותף ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בהוצאות ניהול, הפעלה, תיקון, אחזקה, חידוש, בדק, ניקיון, תאורה, של הרכוש המשותף ; וכן, בהוצאות הכרוכות בטיפול בחצר, בגינה, בקירות החיצוניים, בגגות, בחניה, בחדר מדרגות, במעלית, בחשמל, באינסטלציה, במים, בביוב ובתיעול, במתקנים ובעניינים אחרים המיועדים לשרת את כל דיירי הבית המשותף, החל ממועד המסירה של הדירה ואילך והכל בהתאם להוראות חוק המקרקעין.

בלא לגרוע מן האמור לעיל, מובהר בזאת, כי החברה תשא בהוצאות הדרושות לאחזקת הרכוש המשותף בגין דירות שטרם נמכרו, למעט בגין חלק של ההוצאות שהוכיחה שלא צרכה בפועל.

8.8. בלא לגרוע מהאמור בסעיף 8.7 **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.** לעיל, ידוע לקונה כי כל עוד לא נמסר הרכוש המשותף, החברה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הסביר, לקבוע כי ניהול אחזקת הרכוש המשותף בבנין עבור כלל הדירות בפרויקט ייעשה באמצעות חברת ניהול, בהתאם לנוסח חוזה הניהול שייקבע על ידי החברה ובהתאם לשיקול דעתה הסביר (להלן : "**חברת הניהול**" ו- "**חוזה הניהול**", בהתאמה), תוך שתנאי ההתקשרות ודמי הניהול יהיו כנהוג בשוק ביחס לשירותי ניהול

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ ב ר ק

ואחזקת רכוש משותף בפרויקטים למגורים שכוללים שטחי מסחר ותעסוקה כאמור, ובפרט בפרויקטים ובבניינים בעלי מאפיינים, היקף, מספר יחידות דיור, מתקנים ושטחים משותפים הדומים לאלה שבפרויקט ובפרויקטים ובדירות בסדר גודל דומה באזור שבו מצוי הפרויקט; הקונה מתחייב לחתום עם חברת הניהול על חוזה הניהול, קודם למסירת הדירה לקונה.

מוסכם, כי חוזה הניהול יהיה תקף ל-24 חודשים ממועד מסירת הרכוש המשותף, אלא אם יחודש בהחלטה שתתקבל ע"י רוב בעלי הדירות, בהתאם להוראות סעיף 71 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969.

ככל שהחברה תמנה חברת ניהול שבבעלותה או חברה שקשורה אליה, תוגבל תקופת ההתקשרות לשנה אחת.

8.9. הקונה מתחייב להשתתף ביחד עם שאר דיירי הבנינים ו/או הפרויקט (לפי הענין), באחזקת השטחים המשותפים לבנינים ו/או לפרויקט, בהתאמה, ובהם: חניות, שטחים פתוחים, תאורה וכל המרכיבים והמערכות בחלקים המשותפים של הבנינים ו/או הפרויקט כאמור; וכי ידוע לו כי לעיריה אין כל אחריות לאחזקת שטחים אלה; וכי ברור לו, כי האמור לעיל יחול עליו אף בטרם יירשם בפועל בית משותף. כמו כן, ראה הקונה את מיקומן של עמדות האשפה המשותפות, של תחנת הטרנספורמציה, של החניות, של מתקני המשחקים ושל כל מרכיב משותף אחר בתחומי הבנינים ו/או הפרויקט כאמור, וחתימתו על חוזה זה מהווה אישור לנושא זה, והכל בכפוף להוראות כל דין.

8.10. הקונה מתחייב, כי ידוע לו, שלא ניתן לבצע שינויים חיצוניים ו/או תוספות לדירה ללא קבלת היתר בניה, ככל שנדרש, כל רישיון אחר נדרש והסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בהתאם להוראות הדין. המושג "שינויים" לענין סעיף זה ולענין סעיף 8.15.3 להלן פירושו, בין היתר, ומבלי לפגוע בכלליותו: התקנת מזגנים או מתקנים אחרים כלשהם בקירות חוץ, תוספת קירוי או מצללה, סגירת מרפסת, בנית מבנה בגינה, שינוי במעקה, פגיעה באבן החיצונית, החלפת או שינוי התריסים, שינויים בצבע התריסים, התקנת סידורים לתליית כביסה פרט לסידורים המתוכננים ביחידת הדיור, התקנת צינורות, חוטי חשמל או כל חומר אחר על הקירות החיצוניים, התקנת אנטנות מכל סוג, התקנת דוד שמש וכל פגיעה אחרת בגג או ביתר החלקים החיצונים של הבניינים.

8.11. ידוע לקונה כי עד ולא יאוחר מ-14 יום לפני מועד תחילת איכלוס הדירות בבנין, יהא על דיירי הבניין להציג בפני המוכרת את נציגות הדיירים שיקבלו מטעמם את הרכוש המשותף של הבניין ו/או הבניינים. לא נעשה כן בתוך התקופה דלעיל, תהא זכאית המוכרת למנות את הנציגות בעצמה (לרבות את 3 הרוכשים הראשונים שיקבלו את החזקה בדירותיהם) שתקבל בשם כל הרוכשים את הרכוש המשותף (להלן: "**הנציגות הזמנית**").

8.12. החברה רשאית להוציא ממסגרת הרכוש המשותף את גג או גגות הבית המשותף במפלסים השונים וכל שיבנה עליהם, לרבות החלק התפוס על ידי מתקנים על הגג, או גגות המשמשים מרפסות של דירות, חלקים בלתי בנויים של המקרקעין, חלקים משטחי החצר, שטחי חניה מקורים ובלתי מקורים, מחסנים, קירות חיצוניים, כניסות נפרדות, מתקנים המשמשים בלעדית יחידה או יחידות מסוימות בבית המשותף, מבואות או מעברים המשמשים בלעדית יחידה או יחידות מסוימות בבית המשותף, משטחים, מרפסות, שטחי חללים ומרתפים, כניסות נפרדות, מדרגות, מתקנים, זכויות בניה בגגות ו/או בחצרות וכל חלק אחר מהרכוש המשותף וזכויות בניה קיימות, כמפורט במפרט הטכני; למכרם או להצמידם בצמידות מיוחדת ליחידה או ליחידות מסוימות בבית המשותף ו/או להקנות זיקת הנאה ו/או זכות שימוש בלעדית בהם לחברה ו/או לכל מי טעמה ו/או לכל רשות מוסמכת ו/או לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתה הסביר והכל בכפוף להוראות חוק המקרקעין; ובלבד שלא תפגענה זכויותיו של הקונה בדירה על הצמדותיה.

8.13. החברה רשאית לייעד שטחים מהרכוש המשותף ו/או כל חלק מהמקרקעין ו/או הבנין ו/או הבניינים לשימוש עבור מתקנים שונים, לרבות דודים וקולטי שמש, מתקני אשפה, מקומות חניה, מתקנים מרכזיים שונים וכל מטרה אחרת, לפי שיקול דעתה הסביר של החברה, בכפוף להוראות סעיפים 8.14, 8.17 ו- 8.18 לחוזה זה; ובלבד שלא תפגענה זכויותיו של הקונה בדירה על הצמדותיה.

8.14. בלא לגרוע מיתר הוראות סעיפי החוזה, הרי שהחברה רשאית לייעד שטחים מהרכוש המשותף ו/או כל חלק מהמקרקעין ו/או הבנין ו/או הבנינים לשימוש עבור מתקנים משותפים, לרבות מתקני משחקים – בלבד ובכפוף שהדבר יידרש על ידי העיריה או הועדה המקומית לתכנון ולבניה או על ידי כל רשות מוסמכת אחרת. במקרה כזה, יהוו המתקנים חלק מהרכוש המשותף והאחריות לבטיחות מתקנים אלה ולאחזקתם, תחול על הקונה ועל כל יתר דיירי הבית המשותף ו/או על נציגות הבית המשותף.

_____ _____

הקונה אלעד סנטר בע"מ

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ ב ד ק

בנוסף, ככל שהרשות המקומית או כל רשות מוסמכת על פי דין תחייב התקשרות מול חברת ניהול לצורך אחזקת הרכוש המשותף בפרויקט, האחריות לקיום דרישות הרשויות כאמור תחול על הקונה ועל כל יתר דיירי הבית המשותף ו/או על נציגות הבית המשותף.

8.15. החברה רשאית לקבוע תקנון לבית המשותף, לנסח את הוראותיו, לפי שיקול דעתה הסביר, בכפוף להוראות הסכם זה ולנספחיו, בכפוף להוראות סעיף 6 לחוק המכר דירות ולהוראות המכרז, ולכלול בתקנון, בין היתר, אותן הוראות שתבואנה לקבוע את היחסים בין בעלי הדירות בבית המשותף (לרבות כמפורט במפרט), האחזקה, התיקון והשרות של הרכוש המשותף וחלוקת ההוצאות הכרוכות בכך ; וכן, ההצמדות המיוחדות הנזכרות בסעיף 8.12 דלעיל, הזכויות לרכוש המשותף ואופן השימוש בו, זכויות החברה או נציגות הבית המשותף להתקשר בחוזי שירות לצורך האחזקה, התיקון והשרות של הרכוש המשותף וכל המתקנים הטעונים תחזוקה שוטפת בבית המשותף ; לכלול הוראות בדבר ביצוע תיקונים ברכוש המשותף מתוך הדירות ; וכן, לקבוע את הנציגות הראשונה של הבית המשותף. הוראות תקנון הבית המשותף תשקפנה, בשינויים המחויבים, את האמור בחוזה זה ויפורטו במפרט. הודע לקונה, כי התקנון וכן כל תיקון לתקנון, ינוסחו על ידי עוה"ד מטעם החברה, והתקנון יכלול, בין היתר ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, את ההוראות והענינים דלקמן :

8.15.1. הוראות האוסרות לנהל בדירה עסקים האסורים עפ"י דין או שהקונה לא קיבל רשיון תקף לנהלם (ככל שנדרש ע"פ דין) ; הוראות האוסרות לעשות כל שימוש בדירה ו/או כל פעולה העלולים להוות סיכון בטיחותי או מטרד ליתר דיירי הבנין ו/או לצד שלישי עפ"י כל דין, לרבות הוראות האוסרות על התקנתם ו/או הצבתם של אנטנות ו/או מתקנים סלולריים בדירה, על הצמדותיה ובבנין על חלקיו.

8.15.2. הוראות האוסרות על הקונה לקבוע שלטים קבועים ברכוש המשותף, לרבות בקירות החיצוניים של הבנין, בלא קבלת אישור נציגות הבית המשותף כנדרש ; וכן הוראות האוסרות להניח מיטלטלין בשטחי הרכוש המשותף, דרך קבע.

8.15.3. הוראות האוסרות על הקונה, לבצע שינויים חיצוניים ו/או תוספות חיצוניות לדירה ללא קבלת היתר בניה, ככל שנדרש, כל רישיון אחר נדרש והסכמת האסיפה הכללית ו/או יתר בעלי הדירות, בהתאם להוראות הדין.

8.15.4. הוראות בקשר לזכויות הבניה שקיימות או שיותרו בעתיד לגבי דירות שהוצמדו להן שטחים או גגות, ככל שהוצמדו, כך שבכפוף להוראות סעיף 4.4 לעיל, זכויות הבניה תוצמדנה לאותן דירות ורוכשי אותן דירות יהיו רשאים לממש את זכויותיהם לבניה נוספת, ללא הפרעה מצד רוכשי יתר הדירות. בכל מקרה של תוספת בניה כאמור לעיל, הגגות של תוספות הבניה, יוצמדו לאותן דירות ולא יהוו חלק מהרכוש המשותף והכל בכפוף להוראות חוק המקרקעין.

8.15.5. הוראות בדבר סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף.

8.15.6. הוראות בדבר הבטחת זכויות החברה עפ"י הוראות חוזה זה ועפ"י כל דין ולרבות הבטחת זכותה הבלעדית של החברה להשתמש בזכויות בניה קיימות בבנין ו/או בבניינים ו/או במקרקעין, כאמור בסעיף 4.4 לעיל.

8.15.7. כל הוראה אחרת, לפי שיקול דעתה הסביר של החברה, ובלבד שלא תהיה בה סתירה מפורשת להתחייבויות החברה כלפי הקונה עפ"י הוראות חוזה זה והוראות המכרז.

8.15.8. הוראות המזכות את החברה בלבד בזכות – ללא צורך בהסכמת הקונה – לפעול לצורך מימוש זכויות החברה עפ"י חוזה זה.

8.16. על הרכוש המשותף יחולו הוראות תקנון הבית המשותף שינוסח ויוכן ע"י החברה כאמור לעיל. מיום פרסום התקנון ע"י הדבקתו בלוח המודעות ו/או בכל מקום אחר בכניסה לבנין ו/או מסירתו לקונה בדירה ו/או רישומו בלשכת רישום המקרקעין, לפי המועד המוקדם יותר, יחייבו הוראות התקנון את הקונה והקונה מתחייב לפעול לפיהן. בכל עת עד לפרסום התקנון ו/או מסירתו לקונה ו/או רישומו כאמור לעיל, יחייבו הוראות חוזה זה את הקונה, כאילו היו הוראות התקנון והקונה מתחייב לפעול על פיהן בכל הקשור לבנין ולשימוש ברכוש המשותף.

8.17. החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הסביר, להקים בבנין או בבנינים ו/או בסמוך להם או בחלק מהם, צובר גז עבור חברת גז במיקום המצוין בתשריט, נספח "א" לעיל (להלן : "**צובר גז**"). צובר הגז, שייך לחברת הגז וכן יוקנו לה זכויות מעבר לאחזקה ולתיקונים בקשר לצובר הגז. הקונה מסכים שהחברה תעניק לחברת

_____ _____

הקונה אלעד סנטר בע"מ

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ ב ד ק

הגז את הזכויות האמורות וכל זכות אחרת שתידרש על ידה וכי בתקנון הבית המשותף תכללנה ההוראות שתבואנה להבטיח את הזכויות דלעיל.

במקרה שיחול שינוי במיקומו של צובר הגז (ככל שיוקם בהתאם להוראות חוזה זה להלן), ביחס למצוין בתשריט, תודיע על כך החברה לקונה בכתב. אין בהודעה כאמור כדי לגרוע מכל זכות או תרופה הנתונות לקונה על פי דין.

8.18. החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הסביר, להקים בבנין או בבנינים ו/או בסמוך להם או בחלק מהם, חדרי טרנספורמציה עבור חברת החשמל במיקום המצוין בתשריט, נספח "א" לעיל (להלן: "**חדרי הטרנספורמציה**"). חדרי הטרנספורמציה שייכים לחברת החשמל וכן יוקנו לה זכויות מעבר לאחזקה ולתיקונים בקשר לחדרי הטרנספורמציה. הקונה מסכים שהחברה תעניק לחברת החשמל את הזכויות האמורות וכל זכות אחרת שתידרש על ידה וכי בתקנון הבית המשותף תכללנה ההוראות שתבואנה להבטיח את הזכויות דלעיל.

במקרה שיחול שינוי במיקומם של חדרי הטרנספורמציה (ככל שיוקמו בהתאם להוראות חוזה זה להלן), ביחס למצוין בתשריט, תודיע על כך החברה לקונה בכתב. אין בהודעה כאמור כדי לגרוע מכל זכות או תרופה הנתונות לקונה על פי דין.

9. <u>רישום הזכויות בדירה</u>

9.1. החברה מתחייבת לגרום לכך, שבכפוף למילוי כל התחייבויות הקונה על פי חוזה זה, תינתן לזכות הקונה ע"י המינהל חכירה מהוונת בדירה וכי ייחתם עמו חוזה חכירה כמקובל אצל המינהל; ולחילופין, כי תירשם לזכות הקונה חכירה מהוונת בדירה בלשכת רישום המקרקעין, כאמור בסעיפים 9.2 להלן (ובשלב ראשון כמפורט להלן, במועד מסירת הדירה וכנגד השבתה לחברה של הערבות, כי תיצור בטוחה חליפית, לרבות רישום הערת אזהרה לטובת הקונה בלשכת רישום המקרקעין); הכל, כשהדירה משוחררת מכל שעבוד או זכות אחרת של צד שלישי, פרט לשעבודים לטובת הבנק או לטובת מוסד כספי אחר, אשר ירשמו כתוצאה מהלוואות שייקח הקונה לצורך מימון רכישת הדירה, ובכפוף לאמור בהסכם זה. חוזה החכירה ותנאיו יהיו אלה הנוהגים אצל המינהל בעת הרישום, והקונה מתחייב בזאת לחתום על חוזה כאמור עם המינהל, מיד עם קבלת הפניה מתאימה מהחברה או מי מטעמה ולקבל עליו את כל ההתחייבויות הנובעות ממנו.

9.2. החברה מתחייבת לגרום לרישום הבניינים בפנקס הבתים המשותפים לא יאוחר מתום שנה ממועד רישום בפנקסי המקרקעין של הפרצלציה או ממועד מסירת החזקה בדירה לידי הקונה, לפי המאוחר מבניהם ולגרום לרישום זכויות הרוכש בדירה, על שמו של הרוכש, בפנקס הבתים המשותפים וזאת לא יאוחר מתום ששה (6) חודשים ממועד רישום הבניין ו/או הבניינים בפנקס הבתים המשותפים או ממועד מסירת החזקה בדירה לידי הרוכש, לפי המאוחר מבניהם.

9.3. יובהר כי בתקופות הרישום האמורות בסעיף 9.2 לעיל, לא יבואו במניין תקופות אשר לגביהן החברה הוכיחה כי העיכוב בביצוע הרישום נגרם עקב נסיבות אשר לא היו בשליטתה של החברה ואשר החברה לא הייתה יכולה למנען, לרבות כתוצאה מעיכוב שנגרם בשל התנהגות הקונה.

9.4. הקונה מתחייב להופיע בלשכת רישום המקרקעין, במשרדי המינהל, במשרדי רשויות מס כלשהן, וכן אצל כל מוסד, גוף ורשות אחרים ו/או בפני עוה"ד מטעם החברה, במועד שיתואם עימו ע"י החברה, בהודעה מוקדמת בת 21 ימים, לשם הסדרת הרישומים בדירה על שמו. כמו כן, מתחייב הקונה להמציא לחברה, לא יאוחר מתום 21 ימים מהדרישה לכך את כל התעודות, הקבלות והאישורים הנדרשים ממנו לצורך רישום הזכויות בדירה על שמו, לרבות - אישור מס רכישה, אישור הרשות המקומית על תשלום מיסים וארנונות וכל אישור אחר הדרוש לרישום הזכויות בדירה ע"ש הקונה, כפי שתורה לו החברה ובמועד שיתואם עימו ע"י החברה וכן לחתום מיד לפי דרישת החברה על כל המסמכים ולנקוט בכל הצעדים שידרשו לשם ביצוע הרישומים הנ"ל. בכל מקרה שהקונה לא ימלא אחר אחד או יותר מהתנאים האמורים בסעיף זה, במועד ו/או במקום כפי שנדרש לעשותם, או שמחמת כל מחדל של הקונה לא ניתן יהיה לבצע את הרישומים הנ"ל במועד שנקבע לכך, אזי, מבלי לגרוע מאיזה מהוראות חוזה זה ומזכויות החברה הנובעות מכך, יישא הקונה בכל ההוצאות, המיסים, ההיטלים והאגרות הנוספים שינבעו מכך. לא ימלא הקונה אחר אחד או יותר מהתנאים האמורים בסעיף זה בקשר עם רישום הזכויות בדירה על שמו, במועד ו/או במקום כפי שנדרש לעשותם, ולא מילא את התנאי האמור גם לאחר קבלת 3 (שלוש) הודעות בכתב מהחברה, ייחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכם, ויעמדו לחברה ו/או למי מטעמה מלוא הזכויות והסעדים על פי הסכם זה ועל

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ ב ר ק

פי כל דין.

9.5. לדירה יוצמד חלק יחסי ברכוש המשותף, פרט לאותם חלקים מן הבית המשותף שיוצאו ע"י החברה – לפי שיקול דעתה הסביר – ממסגרת הרכוש המשותף, כמפורט בסעיף 8 לעיל.

9.6. החברה רשאית, בכפוף להוראות התב"ע ולהוראות המכרז, לקבוע את היעוד של יחידות ושטחים בבניין, בבניינים, במקרקעין ובפרויקט; הכל בכפוף להוראות סעיף 3.3 לעיל, בכפוף להוראות כל דין ובכפוף לכך שלא תפגענה זכויות הקונה ע"פ הוראות חוזה זה. החברה רשאית, אף לאחר מסירת הדירה לקונה ואף לאחר הרישום, להגיש בקשות לשינוי צו רישום הבית המשותף, לשינוי התקנון וההצמדות המיוחדות, ולשינוי הרכוש המשותף וחלק הדירות ברכוש המשותף הנובעים מהכללת תוספות בניה במסגרת הבית המשותף, מבלי צורך בהסכמת הקונה לכך ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות הקונה בדירה (לרבות שינוי בגודלה של הדירה, מיקומה וכיווניה). בחתימתו על חוזה זה נותן הקונה את הסכמתו הבלתי חוזרת לכל בקשה שתגיש החברה לתיקון ו/או לשינוי צו רישום הבית המשותף ו/או התקנון /או כל רישום אחר בקשר לבית המשותף. האמור לעיל יחול בתנאי שלא יגרע שטח הדירה על הצמדותיה (אם ישנן כאלה) עפ"י חוזה זה ובתנאי שזכויות הקונה ע"פ חוזה זה לא תיפגענה.

9.7. החברה רשאית לרשום הערות אזהרה וזיקות הנאה על המקרקעין ו/או על הבית המשותף ו/או על הרכוש המשותף, שתידרשנה, בין היתר, להבטחת זכויות דרך וחניה וזכויות שימוש במתקנים ובמערכות שנועדו לשימושם של בנינים אחרים או של בעלי דירות אחרים בבית המשותף או של צדדים שלישיים או של בעלי חלקות סמוכות למקרקעין, ולרבות זכויות מעבר לרשות המקומית לשם סילוק האשפה ו/או זכויות מעבר לחברה לאספקת הגז ו/או זכויות מעבר לחברת החשמל, מתקני חשמל, אנטנה מרכזית, מערכות הסקה, טלפון וכיו"ב, וכל הערת אזהרה וזיקת הנאה אחרת. מובהר בזאת, כי אין כל חובה על החברה להתקין איזה מהמערכות הנ"ל שאינן מופיעות במפרט הטכני.

9.8. החברה תהא זכאית, בכל שלב ואף לאחר הרישום כאמור לעיל, לבצע כל פעולה שמטרתה חלוקת המקרקעין ו/או איחודם ו/או חלוקתם מחדש ו/או שינוי בגבולות המקרקעין ו/או גודלו ו/או הפרשת חלקים מהם לצרכי ציבור, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ככל שאלה ידרשו ע"י הרשויות המוסמכות. בחתימתו על חוזה זה נותן הקונה מראש את הסכמתו הבלתי חוזרת לביצוע כל פעולה כאמור לעיל. האמור לעיל יחול בתנאי שלא יגרע שטח הדירה על הצמדותיה (אם ישנן כאלה) עפ"י חוזה זה ובתנאי שזכויות הקונה ע"פ הסכם זה לא תיפגענה.

9.9. הודע לקונה, כי מי מטעם החברה המטפל ברישום (לרבות עורכי-דין) אינם מייצגים את הקונה בעסקה נשוא הסכם זה והקונה רשאי להיות מיוצג בעסקה זו על-ידי עורך-דין מטעמו, אך לענין ביצוע פעולות הכרוכות ברישום זכויות הקונה בדירה כאמור, יפעלו תוך נאמנות לחברה ולקונה גם יחד.

10. **<u>התמורה</u>**

10.1. הקונה מתחייב בזה לשלם לחברה עבור התחייבויותיה עפ"י חוזה זה את התמורה כהגדרתה בחוזה זה, בסכום הנקוב בלוח התשלומים, נספח "ג" לחוזה זה (הכולל מע"מ בשיעור הקבוע בחוק במועד החתימה על החוזה) ובתוספת הפרשי הצמדה; וזאת, בשיעורים, במועדים ובתנאים כמפורט בלוח התשלומים. היה ויחול שינוי בשעור המע"מ, תשתנה בהתאם התמורה בכל הנוגע ליתרת התמורה שטרם נפרעה עד למועד השינוי.

10.2. הקונה יהיה רשאי להקדים תשלומים, בתנאי שהקדמת התשלומים כאמור לא תחייב הקדמת ביצוע התחייבות כלשהי של החברה, לרבות לא הקדמת התחייבות המהווה תנאי מוקדם לתשלום. במקרה שהקונה יקדים תשלום כאמור, ישלם הקונה הפרשי הצמדה עד למועד התשלום בפועל.

10.3. למען הסר ספק, ביקש הקונה הלוואה ו/או קיבל הלוואה ו/או היה זכאי לקבל הלוואה לצורך רכישת הדירה עפ"י חוזה זה, לא יהיה בכך כדי להשפיע על התחייבויות הקונה עפ"י חוזה זה והקונה מתחייב לשלם את מלוא התמורה החוזית וכל תשלום מהתשלומים הנקובים בלוח התשלומים ובחוזה זה, במלואם ובמועדם, אפילו לא קיבל הלוואה כלשהי לצורך רכישת הדירה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהקונה יקבל הלוואה כלשהי לצורך רכישת הדירה, תחולנה ההוראות הבאות:

10.3.1. קבלת ההלוואה היא באחריותו הבלעדית של הקונה ועל חשבונו בלבד, לרבות בדיקת תנאי ההלוואה ודרישות הבנק בקשר להלוואה. למען הסר ספק, אין ולא תהיה כל אחריות ו/או חבות של החברה כלפי הקונה בקשר לקבלת הלוואה כלשהי לצורך רכישת הדירה עפ"י חוזה זה.

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ ב ד ק

10.3.2. לבקשת הקונה, תסכים החברה לתת לקונה התחייבות לרישום משכנתא לטובת הבנק נותן ההלוואה הנ"ל, בנוסח שיהיה מקובל על החברה והבנק המלווה ובלבד שהנוסח שתדרוש החברה ו/או הבנק יהיה סביר, בתנאי שהקונה קיים את כל התחייבויותיו עפ"י חוזה זה עד למועד מתן ההתחייבות הנ"ל.

10.3.3. החברה לא חייבת לתת לקונה התחייבות לרישום משכנתא והיא רשאית לסרב למתן התחייבות זו, כל זמן שהקונה לא שילם מהון עצמי, לפחות סך של 100,000 ₪, ובכפוף לדרישות הבנק המלווה, לפני התשלום או התשלומים שבגינם מבקש הקונה לקבל התחייבות לרישום משכנתא כאמור לעיל.

10.4. כל סכום מתשלומי התמורה ששילם הקונה ייזקף לטובתו לפי סדר העדיפויות הבא: תחילה ע"ח קנס/ריבית פיגורים, אח"כ ע"ח הפרשי הצמדה, אח"כ ע"ח חובות כלשהם לחברה ולבסוף ע"ח קרן המחיר.

10.5. הוראות סעיף זה הן תנאים יסודיים של החוזה.

11. **<u>מסים ותשלומים</u>**

11.1. הקונה מתחייב לשלם, בנוסף לתמורה מיד עם דרישת החברה ו/או במועד הקבוע בחוזה זה ו/או בדין ו/או עפ"י הוראות כל רשות, לפני מועד מסירת הדירה לקונה (אלא אם כן נקבע במפורש שחובת תשלומו היא לאחר מועד המסירה), את התשלומים הבאים:

11.1.1. החברה תבצע על חשבונה את כל הנדרש בגין חיבור הבנין והדירה לתשתיות ויובהר בזאת כי הקונה ישלם או ישיב לחברה (ככל שהתשלום שולם על ידה ובלבד שהציגה לקונה אסמכתאות בגין ביצוע התשלום כאמור) את המפורט להלן וזאת בלבד: מים - גביית תשלום בגין מונה המים, שבוצע לרשות המים או לתאגיד המים, בהתאם לתעריפים הקבועים בספר התעריפים של רשות המים. גז - ככלל חיבורי הגז יעשו על ידי הקונה באופן עצמאי מול חברת הגז; הכל, בתוספת מע"מ כדין. במידה שמדובר במקרה חריג בו החברה ביצעה תשלום בגין פיקדון של אחד החיבורים למערכות הנ"ל עבור הקונה, תוכל לגבות את אותו הסכום מהקונה בכפוף להמצאת אסמכתא לקונה על ביצוע התשלום, כאמור לעיל. חשמל- לא יגבה מהקונה כל תשלום בגין חיבור הדירה לחשמל, וכל העלות הכרוכה בכך מוטלת על החברה בלבד. למען הסר ספק, גם התשלום בגין הבדיקות - "טסטים" - יחולו על החברה.

11.1.2. הקונה ישא בעמלות הנהוגות בבנק המלווה בגין הנפקת מכתבי הסבת ערבות לטובת בנק למשכנתאות מטעם הקונה, בתוספת מע"מ כדין.

11.1.3. הקונה ישא במס רכישה החל עפ"י הדין על רכישת הדירה עפ"י החוזה, במועד שייקבע ע"י שלטונות מיסוי מקרקעין, וימציא לחברה אישור המופנה ללשכת רישום המקרקעין, לפיו שולם על ידי הקונה מלוא מס הרכישה; וזאת, מיד עם קבלתו ממשרדי מיסוי מקרקעין.

הודע לקונה, כי דיווח רכישת הדירה על-פי חוזה זה לשלטונות מיסוי מקרקעין הנו באחריותו.

על אף האמור, יוגש הדיווח לשלטונות המס כאמור על ידי החברה, לרבות באמצעות באי-כוחה, בכפוף לקבלת אישורם המוקדם ובכפוף להמצאתם על ידי הקונה במועד חתימת חוזה זה של מלוא הטפסים, ההצהרות והאישורים הנדרשים, לרבות תוך פירוט האם הדירה הנרכשת הינה דירתו היחידה של הקונה, כמשמעות הדבר בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 (להלן בסעיף זה: **"החוק"**).

ככל שהקונה סבור כי הינו זכאי לפטור מלא או חלקי מתשלום מס הרכישה, מתחייב הקונה להמציא לחברה ולבאי-כוחה – בתוך 7 (שבעה) ימים ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי להגשת הדיווח על ידי החברה – את מלוא המסמכים הנדרשים להוכחת זכאותו לפטור כאמור, לרבות כפי שיפורטו על ידי החברה או באי-כוחה.

בסמוך לאחר תשלום מס הרכישה, ימציא הקונה לחברה ולבא-כוחה קבלה בדבר תשלום מלוא מס הרכישה בתוך המועד הקבוע בחוק.

הובהר לקונה כי בכל מקרה, החברה ובאי-כוחה לא ישאו באחריות כלשהי בקשר עם השומה בגין רכישת הדירה, לרבות לא בקשר עם השומה הסופית שתיקבע ו/או בקשר עם תשלומי השומה ושיעורם (אפילו אם אלה יהיו גבוהים מהנקוב בשומה העצמית שעליה חתם); והקונה ישא באחריות מלאה בקשר עם השומה העצמית וגובהה.

הודע לקונה, כי מי מטעם החברה המטפל ברישום (לרבות עורכי-דין) אינם מייצגים את הקונה בעסקה נשוא הסכם זה והקונה רשאי להיות מיוצג בעסקה זו על-ידי עורך-דין מטעמו, אך לענין

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ ב ד ק

ביצוע פעולות הכרוכות ברישום זכויות הקונה בדירה כאמור, יפעלו תוך נאמנות לחברה ולקונה גם יחד.

11.1.4. הקונה ישא בדמי ועד הבית/הוצאות ניהול של הבית המשותף, בסכומים, בשיעורים ובמועדים שיקבעו ע"י ועד הבית/נציגות/חברת הניהול, החל ממועד מסירת הדירה לקונה ואילך ובהתאם להוראות חוק המקרקעין.

11.1.5. בנוסף, ישא הקונה בכל ההוצאות הישירות והעקיפות הכרוכות בקבלת הלוואה ע"י הקונה וברישום משכנתא ו/או בקבלת התחייבות לרישום משכנתא ו/או בפדיון המשכנתא ו/או ברישום הערות אזהרה לטובת הקונה ו/או הבנק מטעמו. יובהר, החברה תישא באגרה לרישום הערת אזהרה בגין התחייבות לרישום משכנתא לטובת הבנק ממנו נטל הרוכש הלוואה.

11.1.6. הקונה ישא בכל המסים, האגרות, הארנונות, ההיטלים, המלוות, תשלומי החובה, דמי השירותים העירוניים ו/או הממשלתיים ו/או אחרים, החלים או אשר יחולו על הדירה ו/או על בעליה ו/או על המחזיקים בה, לרבות תשלומים בגין ארנונה לרשות המקומית, ביוב, מים, שמירה וכל תשלום אחר, לתקופה שתחילתה במועד המסירה ואילך ובלבד שאלה חלים על רוכשי דירות ע"פ דין. היטל השבחה שיוטל על המקרקעין ו/או הבניין בגין כל תכנית שאושרה עד מועד חתימת הסכם זה יחול על החברה. ככל שיוטל היטל השבחה אשר נובע מתכנית שתאושר לאחר מועד חתימת הסכם זה, אזי היטל זה יחול על הקונה וישולם על ידו ובלבד שהיטל ההשבחה לא הוטל עקב היתר בניה שהוצא/יוצא ע"י החברה לבניית הבניין ו/או עקב שינויים שיזמה החברה בתב"ע ו/או בהיתר הבניה ו/או בגין הקלה ו/או עקב זכויות בניה אשר החברה מימשה, לרבות בדרך של מכירתן או הצמדתן ובקשר לבניית הפרויקט בגינו נבנה הבניין.

11.1.7. הקונה ישא בחלק יחסי מההוצאות ומהתשלומים הכרוכים באחזקת ובבדק הרכוש המשותף, לפי חלקו של הקונה ברכוש המשותף, החל ממועד מסירת הדירה לקונה ואילך.

11.1.8. היה ומסיבה כלשהי סופקו לדירה מים ו/או חשמל לאחר מועד המסירה בעת שהדירה טרם חוברה למונים נפרדים, מתחייב הקונה לשלם לחברה ו/או למי שתורה את חלקו היחסי בצריכת המים ו/או החשמל, לפי דרישת החברה, מיד עם דרישתה הראשונה.

11.1.9. ככל שהקונה לא ישלם איזה מהתשלומים שחלים עליו על פי הוראות פרק 11 זה לעיל, ישא הקונה בכל קנס ו/או בריבית פיגורים שיוטלו בגין אי ביצוע התשלום במועד. מובהר לקונה, כי עליו לשלם את מלוא תמורת הדירה תוך שימוש אך ורק במספר שוברים שלא יעלה על מספר התשלומים כנקוב בלוח התשלומים, נספח "ג" לחוזה, ולחילופין, השימוש בשוברים נוספים ייעשה אך ורק בגין תשלום שלא יפחת מ- 75,000 ש"ח. עוד מובהר לקונה, כי חריגה מהאמור תיעשה אך ורק בהסכמת החברה, מראש ובכתב.

11.2. החברה רשאית, אך לא חייבת, לשלם במקום הקונה ועל חשבונו כל תשלום או סכום החלים על הקונה עפ"י הוראות חוזה זה והקונה לא שילמו במועדו, ובלבד שאי תשלום סכום זה עלול לעכב את החברה ו/או את הקבלן בביצוע איזו מהתחייבויותיהם ובלבד שנתנה לקונה, בנוסף, הודעה בכתב על כוונתה לעשות כן, לכל הפחות 15 יום מראש, והקונה לא ביצע התשלום עד לתום תקופת ההודעה כאמור. במקרה כזה, הקונה מתחייב להשיב לחברה כל סכום כאמור, בתוספת ריבית פיגורים (כהגדרתה להלן), מיד עם דרישתה הראשונה של החברה. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מכל טענה העומדת לקונה, בנסיבות הענין, כלפי הנושה העיקרי ולפי כל דין.

11.3. מבלי לפגוע באיזו מזכויות החברה, הרי בכל מקרה שהקונה יפגר בתשלום סכום כלשהו אשר עליו לשלם לחברה או לפקודתה, עפ"י חוזה זה, יהיה הקונה חייב לשלם לחברה ריבית פיגורים בשיעור של 8% לשנה (ואשר מגלמת בתוכה גם הפרשי הצמדה; לעיל ולהלן: "**ריבית פיגורים**"), על סכום הפיגור ובגין תקופת הפיגור. האמור בסעיף זה אינו מקנה לקונה זכות כלשהיא לפגר בתשלומים או לא לשלמם במועדם ובמלואם, כי אם בא להוסיף ולא לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה בגין ההפרה.

11.4. החברה מתחייבת לשלם לקונה ריבית פיגורים, כהגדרתה לעיל, בגין תשלומים שעל החברה לשלם לקונה לפי חוזה, ובלבד שחלפו שבעה ימים ממועד התשלום שנקבע בחוזה זה.

12. **<u>יפוי כח</u>**

12.1. הקונה מתחייב לחתום במעמד החתימה על חוזה זה, על יפוי כוח בנוסח המצורף כנספח "ד" לחוזה זה.

_____ _____

אלעד סנטר בע"מ הקונה

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ ב ר ק

12.2. יפוי הכח, נספח "ד" לחוזה זה, ישמש אך ורק לשם ביצוע הוראות חוזה זה וכל הנובע ממנו, לרבות רישום ו/או ייחוד ו/או שינוי ו/או ביטול של הערות אזהרה, חתימה על התקנון וכל שינוי בו, חתימה בשם הקונה על כל מסמך הדרוש לביצוע חוזה זה, רישום הזכויות בדירה ע"ש הקונה עפ"י הוראות חוזה זה, לרבות חתימה בשם הקונה על חוזה חכירה עם רשות מקרקעי ישראל ביחס לזכויות בדירה, רישום משכנתא על הדירה ו/או כל רישום אחר שיידרש ע"י הגוף ו/או המוסד שנתן לקונה הלוואה לצורך רכישת הדירה, רישום הבית המשותף והתקנון, רישום זיקות הנאה וכל רישום אחר עפ"י הוראות חוזה זה וביצוע כל פעולה הדרושה לצורך קיום הוראות החוזה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהסמכויות וההרשאות שהוענקו לחברה ולמיופי הכח האחרים ביפוי הכח.

12.3. נתנה החברה, לבקשת הקונה, התחייבות לרישום משכנתא לטובת בנק או לטובת מוסד כספי אחר, תיחשב בקשת הקונה הנ"ל כהוראה בלתי חוזרת לחברה לרשום לטובת הבנק הנ"ל משכנתא, לפי שטר המשכנתא שימציא הבנק לחברה; והחברה רשאית להשתמש ביפוי הכח, בכל הקשור למשכנתא הנ"ל, לרבות לצורך רישומה, ביטולה או מחיקתה בכפוף להוראות הסכם זה ולהוראות כל דין.

12.4. מתן יפוי הכח לא ישחרר את הקונה מן החובה למלא בעצמו אחר מלוא התחייבויותיו בחוזה זה ולחתום בעצמו על כל המסמכים הקשורים בהן.

12.5. הקונה מאשר שהודע לו שזכויות צדדים שלישיים, לרבות בנקים ורוכשי זכויות אחרים בפרויקט, תלויות ו/או קשורות בהוראות הקבועות ביפוי הכח ולפיכך יפוי הכח והוראותיו הם בלתי חוזרים.

12.6. הוראות סעיף זה מהוות הוראות בלתי חוזרות למיופי הכח לפעול על פי יפוי הכח.

13. **<u>העברת זכויות</u>**

13.1. החברה זכאית להעביר את זכויותיה או התחייבויותיה לפי חוזה זה, כולן או מקצתן, לכל אדם או גוף משפטי זולתה, מבלי להיזקק להסכמת הקונה, בתנאי שזכויות הקונה עפ"י חוזה זה לא תפגענה ובלבד שהחברה תיוותר ערבה כלפי הקונה למילוי כל ההתחייבויות שהעבירה.

13.2. ידוע לקונה והוא מתחייב לא להעביר ו/או למכור את הדירה כולה או חלקה בתמורה או ללא תמורה לצד ג' החל מיום רכישתה ועד חלוף 5 (חמש) שנים מיום קבלת תעודת גמר לדירה או עד חלוף 7 (שבע) שנים ממועד ביצוע ההגרלה (אשר בעקבותיה נרכשה הדירה), המוקדם מביניהם, לרבות חתימה של הקונה על הסכם מכר ו/או התחייבות להעברת זכויותיו בדירה עם צד ג' בטרם תום 5 (חמש) ו7 (שבע) השנים כאמור, על פיו הזכויות בדירה יועברו לאחר תום 5 (חמש) ו7 (שבע) השנים הנ"ל. יחד עם זאת, הקונה יהיה רשאי להשכיר את הדירה למגורים בלבד.

13.3. בכפוף לאמור לעיל, הקונה יהא רשאי להעביר את זכויותיו והתחייבויותיו לפי חוזה זה לאחר (להלן: **"הנעבר"**), עוד בטרם נרשמו הזכויות בדירה על שמו עפ"י הוראות חוזה זה לעיל, אך רק לאחר קבלת ההחזקה בדירה; בתנאי מוקדם, שמילא אחר כל התחייבויותיו כלפי החברה; בתנאי מוקדם נוסף, שקיבל את הסכמת החברה והבנק המלווה, מראש ובכתב, להעברת הזכויות בדירה לנעבר, כאשר החברה לא תסרב ליתן הסכמתה להעברת הזכויות בדירה לנעבר, כי אם מטעמים סבירים; ובתנאי מוקדם נוסף, שהקונה והנעבר ימלאו אחר כל התנאים וימציאו לחברה את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן:

13.3.1. הקונה שילם את מלוא התמורה המגיעה ממנו לחברה וביצע את כל התשלומים החלים עליו, עפ"י הוראות החוזה, לרבות המצאתו לחברה של אישור מס רכישה בגין רכישת הדירה מאת החברה.

13.3.2. הקונה הודיע לחברה בכתב על רצונו להעביר את זכויותיו בהתאם לחוזה זה וקיבל את הסכמתה המפורשת של החברה להעברת הזכויות, מראש ובכתב.

13.3.3. הקונה המציא לחברה חוזה חתום בין הקונה לבין הנעבר, מאומת בידי עו"ד, בדבר העברת מלוא הזכויות וההתחייבויות עפ"י חוזה זה לנעבר.

13.3.4. הקונה המציא לחברה כתב התחייבות חתום של הנעבר, מאומת בידי עו"ד, כי הוא מקבל על עצמו את כל התחייבויות הקונה עפ"י חוזה זה.

13.3.5. הקונה המציא לחברה יפוי כח נוטריוני של הנעבר בנוסח זהה ליפוי הכח, נספח "ד" לחוזה זה.

13.3.6. הקונה המציא לחברה אישורים המעידים, כי כל המסים, האגרות והתשלומים, מכל מין וסוג, שיחולו בגין ההעברה ו/או ההסבה מהקונה לנעבר ו/או שינבעו כתוצאה ממנה, שולמו ע"י הקונה ו/או הנעבר, לרבות אישור מס שבח, אישור מס מכירה, אישור מס רכישה, ואישור הרשות המקומית והועדה

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ ב ר ק

המקומית לתכנון ולבניה על העדר חובות ועל העדר התנגדות להעברת הזכויות בדירה מהקונה לנעבר.

13.3.7. הקונה והנעבר חתמו על טפסי העברת הזכויות המקובלים והנהוגים בחברה בעת העברת הזכויות ושילמו לה דמי טיפול בקשר להעברה הנ"ל, בסכום הקבוע ו/או שיקבע בדין.

13.3.8. הקונה המציא לחברה אישור נציגות הבית המשותף, כי הקונה שילם לה את דמי ועד הבית שיחולו עד לאותו מועד.

13.3.9. הקונה המציא לחברה אישור מהבנק או מהמוסד הכספי ממנו קיבל הקונה הלוואה למימון רכישת הדירה, כי הלוואת המשכנתא והמשכנתא סולקו או נגררו לנכס אחר; וכן, אישור על שחרור החברה ו/או רשות מקרקעי ישראל מכל התחייבות לרישום המשכנתא, בנוסח סביר ומקובל שייקבע ע"י החברה.

13.3.10. הקונה המציא לחברה בקשה מהבנק שממנו יקבל הנעבר הלוואה לרכישת הזכויות מהקונה, לקבלתה מהחברה של התחייבות לרישום משכנתא, תוך ציון סכום המשכנתא; והחברה אישרה את נוסח כתב ההתחייבות.

13.3.11. הנעבר שילם לחברה דמי טיפול בגין התחייבותה לרישום משכנתא בגין הלוואה שקיבל הנעבר, אם קיבל הלוואה כזו, בסכום הקבוע ו/או שיקבע בדין.

13.3.12. הקונה המציא לחברה תצהיר שלו הכולל הצהרות, כדלקמן: 1. כי אין על הדירה או בקשר אליה חובות, התחייבויות, עיקולים, הערות, משכונות, משכנתאות וכל שעבוד אחר; ו-2. כי הציג בפני הנעבר כל מידע וכי הוסיף וצירף להסכם ההתקשרות עם הנעבר כל מסמך, הנוגעים לתנאי רכישת הדירה מאת החברה (לרבות חוזה מכר זה, על כלל נספחיו, ולרבות הוראות התחזוקה), הנוגעים לזכויותיהם של הקונה ושל הנעבר כלפי החברה (לרבות אגב מיני הסכמי פשרה עם החברה, ככל שנחתמו) והנוגעים למצבה הפיסי של הדירה (לרבות בקשר לתיקונים שבוצעו בדירה); והכל, בנוסח שייקבע ע"י החברה, כשהוא חתום ומאומת כדין בידי עו"ד. מוסכם, כי בכל מקרה שהקונה לא יקיים אחר הוראות סעיף זה, ישפה הקונה את החברה בגין כל נזק או הוצאה, ישירים או עקיפים, שייגרמו לחברה כתוצאה מתביעה או כתוצאה מהליך אחר שיינקטו כנגדה על ידי הנעבר כתוצאה מאי הגילוי הנדרש לעיל על ידי הקונה (ביחסיו עם הנעבר).

13.3.13. מבלי לפגוע באמור לעיל, תהא החברה רשאית לדרוש שהקונה והנעבר ימציאו לה כל מסמך נוסף שיהיה דרוש לשם ביצוע יעיל ונכון של העברת הזכויות, והם ימלאו אחר כל דרישה חוקית של החברה לצורך העברת הזכויות.

14. **<u>ליווי בנקאי והבטחת כספי הקונה</u>**

14.1. הקונה מצהיר, כי ידוע לו, שלצורך מימון בניית הפרויקט ע"י החברה, לרבות בניית הבנינים, הבנין והדירה, חתמה החברה ו/או תחתום על הסכם ליווי עם הבנק המלווה, שבמסגרתו הוטל ו/או יוטל שעבוד ו/או משכון ו/או משכנתא לטובת הבנק המלווה על המקרקעין, לרבות הבנינים, הבנין והדירה. הקונה מצהיר, כי ידוע לו שהחברה משעבדת וממחה ו/או רשאית לשעבד ולהמחות, בהמחאה על דרך שעבוד, לטובת הבנק המלווה, את המקרקעין ואת זכויותיה בפרויקט, לרבות את כל זכויותיה כלפי הקונה עפ"י חוזה זה, בשעבודים קבועים וצפים, ראשונים בדרגה ו/או בכל דרגה אחרת, ללא הגבלה בסכום וללא השתתפות אחרים ו/או בכל תנאי אחר, וזאת להבטחת פירעונם של שירותי אשראי ומתן שירותים בנקאיים ע"י הבנק המלווה במסגרת ליווי הפרויקט והכל בכפוף לחוק המכר דירות הבטחת השקעות. לפיכך, הקונה מתחייב לחתום עפ"י דרישת הבנק המלווה, על נספח הליווי הבנקאי, בנוסח המצורף לחוזה זה **<u>כנספח ה'</u>**; ואם לא צורף הנספח הנ"ל במועד החתימה על החוזה - לפי הנוסח שיקבע ע"י הבנק המלווה כמקובל בליווי פרויקטים; וכן, מתחייב הקונה לשלם את מלוא התמורה אך ורק לחשבון המיוחד כהגדרתו בנספח "ג", הכל בהתאם למפורט בנספח "ה" הנ"ל.

14.2. החברה תמציא לקונה מכתב החרגה מותנה מאת הבנק המלווה בהתאם להוראות הדין; וכן תמציא לקונה – על חשבונה – מכתב החרגה קבוע (סופי) בגין הדירה מאת הבנק המלווה, וזאת בכפוף ולאחר התקיים כל אלה, במצטבר: תשלום מלוא התמורה החוזית, מסירת ההחזקה בדירה לקונה וחתימתו עבור הקונה של הסכם חכירה עם מינהל או יצירתה של בטוחה חליפית כאמור, לרבות רישום הערת אזהרה לטובת הקונה בלשכת רישום המקרקעין או רישום זכויות החכירה בדירה על שם הקונה בלשכת רישום המקרקעין, כאמור בסעיפים 9.1 ו- 9.2 לעיל והכל בכפוף להוראות חוק המכר דירות הבטחת השקעות.

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ ב ר ק

14.3. החברה תמציא לקונה - על חשבונה - מכתב החרגה קבוע (סופי) בגין הדירה מאת הבנק המלווה, וזאת בכפוף ולאחר התקיים כל אלה, במצטבר: תשלום מלוא התמורה החוזית, מסירת ההחזקה בדירה לקונה וחתימתו עבור הקונה של הסכם חכירה עם רשות מקרקעי ישראל או יצירתה של בטוחה חליפית כאמור, לרבות רישום הערת אזהרה לטובת הקונה בלשכת רישום המקרקעין או רישום זכויות החכירה בדירה על שם הקונה בלשכת רישום המקרקעין, כאמור בפרק 9 לעיל.

14.4. מובהר, כי החברה רשאית לשעבד את המקרקעין ו/או את הדירה ללא כל הגבלה בסכום ובאופן שזכויות הקונה תהיינה קודמות ועדיפות על כל זכות אחרת למעט זכויות הבנק המלווה, לטובת מי שהחברה תמצא לנכון, מעת לעת, ובלבד שהדירה תהא משוחררת מכל שעבוד כאמור במועד מסירת ההחזקה בדירה לקונה, למעט שעבוד שנעשה לבקשת הקונה והכל בכפוף להוראות חוזה זה. למען הסר ספק מובהר בזה, כי השעבוד הרובץ על המקרקעין, הבנינים והבנין לטובת הבנק המלווה את הבניה (השעבוד בדרגה ראשונה, כהגדרתו לעיל), יוסר מהדירה אך ורק לאחר שתושלם בנית הדירה וההחזקה תמסר לקונה, הקונה ישלם את מלוא התמורה לחשבון המיוחד כהגדרתו בנספח "ג", כל הערבויות הבנקאיות שהונפקו לטובת הקונה יבוטלו כדין, בהתאם לתנאיהן ומבלי שנדרש הבנק המלווה לשלם סכומים כלשהם על פיהן, והקונה חתם על מסמכי ביטול הערבויות בהתאם לדרישת הבנק המלווה.

14.5. החברה מתחייבת להבטיח את הכספים שישלם הקונה לחברה על חשבון התמורה עפ"י הוראות החוזה, למעט בגין רכיב המע"מ (כהגדרתו ובהתאם לחוק המכר דירות הבטחת השקעות; וזאת, ע"י מתן ערבות בנקאית מתאימה לקונה לפי החוק או פוליסת ביטוח עפ"י החוק, הכל לפי שיקול דעתה של החברה, בכפוף להתחייבות הקונה כאמור בסעיף 14.10 להלן ובהתאם לתנאי המכרז.

ידוע לקונה, כי ככל שהבטוחות על פי חוק המכר תונפקנה באופן דיגיטלי, אזי הבטוחות תשלחנה לקונה בדוא"ל לכתובת שרשומה בכותרת הסכם זה לעיל.

14.6. החברה תהיה זכאית לבחור את אופן הבטחת הכספים ששילם לה הקונה ותהיה זכאית להבטיח חלק מן התשלומים באופן אחד וחלק מן התשלומים באופן אחר. כמו כן, תהיה החברה זכאית להחליף – על חשבונה – בטוחה שניתנה בבטוחה אחרת, עם יצירת הבטוחה החליפית. במקרה כזה, מתחייב הקונה להחזיר לחברה את הבטוחה המוחלפת. בכל מקרה, מיד עם יצירת הבטוחה החליפית תהיה הבטוחה המוחלפת בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף, בלא צורך בהסכמה או באישור כלשהו של הקונה והכל בכפוף לחוק המכר דירות הבטחת השקעות. כמו כן, יחזיר הקונה את הבטוחה עם מסירת הדירה עפ"י הוראות חוזה זה (ככל שהבטוחה אינה דיגיטלית). מוסכם, כי על היזם ליידע את הקונה על החלפת הערבות הבנקאית בפוליסת הביטוח ולהפך.

14.7. הקונה מאשר, כי הואיל והוא מבוטח על ידי החברה בבטוחה להבטחת כספו בהתאם לחוק אשר אינה הערת אזהרה, הוא מתחייב שלא יגרום לרישום הערת אזהרה לטובתו בלשכת רישום המקרקעין, גם אם ניתן יהיה לרשום הערת אזהרה כאמור לעיל.

14.8. הקונה נותן בזה הוראה בלתי חוזרת לחברה להעביר לבנק שיוציא את הבטוחה כאמור את כל זכויותיו עפ"י החוזה, ובלבד שהבנק ישלם לקונה את הסכום המגיע לו עפ"י הבטוחה והכל בכפוף להוראות כל דין.

14.9. הקונה מתחייב לחתום על כתב הוראות בלתי חוזרות לבנק, בנוסח שידרש ע"י הבנק, לנכות מהכספים המגיעים לקונה עפ"י הבטוחה כל סכום שהקונה חייב לבנק או לבנק אחר, ממנו קיבל הקונה כספים לרכישת הדירה. כמו-כן במקרה בו יבקש לממש את הערבות שקיבל – בהתאם לתנאיה – מתחייב הקונה לאשר בחתימתו את דבר קבלת חשבונית זיכוי (הודעת זיכוי) שתוציא לו החברה, וזאת כנגד ביצוע התשלום על פי הערבות.

14.10. הבטוחה לא תהיה ניתנת להסבה והיא תבוטל מיד עם הסבת זכויות הקונה לצד שלישי כלשהו, אלא אם כן הסכימו החברה והבנק המלווה להסבת הזכויות כאמור, מראש ובכתב.

14.11. ככל שהדבר יידרש, מתחייב הקונה להפקיד במועד המסירה, כל ערבות, לרבות הערבות הבנקאית שקיבל מהחברה, קודם למסירת הדירה לידיו, וזאת במסגרת הסדר נאמנות חוקי, ככל שקיים, ובלבד שזה יאושר תחילה בידי הבנק המלווה ובכפוף להוראות חוק המכר דירות הבטחת השקעות. במקרה כזה, הנאמן יהא רשאי להעביר את הערבות לחברה או לבנק, עם קבלתו אצלו עבור הקונה של הסכם חכירה עם רשות מקרקעי ישראל או עם יצירתה של בטוחה חליפית כאמור, לרבות רישום הערת אזהרה לטובת הקונה בלשכת רישום המקרקעין או רישום זכויות החכירה בדירה על שם הקונה בלשכת רישום המקרקעין, כאמור בסעיפים 9.1 ו-9.2 לעיל והכל בהתאם להוראות הדין.

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ ב ר ק

14.12. הקונה אינו רשאי לעכב החזרת הערבות לחברה עקב טענה של חוב, קיזוז, עכבון, טענות בדבר ליקויי בניה ואי התאמה וכיו"ב. עיכב הקונה החזרת הערבות שלא עקב סיבות הקשורות בחוק המכר דירות, יהא הקונה חייב, בנוסף לכל סנקציה אחרת הקבועה בחוזה, בתשלום כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לחברה כתוצאה מכך, לרבות אך לא רק, בעמלה המשולמת לבנק המלווה בגין תקופת העיכוב, כפי שיוכח על ידי החברה.

15. **<u>הפרה ותרופות</u>**

15.1. על הפרת חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א - 1970.

15.2. אם הקונה לא ישלם אחד או יותר מן הסכומים שעליו לשלמם על פי החוזה לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו, במלואו ובמועדו, ו/או בכל מקרה של הפרה יסודית של החוזה ע"י הקונה, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, לאחר שדרשה מהקונה לתקן את ההפרה בתוך 10 יום והקונה לא עשה כן בתוך התקופה כאמור, לבטל את החוזה ולמכור את הדירה לאחר, בלא כל התראה נוספת.

15.3. במקרה שבו בוטל החוזה ע"י החברה כאמור בס' 15.2 לעיל ו/או בכל מקרה אחר של ביטול החוזה, בין אם ע"י החברה ובין אם ע"י הקונה, תחולנה ההוראות שלהלן:

15.3.1. במקרה שהחוזה בוטל ע"י החברה כאמור בס' 15.2 דלעיל ו/או במקרה שהחברה ביטלה את החוזה עקב הפרה יסודית מצד הקונה, ישלם הקונה לחברה פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בסכום השווה ל- 2% (שני אחוזים) מסכום התמורה, בתוספת הפרשי הצמדה בהתאם לתנאי ההצמדה הקבועים בנספח "ג", ממועד חתימת חוזה המכר ועד למועד תשלום הסכום (להלן: "**הפיצויים המוסכמים**"), מבלי שהחברה תצטרך להוכיח נזק כלשהו. אין בפיצויים המוסכמים כדי לגרוע מכל סעד אחר ו/או נוסף ו/או חילופי לו זכאית החברה על פי הדין, ובלבד שהחברה לא תהיה זכאית לכפל פיצוי בגין אותו רכיב נזק. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הסביר, לקזז את סכום הפיצויים המוסכמים מתוך הסכומים ששולמו לה ע"י הקונה.

15.3.2. אם במועד ביטול החוזה (מכל סיבה שהיא), יחולו על זכויותיו של הקונה בדירה ו/או על הדירה משכנתא ו/או שעבוד אחר ו/או עיקולים ו/או הערה ו/או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו - בין אם נרשמו בפועל ובין אם לאו – מתחייב הקונה להסירם תוך 21 יום מיום ביטול החוזה. כמו כן, אם נתנה החברה לצד שלישי כלשהו התחייבות לרישום משכנתא ו/או שעבוד אחר על זכויותיו של הקונה בדירה, מתחייב הקונה להמציא לחברה, תוך 21 יום מיום ביטול החוזה כאמור, אישור בכתב מאת התאגיד הבנקאי ו/או המוסד הכספי ו/או האדם ו/או הגוף שלטובתו ניתנה התחייבות החברה, כי הוא שיחרר את החברה מהתחייבותה לרישום המשכנתא ו/או השעבוד על הדירה. כמו כן, ישיב הקונה לחברה את כל הערבויות הבנקאיות שנמסרו לו, כולל ערבויות שהוסבו לצד ג'. בחתימתו על חוזה זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נותן הקונה לחברה הרשאה בלתי חוזרת, כי ככל שלא יבצע הקונה התחייבויותיו כאמור לעיל תוך 21 יום מיום ביטול החוזה מכל סיבה שהיא, רשאית החברה לעשות את כל הדרוש - ובכלל זה להשתמש בכספים ששולמו לה ע"י הקונה ובייפוי הכח הבלתי חוזר - לצורך שחרור הדירה וסילוק כל משכנתא (לרבות התחייבות לרישום משכנתא) ו/או שעבוד אחר (לרבות התחייבות לרישום שעבוד אחר) ו/או הערות ו/או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו ו/או עיקולים הרובצים על זכויותיו של הקונה בדירה - בין אם נרשמו ובין אם לאו - לרבות על דרך של סילוק כל סכום המגיע מאת הקונה לכל תאגיד בנקאי, מוסד כספי, אדם ו/או גוף אחר, שלטובתם רובצים על זכויות הקונה המשכנתא ו/או השעבוד האחר ו/או ההערה ו/או הזכות ו/או העיקול הנ"ל, לפי הענין. החברה תהיה רשאית, לפי שקול דעתה הסביר, לקזז מתוך הכספים שהיא חייבת בהשבתם לקונה כתוצאה מביטול החוזה כאמור, את הפיצוי המוסכם בלבד, את התשלומים שישולמו על ידי החברה, אם ישולמו, לשחרור הדירה ממשכנתאות, שעבודים, הערות, זכויות ועיקולים, ככל שאלה תלויים ברוכש ונרשמו כתוצאה מחוב/ משכנתא או עיקול שנוצר בעניינו. למען הסר ספק, החברה לא תהיה חייבת לעשות שימוש בזכותה ובסמכויותיה כאמור לעיל, והדבר נתון לשקול דעתה הסביר. אין באמור כדי לגרוע מזכויות החברה על פי הדין הכללי, למקרה שתחליט שלא לגבות את סכום הפיצוי המוסכם.

15.3.3. עם ביטול החוזה, החברה תשיב לקונה הדירה את הכספים ששילם לחברה על חשבון התמורה בערכם הריאלי כאמור להלן; וזאת, לא יאוחר מ- 45 יום מיום פינוי הדירה על ידי הקונה, מקום בו קיבל את החזקה בדירה; ובמקרים שבהם טרם נמסרה החזקה – לא יאוחר מ- 45 יום מיום הביטול. חובת ההשבה כוללת את השבת כספו של קונה הדירה בצירוף הפרשי הצמדה למדד תשומות הבניה, החל

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ ב ר ק

מהמדד הידוע במועד כל תשלום ועד למועד ביצוע ההשבה כאמור, בהתאם למנגנון ההצמדה שקבוע בפרק 8 לנספח ג' להסכם (לוח התשלומים) ; ובניכוי כל הסכומים להם זכאית החברה עפ"י הוראות ס' 15.3.1 ו- 15.3.2 דלעיל, מובהר בזאת, שהערבויות הבנקאיות שהונפקו לקונה תהיינה בטלות עם ביטול החוזה כאמור, החזר הכספים לקונה יעשה אך ורק בכפוף להשבת הערבויות הבנקאיות שהונפקו לקונה לידי החברה.

15.4. הפרה החברה את החוזה הפרה יסודית המזכה את הקונה בביטול החוזה עפ"י דין, והחוזה בוטל ע"י הקונה, יהיה זכאי הקונה אך ורק להשבת הכספים ששילם לחברה ע"ח התמורה ; בצירוף הפרשי הצמדה למדד תשומות הבניה, החל מהמדד הידוע במועד כל תשלום ועד למועד ביצוע ההשבה כאמור, בהתאם למנגנון ההצמדה שקבוע בפרק 8 לנספח ג' להסכם (לוח התשלומים) ; לאחר ניכוי כל חוב לחברה עפ"י הוראות חוזה זה ועפ"י דין. אין באמור כדי לפגוע בזכויות הקונה עפ"י כל דין.

15.5. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזה, כי עם ביטול החוזה אין באחריות בחברה להשיב לקונה כל יתר התשלומים וההוצאות ששילם הקונה לתאגיד בנקאי ו/או לגוף כלשהו אחר בקשר למימון רכישת הדירה ו/או כל מס, קנס, היטל, אגרה ותשלום חובה אחר ששילם הקונה לגוף ו/או לרשות כלשהי בקשר לרכישת הדירה על ידו ו/או בקשר לחתימתו על חוזה זה ויהיה עליו לפנות באופן עצמאי ולבחון את זכאותו להשבת התשלומים כאמור.

16. **<u>הוראות כלליות</u>**

16.1. הסכם זה כפוף לתנאי היתר עיסקא בנוסח המקובל בבנקים, בנוסח המצורף לחוזה זה **<u>כנספח ז'</u>**.

16.2. היה הקונה תושב חוץ, יהא עליו לקיים אחר הוראות החוק הישראלי החלות על תושבי חוץ בכל הקשור לרכישת נכס מקרקעין בישראל.

16.3. שיהוי ו/או המנעות החברה משימוש באיזו מזכויותיה עפ"י חוזה זה או עפ"י דין, לא ייחשב כויתור מצידה והיא תהא רשאית להשתמש בזכויותיה עפ"י החוזה או עפ"י כל דין, כולן או חלקן, בכל עת שתמצא לנכון. השיהוי ו/או ההימנעות כאמור לא ישמשו לטענות השתק, שיהוי, ויתור ו/או מניעות כלשהי.

16.4. לקונה לא תהיה זכות עכבון מכח כל דין על כל נכס ו/או מסמך של החברה ו/או על כל נכס ו/או מסמך אחרים בקשר לחוזה זה המוחזקים אצלו ו/או אצל מי מטעמו.

16.5. למען הסר ספק, מובהר בזה, כי כל הצעה, טופס הרשמה, טופס בקשה לרכישה, זיכרון דברים, מזכר הבנות, כתב אופציה, מכתב, פרסום, פרוספקט, דגם, תכנית, תשריט, מצג, הסכם, התחייבות, חילופי דברים וכל מסמך אחר, בין בכתב ובין בע"פ, בין במישרין ובין בעקיפין, שלא נכללו במפורש בחוזה זה ואשר נעשו, אם בכלל, לפני חתימת חוזה זה ו/או לאחר חתימתו אך לא נערכו בכתב ולא נחתמו ע"י שני הצדדים, בכל הקשור לדירה ו/או לבנין ו/או לבנינים ו/או למקרקעין ו/או לפרויקט (לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל - בכל הקשור לשטח הדירה, המידות, הגבהים, סוג החומרים, שיטות ואופני הבניה, שינויים ותוספות, ציפוי הקירות החיצוניים, מועדים, תמורה ותשלומים, ערבויות, בטוחות, הלוואות, מענקים, שירותים שונים, מערכות וכל ענין אחר), הינם בטלים ומבוטלים ואין להם כל תוקף מחייב בין הצדדים והקונה לא יוכל להסתמך עליהם בכל דרך שהיא. מובהר, כי אין באמור כדי לשלול מהקונה עילות תביעה הנובעות מפרסומים ומצגים שנעשו מטעם החברה ערב כריתת חוזה המכר, לדוג' עילות בגין הטעיה או מצג שוא, העומדות לקונה מכח חוקים שונים, כגון : חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, או חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973. עוד מובהר, כי שלילת תוקפם של מצגים ופרסומים טרום חוזיים, לא תחול במקרה שהחוזה או נספחיו אינם כוללים מידע מספק בדבר פרטי הדירה.

16.6. כל שינוי או תוספת לחוזה זה יהיו בתוקף אך ורק אם נעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים לחוזה.

16.7. ביצוע איזו מהתחייבויות החברה עפ"י חוזה זה מותנה בכך שהקונה יקיים תחילה אחר התחייבויותיו הוא עפ"י החוזה, במלואן ובמועדן.

16.8. כלל הקונה מספר יחידים, יחולו התחייבויות הקונה עפ"י חוזה זה במאוחד ובנפרד על כל יחידי הקונה. בכל מקרה שאחד מיחידי הקונה יחתום על מסמך, כתב, מכתב ו/או אישור כלשהו בכל ענין ודבר הקשור בחוזה זה, ביצועו, פרשנותו, וכל הנובע הימנו, תחייב חתימתו גם את יתר יחידי הקונה וחתימת כל אחד מיחידי הקונה על חוזה זה תיחשב, לכל דבר וענין, כהסכמה וכמתן הרשאה בלתי חוזרת לכל אחד מיחידי הקונה האחרים לחייבו בחתימתו כאמור לעיל. במקרה של ביטול ההסכם, כל יחידי הקונה יחתמו על הביטול.

_____ _____

אלעד סנטר בע"מ הקונה

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ ב ר ק

16.9. סמכות השיפוט בכל מחלוקת או סכסוך הנובעים מהסכם זה, לרבות בקשר עם כריתתו, תוקפו, קיומו, אכיפתו, הפרתו או פרשנותו, תהיה לבית המשפט בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 לפי העניין.

16.10. **הקונה מצהיר, כי ידוע לו שמשרד עורכי הדין רועי הרם ודורון בודוביץ ו/או מי ממשרדם מייצגים את החברה בעסקה נשוא חוזה זה; כי אינם מייצגים את הקונה בעסקה נשוא חוזה זה; וכי הקונה רשאי להיות מיוצג בעסקה זו על-ידי עורך-דין מטעמו. עוה"ד מטעם החברה מוסמכים לייצג גם את הקונה אך ורק בכל הנוגע לרישום הזכויות בדירה ע"ש הקונה עפ"י הוראות חוזה זה, לרבות רישום הבית המשותף והתקנון וכל פעולת רישום אחרת, אם וככל שתחליט החברה לבצעה עפ"י הוראות חוזה זה ובאמצעות עוה"ד כאמור, שאז יפעלו תוך נאמנות לחברה ולקונה גם יחד.**

16.11. ידוע לקונה שהחתימה על חוזה המכר ונספחיו עשויה להתבצע באמצעים דיגיטליים, באמצעות חתימה על גבי מסך מחשב או בכל אמצעי חתימה דיגיטלי אחר והכל בכפוף להוראות כל דין. מסמכי ההסכם החתומים ונספחיהם יישלחו לקונה באופן דיגיטלי בלבד, לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר לחברה. החברה לא תשלח לקונה עותק פיזי של ההסכם ו/או נספחיו (לרבות תכניות המכר), וחתימת הקונה על מסמכי המכר לרבות התכניות בפורמט הנתמך על ידי מערכת החתימה הדיגיטלית תחייב אותו לכל דבר ועניין. ככל שהקונה יבקש לקבל את תכניות המכר בקנה מידה, יהיה רשאי לפנות לחברה בבקשה לקבלת קובץ דיגיטלי מתאים, לרבות תוך הפניה לתכניות כאמור שמצויות באתר הפרויקט.

16.12. כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הן כמפורט במבוא לחוזה. לאחר מסירת הדירה תהיה כתובת הקונה בדירה, אלא אם הודיע לחברה בכתב על כל כתובת אחרת. שינה הקונה את כתובתו, יודיע על כך לחברה בדואר רשום והכתובת שצוינה בהודעה הנ"ל תהיה כתובתו לצורך זה, החל ממועד קבלת ההודעה. כל הודעה שתשלח ע"י כל אחד מהצדדים לחוזה זה לצד האחר לפי הכתובות הנ"ל, תחשב כמתקבלת על ידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום; ואם נמסרה ביד - מיד עם מסירתה; בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני – ביום העסקים הבא לאחר מועד משלוחה בפועל, ידוע לקונה שכתובת הדוא"ל כמפורט במבוא להסכם וכן כתובת הדוא"ל דרכה התקבלה אצל הקונה הודעת הזכיה לבחירת הדירה מהוות כתובת רשמית למסירת הודעות על ידי החברה מכל סוג. החברה לא תידרש להמציא אישור בדבר קריאת הודעת דוא"ל ודי יהיה באישור מסירת דוא"ל (אישור כהגדרתו בתוכנת דוא"ל), על הקונה האחריות לעדכן את החברה ככל ויחליף תיבת דוא"ל.

<u>ולראיה באו הצדדים על החתום</u>:

אלעד סנטר בע"מ – באמצעות מורשה החתימה מטעמה _____

_____
יחיד הקונה 1

_____
יחיד הקונה 2

הריני מאשר את חתימת הקונה/ים בפניי.

_____ _____
תאריך **_____, נציג החברה**

_____ _____
אלעד סנטר בע"מ הקונה

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ ב ר ק

נספח ב1'

לכבוד
אלעד סנטר בע"מ

הנדון: **אישור קבלת עותק הוראות התחזוקה**

לבקשתכם, הננו מאשרים, כי קיבלנו עותק מהוראות התחזוקה כשהם חתומים ע"י החברה.

ולראיה באנו על החתום:

_____
הקונה

אימות עו"ד

אני הח"מ, _____, עו"ד, מאשר/ת בזה כי ה"ה, _____, **ת.ז.** _____, **ו-**_____, **ת.ז.** _____ חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך: _____.

_____
חתימת וחותמת עוה"ד

_____ _____
אלעד סנטר בע"מ הקונה

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ ב ד ק

נספח ג' – לוח תשלומים ומועד מסירת הדירה

נספח לחוזה מיום _____

בין: אלעד סנטר בע"מ
לבין: _____
_____

1. מועד מסירת החזקה בדירה ובכפוף לאמור בסעיף 6 לחוזה נקבע ליום: **31.12.2030** (להלן: "**מועד המסירה**").
2. התמורה על פי סעיף 10 לחוזה נקבעה כדי _____ (_____) ₪ כולל מע"מ כשיעורו במועד חתימת הסכם זה.
3. הקונה ישלם לחברה את התמורה הנקובה בסעיף 2 לעיל, בשיעורים ובמועדים כדלקמן, בצרוף הפרשי הצמדה במועד בצוע כל תשלום, כמפורט להלן:
   3.1. סך של _____ (_____) ₪, כולל מע"מ, (7% מהתמורה), ישלם הקונה בתוך 3 ימים ממועד חתימת חוזה זה, וזאת באמצעות פנקס השוברים שיימסר לידיו לטובת תשלום זה ו/או לחשבון החברה ככל שלא נמסר פנקס שוברים במועד חתימת הסכם זה.
   3.2. סך של _____ (_____) ש"ח, כולל מע"מ (13% מהתמורה) ישלם הקונה עד ולא יאוחר מיום ____ (45 יום ממועד חתימת החוזה), וזאת בכפוף לקבלת פנקס שוברים שיימסר לידיו.
   3.3. סך של _____ (_____) ש"ח, כולל מע"מ, (10% מהתמורה) ישלם הקונה 6 חודשים ממועד חתימת חוזה זה, וזאת באמצעות פנקס השוברים שיימסר לידיו.
   3.4. סך של _____ (_____) ש"ח, כולל מע"מ, (10% מהתמורה) ישלם הקונה 12 חודשים ממועד חתימת חוזה זה, וזאת באמצעות פנקס השוברים שיימסר לידיו.
   3.5. סך של _____ (_____) ש"ח, כולל מע"מ, (10% מהתמורה) ישלם הקונה 18 חודשים ממועד חתימת חוזה זה, וזאת באמצעות פנקס השוברים שיימסר לידיו.
   3.6. סך של _____ (_____) ש"ח, כולל מע"מ, (10% מהתמורה) ישלם הקונה 24 חודשים ממועד חתימת חוזה זה, וזאת באמצעות פנקס השוברים שיימסר לידיו.
   3.7. סך של _____ (_____) ש"ח, כולל מע"מ, (10% מהתמורה) ישלם הקונה 30 חודשים ממועד חתימת חוזה זה, וזאת באמצעות פנקס השוברים שיימסר לידיו.
   3.8. סך של _____ (_____) ש"ח, כולל מע"מ, (10% מהתמורה) ישלם הקונה 35 חודשים ממועד חתימת חוזה זה, וזאת באמצעות פנקס השוברים שיימסר לידיו.
   3.9. סך של _____ (_____) ש"ח, כולל מע"מ, (10% מהתמורה) ישלם הקונה 41 חודשים ממועד חתימת חוזה זה, וזאת באמצעות פנקס השוברים שיימסר לידיו.
   3.10. סך _____ (_____) ₪ (10% מהתמורה), כולל מע"מ, ישלם הקונה עד ולא יאוחר מ-7 ימים קודם למועד מסירת הדירה הנזכר בחוזה, וזאת באמצעות פנקס השוברים שיימסר לידיו.
4. במקרה של סתירה בין סה"כ התשלומים המפורטים בסעיף 3 דלעיל לבין התמורה הנקובה בסעיף 2 לעיל, יהיה המחיר הנקוב בסעיף 2 לעיל, הסכום הקובע. אם חסר סכום כלשהו, אזי ישולם כתשלום אחרון, ואם יש סכום יתר יופחת מהתשלום האחרון.
5. במקרה שמועד המסירה יחול לפני המועד שבו על הקונה לשלם את מלוא התמורה עפ"י לוח התשלומים, מתחייב הקונה לשלם לחברה את כל יתרת התמורה לא יאוחר ממועד המסירה וזאת על אף האמור בסעיף 3 לעיל ובכפוף לאמור בסעיף 6.10 להסכם המכר.
6. במידה ונקבע בחוזה כי המדד החדש הוא המדד של החודש בו מבוצע התשלום, על היזם לתת אפשרות סבירה לרוכש הדירה לשלם את הפרשי ההצמדה, כשהקונה אינו יכול, באופן אובייקטיבי, לעשות את ההתחשבנות הסופית במועד שנקבע בחוזה לביצוע התשלום. במקרה זה, רק אם הקונה אינו עומד בתשלום ההפרשים לאחר 14 ימים מיום הדרישה של היזם, ניתן לראות באי התשלום הפרה ולחייב אותו בריבית פיגורים. הדברים אמורים, בשינוים המחוייבים, גם לגבי הצמדת ההחזרים שעל היזם לבצע לפי החוזה.
7. מובהר לקונה, כי עליו לשלם את מלוא תמורת הדירה תוך שימוש אך ורק במספר שוברים שלא יעלה על מספר התשלומים כנקוב בסעיף 3 דלעיל, ולחילופין, השימוש בשוברים נוספים ייעשה אך ורק בגין תשלום שלא יפחת מ- 75,000 ש"ח. עוד מובהר לקונה, כי חריגה מהאמור תיעשה אך ורק בהסכמת החברה, מראש ובכתב.
8. כל תשלום מהתשלומים, יהיה צמוד למדד תשומות הבניה (להלן - "**המדד**") כדלקמן:
   8.1. "המדד" משמעו - מדד תשומות הבניה, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כללי או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, בין אם יפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובין אם יפורסם על ידי כל מוסד רשמי אחר, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים ובין אם לאו.
   במקרה שיוחלף בסיס המדד או במקרה שתוחלף שיטת חישובו ועריכתו או במקרה שיפורסם על ידי מוסד רשמי אחר

_____ _____
אלעד סנטר בע"מ הקונה

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ ב ד ק

כאמור, מבלי שנקבע היחס בינו לבין המדד המוחלף, יקבע המדד החדש על ידי רו"ח של החברה בהתחשב בשינויים הנ"ל.

8.2. "מדד בסיס" משמעו - המדד הידוע ביום חתימת החוזה או מיום קבלת היתר בניה מלא, המאוחר מביניהם.

8.3. "המדד החדש" משמעו - המדד האחרון שפורסם עד למועד ביצוע התשלום בפועל (המדד הידוע במועד ביצוע התשלום בפועל).

8.4. אם בזמן ביצועו ופרעונו בפועל של כל תשלום, יהא המדד החדש, גבוה ממדד הבסיס, ישלם הקונה לחברה את התשלום כשהוא מוגדל באותו שיעור בו עלה המדד החדש לעומת מדד הבסיס (להלן: "**הפרשי הצמדה**").
אם בזמן ביצועו ופרעונו בפועל של כל תשלום יהיה המדד החדש נמוך ממדד הבסיס, ישלם הקונה את התשלום כסכום הנקוב בלוח התשלומים, ובשום מקרה לא יהיה הקונה זכאי להקטנת סכום התשלום עקב הירידה ביחס למדד הבסיס.

8.5. יובהר כי מחצית מכל תשלום שישלם הקונה לחברה בעד רכישת הדירה תוצמד למדד תשומות הבנייה; זאת, למעט 20% הראשונים ממחיר הדירה, המשולמים לפני כל תשלום אחר, שלא יוצמדו למדד כלשהו. פרט לאמור בסעיף זה, על מחיר הדירה הנקוב בחוזה לא תחול כל הצמדה או ריבית, למעט ריבית פיגורים.

8.6. ההצמדה למדד תיעשה בהתאם לשיעור העלייה ממדד הבסיס הידוע ביום חתימת החוזה ועד למדד הידוע ביום ביצוע התשלום.

8.7. ההצמדה כאמור לעיל, תהיה עד למועד שלא יאוחר ממועד המסירה החוזי, ואולם הוראות סעיף קטן זה לא יחולו במקרה שבו חל עיכוב במסירה בנסיבות התלויות בקונה.

9. במועד ביצוע כל תשלום ישלם הקונה לחברה, כחלק מהתשלום, מס ערך מוסף כשיעורו כפי שיהיה קבוע בחוק במועד ביצוע כל תשלום ותשלום כאמור. היה שינוי בשעור המע"מ, בטרם שילם הקונה לחברה את מלוא התמורה, יתווסף לכל תשלום שטרם שולם - לפי הענין - מס הערך המוסף כשיעורו החדש, הכל לפי הוראות הדין.

10. בלא לגרוע מיתר הוראות הסכם זה, לרבות כמפורט בפרק 13 לנספח התשלומים להלן, כל תשלום שישולם בשיק, יחשב מועד ביצועו בפועל במועד בו נפרע השיק בפועל.

11. מובהר בזה, כי אם תסכים החברה ליתן לקונה התחייבות לרישום משכנתא, הרי שהחברה לא תמציא לקונה התחייבות לרישום משכנתא כאמור למימון התשלומים, אלא לאחר שהקונה ישלם לחברה לפחות סך של 100,000 ₪, ובכפוף לדרישות הבנק המלווה.

12. הואיל ובמסגרת ההסכם עם הבנק המלווה החברה הימחתה או תמחה את התקבולים מהסכם זה; לפיכך, מתחייב הקונה להפקיד את התשלומים ישירות **לחשבון מספר _____ בבנק _____ סניף _____ (מס' סניף ____)** (להלן – "**החשבון המיוחד**"), וזאת בהתאם להוראות סעיפי 14 להלן. חשבון זה שועבד/ישועבד על תכולתו עתה ובעתיד לטובת הבנק המלווה.

13. לאור המחאת החברה את התקבולים מהסכם זה לבנק המלווה, מתחייב הקונה, בנוסף, כדלקמן:

13.1. כי הדרך היחידה והבלעדית לתשלום סכום כלשהו על חשבון מחיר הדירה תהיה באמצעות פנקס השוברים. במקרה של ביטול ההסכם, יושבו השוברים הנותרים לחברה או לבנק המלווה.

13.2. בלא לגרוע מיתר הוראות חוזה זה, אין לכלול במסגרת הסכומים שישולמו באמצעות שוברים תשלומים נלווים.

13.3. התשלום ייעשה בשקלים בלבד.

13.4. מובהר, כי בטוחות לרוכשים תונפקנה אך ורק בגין סכומים המהווים חלק ממחיר הדירה, למעט בגין רכיב המע"מ (כהגדרתו ובהתאם לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974). עוד מובהר, כי מחיר הדירה אינו כולל תשלומים בגין מיסים וכו'.

13.5. כל רוכש יוכל לקבל מהבנק המלווה אישור לגבי מספר חשבון הפרויקט, אם ימסור לבנק המלווה את מספר חשבון הפרויקט ואת שם הפרויקט הנקובים בפנקס השוברים שבידו, וזאת בכל האמצעים הבאים:

13.5.1. בסניף הבנק המלווה בו מתנהל חשבון הפרויקט.

13.5.2. באמצעות מענה טלפוני – בפניה של הקונה לגורם אותו יקבע הבנק המלווה לענין זה, ואשר מס' הטלפון המאפשר גישה אליו יופיע בשובר התשלום.

13.5.3. באמצעות אתר האינטרנט של הבנק המלווה, על ידי הקלדת פרטים מסוימים מתוך השובר.

14. בלא לגרוע מיתר הוראות ההסכם לענין זה, כל תשלום מהתשלומים שישולם באיחור, ישא ריבית פיגורים בתנאים כמפורט בסעיף 11.3 להסכם.

_____ _____
החברה **הקונה**

_____ _____
אלעד סנטר בע"מ הקונה

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ ב ד ק

נספח ד'

יפוי כוח בלתי חוזר

אני/אנו החי"מ _____ ת.ז. _____ ו-_____ ת.ז. _____, כולנו יחד וכל אחד מאתנו לחוד, ממנים ונותנים בזה יפוי כח לרועי הרם, עו"ד ו/או דורון בודוביץ, עו"ד ו/או שרה צימרמן, עו"ד ו/או שגית דקל, עו"ד ו/או דורית נאמן, עו"ד ו/או מיכאל ולנציק, עו"ד ו/או כל עו"ד מטעם בנק הפועלים בע"מ ו/או כל אדם שימונה בנוסף להם לאור האמור בסעיף 22 להלן - לכולם ביחד וכל אחד מהם לחוד - להיות לב"כ החוקי/ים שלי/נו לשם עשייה בשמי/נו ובמקומי/נו, של כל הפעולות הבאות או חלק מהן:

1. לקבל ו/או לרשום בשמי/נו ובשבילי/נו בבעלות ו/או בחכירה ו/או בחכירת משנה ו/או בכל צורה אחרת את זכויותיי בנכסים הנמצאים או שימצאו בעיר אלעד במקרקעין הידועים כחלקות 37, 38 ו- 42 בגוש 5757 (מקודם: חלק מחלקה 36 בגוש 5757) וכמגרשים מס' 49, 50 ו- 540, לפי תכנית מפורטת מס' תמל/1081 החלה על המקרקעין (וכל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת לתכנית הנ"ל ו/או כל תכנית נוספת ו/או אחרת שתבוא במקומה ותחול על המקרקעין), או כל חלקת משנה אחרת שתיווצר בגין רישום הבית בו נמצאים הנכסים כבית משותף בהתאם לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969, בין שהנכסים רשומים כבר בלשכת רישום המקרקעין ובין שנכסים אלה יווצרו וירשמו בעתיד בלשכת רישום המקרקעין כתוצאה מרישום ו/או חידוש רישום ו/או צירוף (איחוד) וגם/או הפרדה (פרצלציה) של הנכסים או כתוצאה מכל פעולה אחרת (להלן: "**הרכוש הנ"ל**") או לחילופין להעביר את הרכוש הנ"ל על-שם כל מי שרכש ממני את הרכוש הנ"ל (להלן: "**הנעבר**") או למכשנתה (משכנתה), לרבות כנגד שעבוד או להעבירו על שם או לפקודת כל בנק או מוסד כספי או גוף (להלן: "**בנק**"), שנתן לי הלוואה התחייבות לשעבוד הרכוש הנ"ל, או למכור או להשכיר או להחכיר או להשכיר בשכירות משנה או להחכיר בחכירת משנה או להמחות את הרכוש הנ"ל או לעשות כל פעולה אחרת ברכוש הנ"ל ו/או בזכויות שיש או שיהיו לי ברכוש הנ"ל - הכל לפי שיראה למורשי/נו הנ"ל או מי מהם לפי שיקול דעתם הבלעדי.
2. לחתום בשמנו ובמקומנו על כל הסכם שעבוד ו/או משכון ועל כל מסמכי שעבוד ו/או משכון בקשר לרכוש הנ"ל, למשכן את הרכוש הנ"ל באמצעות רישום משכונות או לשעבדו באמצעות רישום משכנתאות או בכל דרך אחרת של שיעבוד ולשעבד ו/או למשכן את זכויותי החוזיות לקבל את הרכוש הנ"ל לטובת כל מוסד בנקאי או כספי אשר נקבל ממנו הלוואות כספיות מובטחות במשכנתה או שאינן מובטחות במשכנתה (להלן: "**הבנק למשכנתאות**"), לרשום לטובתי או לטובת בנק למשכנתאות הערות אזהרה מכל מן וסוג לרבות בדבר התחייבות לרישום משכנתה או בדבר התחייבות לשעבדם בכל דרך אחרת, באופן ובתנאים כפי שב"כ הנ"ל ימצא/ו לנכון, בבת אחת או מדי פעם בפעם בחלקים שונים וכולל כל חלקת משנה או חלקה הנובעת מרישום קומבינציה, או כל פעולה אחרת ברכוש הנ"ל בשלמות או בכל מיני חלקים בבת אחת או מדי פעם בפעם, ו/או למחוק הערות כאמור ו/או לייחד הערות כאמור ו/או לשוב ולשעבד את הרכוש הנ"ל ו/או הזכויות החוזיות והזכויות הקנייניות לטובת בנק למשכנתאות כאמור ו/או למחוק כל שעבוד או התחייבות לשעבוד כאמור, ובכלל זאת, ובלא לגרוע מכלליות האמור לחתום בשמנו ובמקומנו על שטרי משכנתה ו/או כתבי התחייבות וכיו"ב מסמכים בנקאיים בנוסח המקובל בבנק למשכנתאות, שכולל ויתור על כל הגנה לפי סעיף 33 לחוק הגנת הדייר (נוסח משולב, תשל"ב - 1972) ו/או לפי סעיפים 38 ו- 39 לחוק ההוצאה לפועל תשכ"ז-1967, כפי שיתוקנו מפעם לפעם ו/או לפי כל דין אחר שעניינו הזכות להחזיק בנכס לאחר מכירתו ו/או ויתור על הגנת בית מגורים ו/או דיור חלוף שהינו בתוקף היום ו/או שיהיה בתוקף בעתיד בנוסף ו/או במקום החוקים הנ"ל, ובלבד שרישום המשכנתה נובע מהלוואה/ות שקבלתי/נו לצורך מימון רכישת הרכוש הנ"ל. בנוסף יהיו באי כוחי/נו רשאי/ם לרשום על הרכוש הנ"ל משכנתה שנגררה מדירה אחרת או מנכס אחר והחברה התחייבה לרשום את המשכנתה הנגררת במועד רישום הזכויות ברכוש הנ"ל על שמנו בלשכת רישום המקרקעין.
3. לשם ביצוע הפעולות לעיל יהיו באי כוחנו הנ"ל מוסמכים לעשות בשמנו במקומנו ובעבורנו כל פעולה, לפי שיקול דעתם הסביר, ובין השאר, ובלא שהרשימה שלהלן תהיה סופית או ממצה:
4. לחתום בשמי ובמקומי על הסכם פיתוח ו/או על הסכם חכירה עם רשות מקרקעי ישראל.
5. לבטל, למסור להחזיר בשמי ובמקומי בטוחות לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974 או כל בטוחה אחרת שקיבלתי, אם קיבלתי, לכל אדם או גוף לרבות מוציא הבטוחה.
6. להעביר על שמי או על שם הנעבר או בנק או לפקודתם את הרכוש הנ"ל בדרך של מכר בתמורה או ללא תמורה או מימוש לרבות כשהם כפופים לשעבודים ו/או זכויות צד ג' שנרשמו לטובת צדדים שלישיים ו/או על-פי כל דין ו/או צו, ולחתום לשם כך בשמנו ובמקומנו על כל בקשות, שטרות ומסמכים הדרושים לכך.
7. מדי פעם בפעם לפדות, לתקן, לבטל, להעביר, להתחייב להעביר, להסכים להעברת ו/או לביטול כל שעבוד, התחייבות לשעבוד, שכירות, חכירה, שכירות משנה, חכירת משנה הרובצת על הרכוש הנ"ל או חלק ממנו בשלמותה או באופן חלקי.
8. לחדש את הרישום בפנקסי הקרקעות בנוגע לרכוש הנ"ל, לרשום ירושה ביחס לרכוש הנ"ל או חלק ממנו, לרשום את הרכוש הנ"ל או חלק ממנו בתור בית משותף ולעשות כל פעולה בהתאם לחוק המקרקעין (תשכ"ט-1969) לתקן כל מיני רישומים בנוגע לרכוש הנ"ל, לבקש ולבצע חלוקה, פרצלציה, הפרדה, קומבינציה, איחוד, ייחוד דירות, ובדרך כלל כל טרנזקציה ורישום בפנקסי הקרקעות בנוגע לרכוש הנ"ל או חלק ממנו.
9. בבת אחת או בחלקים, לגבי כל המקרקעין ו/או לגבי חלקים ממנו ו/או הרכוש הנ"ל לעשות כל פעולה מן הפעולות המנויות לעיל ולהלן ו/או כל פעולה הנובעת מהן ו/או הדרושה לצורך עשייתן, כולן או מקצתן, ו/או הכרוכה ו/או הקשורה בהן, גם אם לא נאמר הדבר במפורש.
10. ליתן זכויות מעבר ו/או זכויות להצבת מתקנים ו/או הנחת צינורות ו/או מתקנים ו/או כבלים ו/או לעניין שימוש ו/או גישה להולכי רגל ו/או כלי רכב ו/או מקומות חניה וכיוצא באלה זכויות ברכוש המשותף של הבית המשותף ו/או באיזה חלק של המקרקעין ו/או הרכוש הנ"ל וזאת בדרך של זיקת הנאה ו/או בכל דרך משפטית אחרת שתמצא לנכון לזכות ו/או לחובת המקרקעין ו/או הרכוש הנ"ל, לזכות רשות מקומית ו/או לזכות צד ג' ו/או לזכות קרקע אחרת ו/או ליחידת דיור ו/או לבנין כלשהו ולקבל זכויות כאמור.
11. להוציא מהרכוש המשותף איזה שטחים שהם, בהתאם לשיקול דעתם הסביר ולעשותם יחידות רישום נפרדות ו/או להוציא חלקים מהרכוש המשותף ולהצמידם ליחידות דיור בבית או ליחידות נפרדות אחרות או לרשום בכל דרך אחרת את היחידות ו/או השטחים הנ"ל ובלבד שלא יפגע הרכוש הנ"ל ולא יגרעו או יפגעו ההצמדות לו.

_____ _____

אלעד סנטר בע"מ הקונה

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ ב ר ק

12. להצמיד מקומות חניה ו/או גגות ו/או גזוסטראות ו/או מחסנים ו/או שטחי קרקע ו/או כל שטח אחר לרכוש הנ"ל ו/או לכל יחידה אחרת בגוש ובחלקה הנזכרים לעיל כפי שבאי כוחי הנ"ל ימצאו לנכון ולפי סדר וקדימות שיקבעו, ובכמות כפי שימצאו לנכון.
13. להצמיד זכויות בניה נוספות לרכוש הנ"ל או להבדיל לקבוע במפורש כי הרכוש הנ"ל אינו כולל זכויות לבניה נוספת ולמכור ו/או ליתן ו/או להצמיד זכויות אלה לאיזו יחידה אחרת שהיא שבבית המשותף.
14. לרשום תקנון במובן חוק המקרקעין לפי שיקול דעתם הסביר לרבות בדבר הסדרת השימוש ברכוש המשותף, ולקבוע בתקנון כל הוראה בין שהיא מנויה או נזכרת ביפוי כוח זה ובין אם לאו, לרבות בקשר עם חלוקת הוצאות ההחזקה של הבית המשותף, בין לבדו ובין כשהוא מורכב ממספר בתים; ליעד שטחים של הרכוש המשותף לשימוש כשבילים, לחניה, לכביש, למעברים, או לשימוש עבור מתקנים כגון, אך לא רק: אנטנה מרכזית לטק"מ, חדר טרנספורמציה, מיכלים לאיסוף אשפה, מיכלים לאספקת גז מרכזי, בין אם השימוש קשור בבית המשותף ובין אם המתקנים ישמשו את הבית המשותף ביחד עם בתים אחרים שבסביבת הבית המשותף. לקבוע בתקנון כי חלקו היחסי של כל דייר בהוצאות ניהול הבית המשותף ו/או באחזקת הרכוש המשותף יהיה לפי שטח הריצפה של יחידת הדיור שלו לא כולל שטחי מרפסות בלתי מקורות, שטחי גג, בלתי מקורים, מחסנים, מקומות חניה ושטחי קרקע - אם יוצמדו ליחידות במבנה, לרשום הצמדות ולשנותן.
15. לבקש בכל עת בעתיד שינוי בתכניות המתאר החלות על המקרקעין, לרבות שינוי בבניה המותרת על פיה או להתנגד בשמי ובמקומי לכל בקשה לשינוי כאמור.
16. לחתום בשמי ובמקומי על בקשה לרישום הערת אזהרה או הערה בדבר קיומו של הסכם שיתוף, על בקשה למחיקת הערה כאמור או על בקשה לייחוד הערה כאמור לרכוש הנ"ל או על בקשה לתיקון או ביטול יחוד כאמור.
17. להסכים, לבצע ולרשום פרצלציה, רה-פרצלציה, או הפרשה לצרכי ציבור במקרקעין ובכל חלק מהם לרבות שטח הבית וכן לצמצם כל הערת האזהרה באופן שלא תחול על חלק מהמקרקעין המועברים לרשות המקומית ו/או להסכים במסגרת יחוד הערת אזהרה לרכוש הנ"ל כי הערת האזהרה תצומצם ולא תחול על חלק המקרקעין המועבר לרשות המקומית ו/או להסכים להעברת חלק המקרקעין לרשות המקומית ובמידת הצורך להעביר ולרשום הפרשה כאמור גם בדרך של מתן חכירות בהם.
18. בכל עת לתקן ולשנות כל פעולה מהמנויות לעיל ולרבות לתקן ולחזור ולתקן את צו רישום הבית המשותף ו/או התקנון.
19. לתבוע חלוקה, פנוי, חזקה, הסרת עקול, תשלום שכר דירה, דמי חכירה וכל מיני זכויות ושנויים בנוגע לרכוש הנ"ל, להתנגד לחלוקה, לפרצלציה, הפרדה, שומת מסים וכל מיני תביעות או דרישות הנוגעות ברכוש הנ"ל, לוותר על שעבודים וכל מיני זכויות הנוגעות ברכוש הנ"ל, להתפשר, לבוא לכל מיני הסכמים, בעניינים הנוגעים ברכוש הנ"ל, להגיש ו/או לחתום על כל בקשה, מסמך, תכנית, לצורך תכנון הרכוש הנ"ל ו/או עריכת ו/או תיקון תכניות קיימות ו/או חדשות מכל סוג ומין ו/או הגשת בקשה ותכניות להיתר בניה וכיו"ב פעולות.
20. לשם בצוע הפעולות הנ"ל - להופיע ברשות מקרקעי ישראל, מחלקת אגף מרשם והסדר מקרקעין, לשכות רישום מקרקעין, רשם הבתים המשותפים, בתי משפט מכל הדרגות, כל מוסד ממשלתי, עירוני, מוניציפלי, תכנוני, לרבות רשויות המס, ובכל מקום אחר, בתור מבקש, תובע, נתבע, מערער, משיב, משיג, צד שלישי, מתלונן, מתנגד ובכל צורה אחרת, לחתום על בקשות, כל מיני שטרות טאבו, שטרי משכנתה, כתב תנאים מיוחדים, הסכמים, חוזים, הצהרות, התחייבויות, תביעות, הגנות, ערעורים, פשרות, כל מסמך וניר אחר ולעשות בדרך כלל כל דבר הקשור באיזו שהיא טרנזקציה ברכוש הנ"ל, כאמור לעיל, או איזו שהיא פעולה הקשורה ברכוש הנ"ל, וכל דבר ופעולה שבעל הרכוש רשאי לעשותה, לחתום על כל מסמך ולהופיע בפני כל מוסד לרבות בבוררות.
21. באי כוחנו הנ"ל יהיו רשאים לייצג גם את חב' אלעד סנטר בע"מ (להלן: "**החברה**"), כל נעבר או את הבנק בעסקה זו וכן, יהיו באי כוחנו הנ"ל רשאים לחתום על מסמכי העברה ועל כל מסמך אחר או נוסף שיידרש לצורך ביצוע פעולה כלשהי על פי יפוי כוח זה, גם בשם החברה, הנעבר, הבנק או צדדים שלישיים אחרים.
22. באי כוחנו רשאים להעביר ייפוי כח זה בשלמותו או באופן חלקי לאחר או לאחרים ללא כל צורך בקבלת אישורנו לכך וכן רשאים הם למנות שלוחים נוספים עליהם.
23. יפוי כח זה הינו בלתי חוזר, שכן זכויות צדדים שלישיים תלויות בו.

ולראיה באתי/באנו על החתום היום ___ בחודש _____ שנת 2026.

_____
השולח/ים

אני הח"מ _____עו"ד, מאשר/ת בזה את חתימת ה"ה _____ ת.ז. _____,
ו_____ ת.ז. _____ לאחר שזיהיתי אותם לפי תעודות הזהות, ולאחר שהבינו את תוכן ומשמעות המסמך דלעיל.

_____ _____
תאריך חתימת עורך דין

_____ _____
אלעד סנטר בע"מ הקונה

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ ב ד ק

נספח ה' - נספח הליווי הבנקאי

יצורף בהמשך

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ ב ד ק

נספח ו' - העדר היתר בניה

נספח לחוזה מיום _____.

בין: אלעד סנטר בע"מ (להלן – "**החברה**")

לבין: _____ (להלן – "**הקונה**")

ככל שבמועד חתימת החוזה טרם התקבל היתר בניה, יחולו ההוראות שלהלן:

בהמשך לחוזה מכר דירה בעיר אלעד מיום _____ (להלן: "**החוזה**"), מוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. הובהר לקונה, כי הוא רוכש את הדירה לאחר שהתקבלה החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה אלעד שמאשרת (בתנאים) את הבקשה להיתר בניה שהגישה החברה, אך קודם לקבלת היתר בניה סופי לבנין ולדירה; ובהתאם לכך, הובהר לקונה, כי תכניות הדירה ו/או הבניין ו/או המגרש ו/או הפרויקט ו/או המפרט הטכני שצורפו להסכם כנספחים, אינם מלאים, אינם סופיים ונתונים לשינויים ו/או השלמות בהתאם להיתר הבניה הסופי שיתקבל; הלכך, מוסכם בין הצדדים, כדלקמן:

1.1 ככל שלא יתקבל היתר בניה לבנין בתום 180 יום ממועד חתימת חוזה זה (להלן בנספח זה: "**המועד הקובע**"), יהא הקונה רשאי לבטל את החוזה, וזאת בהודעה בכתב ובחתימתו, אשר תימסר במשרדי החברה לא יאוחר מחלוף 30 יום מהמועד הקובע (להלן: "**הודעת הביטול**").
ככל שעד למועד הקובע לא יתקבל כל היתר בניה לדירה; וככל שהקונה לא יבטל את החוזה בהתאם לזכותו לפי סעיף זה; מוסכם בין הצדדים, כי המועד הקובע יידחה ב- 180 (מאה ושמונים) יום נוספים (להלן: "**המועד הנדחה**").

1.2 בכל מקרה בו יתקבל היתר בניה לדירה אשר שונה מתשריט הדירה (נספח "א" לחוזה) תוך שינוי שטח הדירה ו/או מיקומה ו/או כיוונה ו/או תכנונה – בשיעור העולה על הסטיות המותרות בהתאם לחוק המכר (דירות), תשל"ג – 1973 – יהא הקונה רשאי לבטל את החוזה, וזאת בהודעה בכתב ובחתימתו, אשר תימסר במשרדי החברה, עד ולא יאוחר מחלוף 30 (שלושים) יום ממועד קבלת הודעת החברה בכתב בדבר הוצאת היתרי הבניה בפועל והצגת התכניות והתשריטים המעודכנים (לרבות באמצעות שליחתם בדוא"ל).

1.3 במקרה שהקונה לא ניצל את זכותו לבטל את החוזה, ככל שעמדה לו כזו על פי האמור בנספח זה, יצורפו לחוזה התכניות והתשריטים המעודכנים, והם יחליפו ויבואו במקום התכניות, התשריטים והמפרט שצורפו לחוזה, לכל דבר וענין, וזאת בין אם הקונה חתם עליהם ובין אם לאו ובלבד שניתנה לקונה האפשרות לעיין בתוכניות תשריטים ובמפרט המעודכנים, אשר תואמים את היתר הבניה כפי שהוצא בפועל.

1.4 במקרה של ביטול החוזה בהתאם לתנאי נספח זה, לא ייחשב הדבר להפרת החוזה מצד החברה ובמקרה כזה יהיה זכאי הקונה להשבתם לו, בתוך 45 (ארבעים וחמישה) יום ממועד הביטול כאמור, של כל הכספים ששולמו על ידו לחברה, בערכם הריאלי, וזאת בכפוף להשבתם לחברה ו/או לבנק של מלוא הבטוחות שקיבל הקונה על פי חוזה זה.

2. הובהר לקונה, כי ככל שיתקבל היתר בניה לבנין ולדירה, הרי שתכניות הפיתוח הכללי אינן סופיות, וכי עשויים לחול שינויים – בהתאם לדרישת העיריה – לרבות בכל הקשור לפרטי התשתיות, הגינון, הפיתוח החיצוני ומיקום מקומות החניה ולמעט מקום החניה שמוצמד לדירת הקונה (להלן: "**השינויים בפיתוח**").

3. הוראות נספח זה גוברות על האמור בחוזה במקרה של סתירה ביניהם.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____ _____
המוכר הקונה

_____ _____
אלעד סנטר בע"מ הקונה

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ ב ד ק

נספח ח' – נספח התאמות

נספח לחוזה מיום .....

בין: אלעד סנטר בע"מ (להלן – "**החברה**")

לבין: _____ (להלן – "**הקונה**")

בהמשך לחוזה מכר דירה בעיר אלעד מיום _____ (להלן: "**החוזה**"), מוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. הודע לקונה שעל אף האמור בחוזה זה או בנספחיו, החברה טרם התקשרה עם הבנק המלווה בהסכם ליווי בנקאי לפרויקט וכי בכוונת החברה לעשות כן; והקונה מתחייב לחתום על כל מסמך שיידרש במסגרת זו.

2. ידוע לקונה שלא יקבל פנקס שוברים לצורך ביצוע התשלומים על פי חוזה זה, אלא אך ורק לאחר הנפקתו על ידי הבנק המלווה; וכי עד למועד מסירתו לו של פנקס השוברים כאמור, כספי התמורה (7% מהתמורה) יופקדו לחשבון החברה.

כמו כן, יתכן שלא יהיה באפשרותו ליטול הלוואה מובטחת במשכנתא לצורך מימון תשלומי התמורה. תוך שמוסכם, כי חרף האמור ובלא לגרוע מהוראות נספח התשלומים (נספח "ג" לעיל), כל תשלומי התמורה נושאים הפרשי הצמדה עד למועד פרעונם בפועל, כמפורט בפרק **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.** לנספח ג' לחוזה המכר, ובכפוף להוראות כל דין.

הקונה מתחייב לחתום על נספח הליווי הבנקאי בנוסח שיהיה מקובל על החברה ועל הבנק המלווה, וזאת לא יאוחר מ-7 (שבעה) ימים מהמועד שנדרש בכתב לעשות כן.

עוד מוסכם על הצדדים, כי לאחר השלמת התקשרות החברה עם הבנק המלווה; ולאחר חתימת הקונה על נספח הליווי הבנקאי ועם הנפקתו לקונה של פנקס השוברים; החברה תעביר את הסכום ששולם על ידי הקונה (התשלום הראשון ע"ח התמורה) לחשבון המיוחד באמצעות תשלום השובר הראשון בפנקס השוברים.

3. הודע לקונה שהבנין והדירה נבנים כחלק מפרויקט "דירה במחיר מטרה" הנתון לפיקוח משרד הבינוי והשיכון (בהתאם לתנאי ההתקשרות עמו), לרבות אך לא רק, בכל הנוגע להיבטיו התכנוניים של הפרויקט וליתר תנאי ההתקשרות של החברה עם כל המשתמע מכך.

4. הודע לקונה בנוסף, כי הואיל והדירה נמכרת לו במסגרת "דירה במחיר מטרה" כאמור, הרי שעליו לעמוד בכל הקריטריונים שנקבעו על ידי משרד הבינוי והשיכון, וכי הודע לו שהוראות חוזה המכר נתונות לפיקוח משרד הבינוי והשיכון. בהתאם לדרישת משרד הבינוי והשיכון, ובלא לגרוע מיתר הוראות חוזה זה, מצהיר בזאת הקונה ומאשר כדלקמן:

   4.1. כי בידיו אישור "חסר דירה" / "משפר דיור" הנדרש לצורך רכישת דירה במחיר מטרה.

   4.2. כי הוא מצהיר ומתחייב שככל שיתברר בכל שלב עד לקבלת החזקה בדירה כי נכון למועד החתימה על החוזה, הוא לא עמד בקריטריונים לקבלת תעודת זכאות לחסרי דירה ו/או שהונפקה לו תעודת זכאות בטעות, כי ידוע לו והוא מסכים שחוזה המכר שנחתם עימו יבוטל מעיקרו והוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול כאמור.

   4.3. כי הודע לו, שאינו רשאי למכור את הדירה לכל צד שלישי החל מיום רכישתה ועד חלוף 5 שנים מיום קבלת תעודת גמר לדירה או בחלוף 7 שנים ממועד ההגרלה שתיערך על ידי משרד הבינוי והשיכון בגינה נרכשה הדירה, לפי המוקדם. מובהר לקונה, כי הוא אינו רשאי לחתום, לפני תום התקופות האמורות, על כל הסכם לפיו הזכויות בדירה תועברנה לצד שלישי לאחר תום התקופות כאמור.

   4.4. כי הודע לו שהינו רשאי להשכיר את הדירה למטרת מגורים בלבד.

   4.5. כי הודע לו, שלצורך הבטחת התחייבויותיו האמורות בסעיפים 4.1, 4.3 ו- 4.4 לעיל, תירשם הערת אזהרה אצל רשם המקרקעין ו/או בספרי החברה האחראית לביצוע הליכי הרישום והליכי העברת הזכויות ו/או במינהל; והקונה מתחייב לחתום על כתב התחייבות לטובת המשרד בנוסח המצ"ב **כנספח ח2'** לנספח זה ועל תצהיר בדבר העדר בעלות בקרקע ביעוד למגורים בנוסח המצ"ב **כנספח ח3'**.

   4.6. כי ככל שימכור את הדירה בניגוד להתחייבויותיו בסעיף 4.3 לעיל, הוא מתחייב לשלם למשרד הבינוי והשיכון פיצוי מוסכם וקבוע מראש בסך של 450,000 ₪.

5. חוזה זה אושר על ידי משרד הבינוי והשיכון כחוזה העומד בכללים הקבועים במכרז "דירה במחיר מטרה". אין

_____ _____

אלעד סנטר בע"מ הקונה

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ ב ר ק

באישור זה כדי להוות אישור ביחס לכל אחד מסעיפי החוזה, להגביל את זכותו של הקונה לקיים מו"מ על החוזה, להגביל או לשלול את אפשרות הקונה לטעון טענות כנגד סעיפי החוזה על פי כל דין או כדי להקנות לחוזה חסינות כלשהי מפני ביקורת שיפוטית כנגד סעיפיו.

6. במעמד חתימת חוזה מכר הדירה, חותם הקונה על אישור בנוגע לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) התשל"ה – 1974, כמפורט בנספח "ח1" המצורף לנספח זה.

7. מוסכם, כי עותק ההסכם המיועד לקונה ייוותר בידיו הנאמנות של בא כוח החברה עד לביצוע התשלום הראשון בפועל.

8. הוראות נספח זה גוברות על האמור בחוזה בעניינים המפורטים לעיל ובהם בלבד.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____ _____

המוכר הקונה

_____ _____

אלעד סנטר בע"מ הקונה

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ ב ד ק

נספח ח1'

לכבוד
אלעד סנטר בע"מ

הנדון: **חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) התשל"ה – 1974**

לבקשתכם, הננו מאשרים כדלקמן:

1. קיבלנו העתק חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) התשל"ה – 1974 (להלן: "החוק"), בנוסחו במועד מכתבנו זה.

2. ידוע לנו כי המצאת העתק נוסח החוק לידינו אינה מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לקבלת ייעוץ משפטי, בקשר עם פרשנות החוק, יישומו, השפעות ושינויים עתידיים בחוק, כמו גם ביחס לתקנות ולצווים שהוצאו ו/או יוצאו מכוח החוק ו/או לפסיקת ערכאות משפטיות בעניינו.

3. הובא לידיעתנו כי טרם נחתם הסכם ליווי פיננסי לפרויקט בין החברה לבנק המלווה.

ולראיה באנו על החתום:

_____
הקונה

אימות עו"ד

אני הח"מ, _____, עו"ד, מאשר/ת בזה כי ה"ה, _____, ת.ז. _____, ו-_____, ת.ז. _____ חתמו בפני על מסמך זה, מצ"ב צילום תעודות הזיהוי של הנ"ל.
תאריך: _____.

_____
חתימת וחותמת עוה"ד

_____ _____
אלעד סנטר בע"מ הקונה

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ ב ר ק

חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974

(נוסח עדכני נכון ליום : 01-04-2026)

1. הגדרות

בחוק זה –

"דירה" – חדר או מערכת חדרים למגורים, לעסק או לכל צורך אחר, לרבות חלקים מסוימים מהרכוש המשותף הצמודים להם כאמור בסעיף 55(ג) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969;

"הלוואה לרכישת דירה" – הלוואה שתאגיד בנקאי, מבטח או תאגיד אחר נותן לצורך רכישת דירה ושלהבטחת החזרתה נרשמו משכנתה או משכון לגבי הזכויות במקרקעין;

"חוק הפיקוח על הביטוח" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981;

"ליווי פיננסי" – מימון לפרויקט בנייה על ידי תאגיד בנקאי או על ידי מבטח במסגרת הסכם ליווי בין המוכר לבין התאגיד הבנקאי או המבטח;

"מבטח" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח;

"מכירה" – לרבות שכירות לתקופה שלמעלה מעשרים וחמש שנים, לרבות התחייבות למכור או להחכיר כאמור או לגרום שיימכר או יוחכר כאמור, ולרבות פעולה באיגוד כמשמעותה בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963;

"מוכר" – מי שמוכר דירה שבנה או שעתיד לבנות בעצמו או על ידי אדם אחר, על קרקע שלו או של זולתו, על מנת למכרה, לרבות מי שמוכר דירה שקנה אותה, על מנת למכרה, מאדם שבנה או שעתיד לבנות אותה כאמור, למעט מוכר דירה שלא בנה אותה בעצמו ולא קיבל מהקונה תמורה בעד מכירתה.

"מחיר הדירה" – כל סכום שהקונה התחייב לשלם למוכר בחוזה המכר בקשר לרכישת הדירה;

"ממונה" – מי שמונה לפי הוראות סעיף 3ד כממונה לעניין חוק זה;

"הממונה על שוק ההון" – הממונה כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח;

"המפקח על הבנקים", ו"הוראות ניהול בנקאי תקין" – כמשמעותם בסעיף 5 לפקודת הבנקאות, 1941 (להלן – פקודת הבנקאות);

"מימון לפרויקט בנייה" – שיטת מימון שבה המוכר מנהל את כל הפעילות הכספית של פרויקט הבנייה שלו בחשבון בנק נפרד אחד המשמש למטרה זו בלבד (להלן – חשבון הליווי);

"פרויקט בנייה" – בנייה של דירה או של בניין על ידי מוכר;

"תאגיד בנקאי" – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

"תאגיד מלווה" – תאגיד בנקאי או מבטח, לפי העניין, הנותן ליווי פיננסי;

"השר" – שר הבינוי והשיכון.

2. הבטחת כספי הקונה

לא יקבל מוכר מקונה, על חשבון מחיר הדירה, סכום העולה על שבעה אחוזים מהמחיר, אלא אם עשה אחת מאלה, והכל על אף האמור בחוזה המכר:

(1) מסר לקונה ערבות בנקאית להבטחת החזרתם של כל הכספים ששילם לו הקונה על חשבון המחיר למעט רכיב המע"מ, כהגדרתו בסעיף 3ג1, הנכלל בכספים אלה, במקרה שלא יוכל להעביר לקונה בעלות או זכות אחרת בדירה כמוסכם בחוזה המכר, מחמת עיקול שהוטל על הדירה או על הקרקע שעליה היא נבנית או מחמת צו הקפאת הליכים, צו לקבלת נכסים, צו פירוק או צו למינוי כונס נכסים שניתנו נגד המוכר או נגד בעל הקרקע האמור, או מחמת נסיבות שבהן נוצרה מניעה מוחלטת למסור את ההחזקה בדירה, ואולם ביטול חוזה המכר כשלעצמו לא יהווה מניעה מוחלטת לעניין זה; השר, בהסכמת המפקח על בנקים, רשאי לקבוע לעניין זה את נוסח הערבות הבנקאית;

(2) ביטח את עצמו אצל מבטח, שאישר לעניין זה הממונה על שוק ההון, להבטחת החזרתם של כל ההכספים ששילם לו הקונה על חשבון המחיר, למעט רכיב המע"מ, כהגדרתו בסעיף 3ג1, הנכלל בכספים אלה, בהתקיים הנסיבות כאמור בפסקה (1), והקונה צויין כמוטב על פי פוליסת הביטוח ודמי הביטוח שולמו מראש; שר האוצר, רשאי לקבוע לעניין זה את נוסח פוליסת הביטוח;

(3) שעבד את הדירה, או חלק יחסי מהקרקע שעליה היא נבנית, במשכנתה ראשונה לטובת הקונה או לטובת חברת נאמנות שאישר לכך השר, להבטחת החזרתם של כל הכספים ששילם לו הקונה על חשבון המחיר, בהתקיים הנסיבות כאמור בפסקה (1);

(4) רשם לגבי הדירה, או לגבי חלק יחסי של הקרקע שעליה היא נבנית, הערת אזהרה על מכירת הדירה בהתאם להוראות סעיף 126 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, ובלבד שלא נרשמו לגביהם שעבוד, עיקול או זכות של צד שלישי שיש להם עדיפות על ההערה;

(5) העביר על שם הקונה את הבעלות או זכות אחרת בדירה, או בחלק יחסי מהקרקע שעליה היא נבנית, כמוסכם בחוזה המכר, כשהדירה או הקרקע נקיים מכל שעבוד, עיקול או זכות של צד שלישי.

2א. החלפת ערובה

מוכר שהבטיח את כספי הקונה לפי סעיף 2(1) או (2) יהיה רשאי להחליף את הערובה באחת מדרכי הערובה לפי סעיף 2(3), (4) או (5), ובלבד שהושלמה בניית הדירה ונמסרה ההחזקה בה לקונה, והכל אם לא נקבע בחוזה המכר שהמוכר אינו רשאי להחליף את הערובה; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 3.

2א1. חובת יידוע בכתב

_____ _____

אלעד סנטר בע"מ הקונה

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
קבלה

(א) לא ימכור מוכר דירה לקונה, אלא אם כן הודיע לקונה בכתב, במועד חתימת חוזה המכר, על זכותו על פי חוק זה להבטחת הכספים ששולמו ועל הדרכים שנקבעו לפי החוק לעניין זה.

(ב) מוכר שלא התקשר עם תאגיד בנקאי או מבטח בהסכם למתן ליווי פיננסי, יודיע על כך לקונה בכתב, עד מועד חתימת חוזה המכר; השר רשאי לקבוע הוראות בדבר אופן ומועד מסירת ההודעה.

2ב. הבטחת כספי קונה דירה על מקרקעי ישראל

(א) היתה הקרקע שעליה הדירה הנמכרת ממקרקעי ישראל כמשמעותם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל, לא יהא המוכר חייב להבטיח את כספי הקונה לפי סעיף 2 אלא לתקופה שתסתיים בהתמלא כל אלה:

(1) הושלמה בניית הדירה בהתאם לחוזה המכר;

(2) נמסרה ההחזקה בדירה לקונה;

(3) נחתם חוזה בין הקונה לבין רשות מקרקעי ישראל (להלן – הרשות) ובו התחייבה הרשות להביא לידי רישום הקונה כשוכר הדירה לתקופה שלמעלה מעשרים וחמש שנים כשהיא נקיה מכל שעבוד או התחייבות לשעבוד, מעיקול, ומכל זכות של צד שלישי, למעט שעבוד או התחייבות לשעבוד לחובת הקונה.

(ב) חוזה שנחתם בין הקונה לבין הרשות כאמור בפסקה (3) של סעיף קטן (א), בין יום כ"א בשבט התשל"ה (2 בפברואר 1975) לבין יום ב' בניסן התשל"ט (30 במרס 1979), יראו כאילו כלולה בו התחייבות הרשות כאמור בפסקה (3) האמורה.

(ג) חויבה הרשות לפצות את הקונה על אי מילוי התחייבויותיה על פי פסקה (3) של סעיף קטן (א), ישפה המוכר את הרשות זולת אם הוכיח כי הרשות היא האחראית לעילת הפיצוי.

2ג. הודעה בדבר מחיקת רישום שעבוד

(א) בסעיף זה –

"תאגיד בנקאי" – תאגיד בנקאי שהמציא ערבות בנקאית כאמור בסעיף 2(1), בין שהוא תאגיד מלווה ובין שאינו תאגיד מלווה;

"מבטח" – מבטח שהמציא פוליסת ביטוח כאמור בסעיף 2(2), בין שהוא תאגיד מלווה ובין שאינו תאגיד מלווה.

(ב) מוכר יפנה בכתב לתאגיד בנקאי או למבטח, לפי העניין, בדרישה שימציא הודעה בכתב, בנוסח שבתוספת, ולפיה שעבוד או התחייבות לשעבוד, שניתנו לטובת התאגיד הבנקאי או המבטח לא ימומשו מתוך הדירה ורישומם יימחק, בהתאם לתנאים האמורים בהודעה (בסעיף זה – ההודעה); פנייה כאמור תיעשה בתוך 30 ימים מאחד מאלה:

(1) ממועד התשלום הראשון ששילם קונה באמצעות פנקס שוברים אם הערבות הבנקאית או פוליסת הביטוח ניתנו על ידי תאגיד בנקאי או מבטח, שהוא תאגיד מלווה;

(2) ממועד הוצאת ערבות בנקאית ראשונה אם ניתנה על ידי תאגיד בנקאי שאינו תאגיד מלווה;

(3) ממועד הוצאת פוליסת הביטוח על ידי מבטח שאינו תאגיד מלווה.

(ג) פנה המוכר לתאגיד הבנקאי או למבטח כאמור בסעיף קטן (ב), ימסור לו התאגיד הבנקאי או המבטח את ההודעה בתוך 30 ימים ממועד פניית המוכר אליו; עם פנייתו לתאגיד הבנקאי או למבטח, יודיע על כך המוכר לקונה, ועם קבלת ההודעה מהתאגיד הבנקאי או המבטח יעבירה לקונה.

3. סייג לתשלומים

על אף האמור בחוזה המכר, לא יקבל מוכר מקונה תשלומי כספים על חשבון מחיר הדירה, בשיעורים העולים על השיעורים שקבע השר בתקנות, אלא אם כן כספים אלה הובטחו כאמור בסעיף 2(1) או (2).

3א. תשלום הוצאות על ידי המוכר

(א) כל תשלומי העמלות וההוצאות הכרוכות בהבטחת כספי הקונה, לפי חוק זה (להלן – ההוצאות), יחולו על המוכר.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו, אם על פי חוזה המכר על המוכר לשלם את ההוצאות בשביל הקונה, והמבטח או נותן הערבות הבנקאית, לפי העניין, הוציא קבלה על שם הקונה.

3א1. הפרשי הצמדה

כספים שהובטחו כאמור בסעיף 2(1) או (2), יוצמדו בהתאם לשיטת ההצמדה שעליה הוסכם בחוזה המכר לגבי מחיר הדירה; לא נקבעה בחוזה המכר שיטת הצמדה כאמור, יוצמדו הכספים שהובטחו למדד תשומות הבניה שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מן המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלומם בידי הקונה עד המדד שפורסם לאחרונה לפני החזרתם לקונה במקרה מהמקרים המפורטים בסעיף 2(1).

3ב. ליווי פיננסי לפרויקט בנייה

(א) תאגיד מלווה ומוכר שהתקשרו בהסכם למתן ליווי פיננסי יפעלו בדרך זו בלבד לעניין פרויקט הבנייה נושא ההסכם.

(ב) הסכם הליווי של פרויקט בנייה בין התאגיד המלווה לבין המוכר יכלול את חובתם לפעול לפי הסדר השוברים בלבד בהתאם להוראות סעיף זה, וכן פרטים נוספים כפי שיקבע המפקח על הבנקים בהוראות ניהול בנקאי תקין – לגבי תאגיד מלווה שהוא תאגיד בנקאי, או כפי שיקבע הממונה על שוק ההון בהוראות לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על הביטוח – לגבי תאגיד מלווה שהוא מבטח.

_____ _____

אלעד סנטר בע"מ הקונה

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נבדק

(ג) התאגיד המלווה יפיק פנקס שוברים לתשלום בעבור כל דירה בפרויקט הבנייה, ימסור אותו למוכר ויפקיד תשלומים בעבור הדירה, לרבות תשלומים שהעביר תאגיד שנתן לקונה הלוואה לרכישת דירה, לחשבון הליווי באמצעות פנקס השוברים בלבד; השוברים יכללו פרטים כפי שיקבע המפקח על הבנקים או הממונה על שוק ההון בהוראות כאמור בסעיף קטן (ב).

(ד) המוכר ימסור את פנקס השוברים לקונה ויקבל באמצעותו בלבד את התשלומים שישלם הקונה בעבור הדירה; תשלום באמצעות שובר מהווה הוראה בלתי חוזרת של המוכר לתאגיד המלווה להמציא ערבות בנקאית כאמור בסעיף 2(1) או פוליסת ביטוח כאמור בסעיף 2(2), לטובת הקונה.

(ה) תאגיד מלווה ימציא ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח בשל הסכום ששילם הקונה לפי הסדר השוברים, למעט רכיב המע״מ כהגדרתו בסעיף 1ג3 הנכלל בכספים אלה, בתוך 14 ימי עסקים מיום ששולם כאמור או יוודא כי ניתנה בטוחה אחרת לטובת הקונה בהתאם להוראות סעיף 2; אין בהוראה זו כדי לגרוע מאחריותו של תאגיד בנקאי או מבטח לפי כל דין.

3ג. חובת תאגיד שנתן הלוואה לרכישת דירה

נתן תאגיד בנקאי, מבטח או תאגיד אחר הלוואה לקונה לרכישת דירה, חייב הוא –

(1) להודיע לקונה בכתב על הוראות חוק זה ועל זכויותיו להבטחת הכספים ששולמו למוכר בעבור הדירה;

(2) להעביר את כספי ההלוואה למוכר רק לאחר שווידא כי ניתנה בטוחה לטובת הקונה בהתאם להוראות סעיף 2 או התחייבות בכתב של המוכר למתן בטוחה כאמור.

1ג3. שעבוד ראשון של זכות המוכר לקבלת החזר רכיב המע״מ

נתן מוכר בטוחה כאמור בסעיף 2(1) או (2), תהיה זכותו לקבלת החזר רכיב המע״מ ששולם, במקרה של מימוש הבטוחה, משועבדת בשעבוד ראשון לטובת המדינה; לעניין זה, ״רכיב המע״מ״ – מס הערך המוסף הנכלל במחיר הדירה, בשיעור החל לפי חוק מס ערך מוסף, התשל״ו-1975, במועד כל תשלום מאת הקונה למוכר.

2ג3. השבת רכיב המע״מ בעת מימוש בטוחה

(א) בסעיף זה –

״בטוחה״ – ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח כאמור בסעיף 2(1) או (2);

״רכיב המע״מ״ – כהגדרתו בסעיף 1ג3;

״הקרן״ – הקרן שהוקמה לפי סעיף קטן (ג).

(ב) מומשה בטוחה בנסיבות האמורות בסעיף 2(1) או (2), תשיב הקרן לקונה, באמצעות התאגיד הבנקאי או המבטח שהמציא את הבטוחה, סכום בגובה רכיב המע״מ לגבי כל תשלום מאת הקונה למוכר אשר בשלו ניתנה הבטוחה, בתוספת הפרשי הצמדה כאמור בסעיף 1א3 על הכספים שהובטחו כאמור בסעיף 2(1) או (2), בהתאם להוראות אלה:

(1) התאגיד הבנקאי או המבטח יפנה, לא יאוחר משבעה ימים ממועד המימוש, בבקשה לקבל מהקרן סכום בגובה רכיב המע״מ;

(2) בתוך 14 ימים ממועד פניית התאגיד הבנקאי או המבטח כאמור בפסקה (1), יועבר הסכום בגובה רכיב המע״מ מהקרן לתאגיד הבנקאי או למבטח;

(3) עם קבלת הסכום בגובה רכיב המע״מ מהקרן יעבירו התאגיד הבנקאי או המבטח לידי הקונה.

(ג) החשב הכללי של משרד האוצר יקים, במשרד האוצר, קרן שמטרתה השבת סכומים בגובה רכיב המע״מ לקונים, בעת מימוש בטוחות, בהתאם להוראות סעיף זה; הודעה בדבר הקמת הקרן תפורסם ברשומות.

(ד) החשב הכללי, בהסכמת המפקח על הבנקים והממונה על שוק ההון, יתקין את תקנון הקרן; בתקנון כאמור ייקבעו, בין השאר, הוראות בדבר פעולות הקרן, נוהלי הגשת בקשות לקרן והטיפול בהן וסדרי עבודתה של הקרן; תקנון הקרן יפורסם באתר האינטרנט של משרד האוצר.

3ד. מינוי הממונה, ניהול רישום ובירור פניות ציבור

(א) השר ימנה ממונה מבין עובדי משרדו, לעניין דירות שהוראות חוק זה חלות על מכירתן.

(ב) הממונה ינהל רישום שיפורטו בו שם קונה הדירה, שם המוכר, פרטי המקרקעין, נותן הבטוחה וסוג הבטוחה שניתנה לטובת הקונה בהתאם להוראות סעיף 2.

(ג) (1) בכפוף להוראות סעיף קטן (ד), הממונה יברר פניות ציבור לעניין חוק זה, לרבות לעניין הפרת הוראות החוק על ידי מוכר;

(2) מצא הממונה שפניית ציבור היתה מוצדקת, יודיע על כך לפונה ולמוכר; הממונה יפרט בהודעתו את ממצאי הבירור ואת הדרכים לתיקון הליקויים שמצא (להלן – ממצאי הבירור);

(3) מצא הממונה שפניית ציבור לא היתה מוצדקת או שאין היא ראויה לבירור, יודיע על כך לפונה;

(4) החלטותיו של הממונה בבירור פניית ציבור וממצאי הבירור –

(א) לא יהיה בהם כדי להעניק לפונה או לאדם אחר זכות או סעד בבית משפט או בבית דין שלא היו לו לפני כן;

(ב) לא יהיה בהם כדי למנוע מהפונה או מאדם אחר להשתמש בזכות אחרת או לבקש סעד אחר שהוא זכאי להם, ואולם אם נקבע לכך מועד בחיקוק, לא יוארך המועד על ידי הגשת הפנייה לממונה או בירורה.

_____ _____

אלעד סנטר בע״מ הקונה

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ.ב.ד.ם

(ד) קיבל הממונה פניית ציבור בעניין הנוגע לתאגיד בנקאי יעבירה לבירור המפקח על הבנקים; המפקח יברר את הפנייה לפי הוראות סעיף 16 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ״א-1981, ואם מצא כי היתה מוצדקת, יודיע על כך לפונה, לתאגיד הבנקאי וכן לממונה; על אף הוראות הסעיף האמור, המפקח יפרט בהודעתו כאמור את ממצאי הבירור ואת הדרכים לתיקון הליקויים שמצא.

(ה) קיבל הממונה פניית ציבור בעניין הנוגע למבטח יעבירה לבירור הממונה על שוק ההון; הממונה על שוק ההון יברר את הפנייה לפי הוראות סעיפים 60 עד 62 לחוק הפיקוח על הביטוח, ואם מצא כי היתה מוצדקת, יודיע על כך לפונה, למבטח וכן לממונה; הממונה על שוק ההון יפרט בהודעתו כאמור את ממצאי הבירור ואת הדרכים לתיקון הליקויים שמצא.

3ה. חובת דיווח של מוכר לממונה

(א) מוכר ימסור לממונה את הפרטים האלה לגבי מכירה של כל דירה בפרויקט בנייה שלו: שם קונה הדירה, שם המוכר, פרטי המקרקעין, נותן הבטוחה וסוג הבטוחה שניתנה לטובת הקונה בהתאם להוראות סעיף 2.

(ב) השר יקבע בתקנות את המועד למסירת הפרטים כאמור בסעיף קטן (א), ורשאי הוא בתקנות כאמור לקבוע פרטים נוספים שעל המוכר למסור לממונה.

3ו. סמכויות פיקוח

לצורך מילוי תפקידיו, רשאי הממונה –

(1) לדרוש מכל אדם או גוף הנוגע בדבר למסור לו ידיעות ומסמכים המתייחסים למכירה של דירות על פי חוק זה;

(2) להיכנס למקום המשמש מוכר ולבצע ביקורת על קיום הוראות לפי חוק זה, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים בלבד אלא על פי צו של בית משפט.

3ז. סמכויות הממונה לגבי מוכר או תאגיד מפר

(א) מצא הממונה כי מוכר הפר את חובתו להבטיח את כספי הקונים כנדרש לפי חוק זה, יתריע על כך בכתב לפני המוכר, ויודיע על כך לקונה ולמפקח על הבנקים או לממונה על שוק ההון, לפי העניין.

(ב) מצא הממונה כי תאגיד שאינו תאגיד בנקאי או מבטח שנתן הלוואה לרכישת דירה, הפר את חובותיו לפי סעיף 3ג, יהיו נתונות לו הסמכויות הנתונות למפקח על הבנקים ולממונה על שוק ההון לפי סעיף 3ח.

3ח. סמכויות המפקח על הבנקים והממונה על שוק ההון לגבי תאגיד בנקאי או מבטח שהפר את חובותיו

מצא המפקח על הבנקים או הממונה על שוק ההון כי תאגיד בנקאי או מבטח, לפי העניין, שהוא תאגיד מלווה, הפר את חובותיו לפי סעיף 3ב, או שתאגיד בנקאי או מבטח, לפי העניין, שנתן הלוואה לקונה לרכישת דירה, הפר את חובותיו לפי סעיף 3ג, רשאי הוא, בלי לגרוע מסמכויותיו על פי כל דין, להורות לתאגיד הבנקאי או למבטח לתקן את ההפרה, וכן רשאי הוא להורות על הדרכים לתיקונה, כפי שימצא לנכון.

3ט. דיווח שנתי מטעם הממונה

(א) הממונה יגיש לשר ולוועדת הכספים של הכנסת, אחת לשנה, דין וחשבון על פעולותיו, על ביצוע הוראות לפי חוק זה וכן דיווח על ממצאי הבירור, לרבות על ממצאי הבירור שהמפקח על הבנקים או הממונה על שוק ההון העביר אליו; בדין וחשבון יפורטו גם שמות מוכרים שהפרו הוראות לפי חוק זה.

(ב) בלי לגרוע מהוראות כל דין, דין וחשבון כאמור בסעיף קטן (א) יהיה פתוח לעיון הציבור במשרדי הממונה או בכל דרך אחרת שקבע השר.

4. עונשין

(א) העושה אחת מאלה, דינו קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל״ז-1977 (להלן – חוק העונשין):

(1) לא יידע את הקונה בדבר זכותו על פי חוק זה להבטחת הכספים ששילם, בניגוד להוראות סעיף 2א1;

(1א) קיבל מקונה תשלומי כספים על חשבון מחיר הדירה, בלי שהובטחו הכספים בהתאם להוראות סעיף 3;

(2) לא דיווח לממונה על פרטי עסקאות מכר, בניגוד להוראות סעיף 3ה.

(ב) העושה אחת מאלה, דינו – מאסר שנה או כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין:

(1) קיבל על חשבון מחיר הדירה, סכום העולה על שבעה אחוזים מהמחיר בלי שהובטחו הכספים בהתאם להוראות סעיף 2;

(2) לא מסר לקונה את פנקס השוברים או קיבל תשלומים שלא באמצעות פנקס השוברים, בניגוד להוראות סעיף 3ב(ד).

(ג) העושה אחת מאלה, דינו – כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין:

(1) לא הפיק פנקס שוברים או לא הפקיד את התשלומים באמצעות פנקס השוברים בחשבון הליווי, בניגוד להוראות סעיף 3ב(ג);

(2) לא המציא ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח או לא וידא כי ניתנה בטוחה אחרת, בניגוד להוראות סעיף 3ב(ה);

(3) לא יידע את הקונה בדבר זכויותיו להבטחת הכספים ששולמו למוכר או לא וידא כי ניתנה בטוחה לקונה או התחייבות בכתב של המוכר, בניגוד להוראות סעיף 3ג.

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ.ב.ד.ם

(ד) הורשע מוכר בעבירה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), רשאי בית המשפט לפסול אותו מהשתתפות במכרזים לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, שעורכים המדינה או תאגיד ממשלתי כהגדרתו בחוק האמור, לתקופה שלא תעלה על חמש שנים.

(ה) הורשע מוכר שהוא קבלן לעבודות הנדסה בנאיות, כמשמעותן בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969 (בחוק זה – חוק רישום קבלנים), בעבירה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), רשאי בית המשפט לפסול אותו לרישום בפנקס, ואם נרשם – לבטל את רישומו, הכל לתקופה שיקבע בית המשפט.

4א. אחריות נושא משרה בתאגיד

(א) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיף 4(א) או (ב) על ידי התאגיד או עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – מחצית הקנס כאמור בסעיף 4(א) או (ב), לפי העניין; בסעיף זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד ושותף, למעט שותף מוגבל או פקיד מטעם התאגיד האחראי על התחום שבו בוצעה העבירה.

(ב) הורשע תאגיד בעבירה לפי סעיף 4(א) או (ב), חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי הסעיף האמור, אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

4ב. הטלת עיצום כספי

(א) על הפרת הוראות אלה בידי מוכר או תאגיד יטיל הממונה על המוכר או על התאגיד, לפי העניין, עיצום כספי בהתאם להוראות סעיפים 4ג עד 4יג בסכום המפורט להלן, לפי העניין:

(1) אי-דיווח של המוכר לממונה על מידע לגבי מכירה של דירה, בניגוד להוראות סעיף 3ה – עיצום כספי בסכום של 33,010 שקלים חדשים;

(2) מכירת דירה לקונה על ידי המוכר בלא יידוע בכתב של הקונה בדבר זכותו על פי חוק זה, בניגוד להוראת סעיף 2א1 – עיצום כספי בסכום של 66,010 שקלים חדשים;

(3) אי-יידוע קונה בדבר זכויותיו להבטחת הכספים ששולמו למוכר או אי-וידוא כי ניתנה בטוחה לטובת הקונה או התחייבות בכתב של המוכר למתן בטוחה, בניגוד להוראות סעיף 3ג – עיצום כספי בסכום של 66,010 שקלים חדשים;

(4) אי-מסירת פנקס שוברים מהמוכר לקונה או קבלת תשלומים בעבור הדירה, בניגוד להוראות סעיף 3ב(ד) – עיצום כספי בסכום של 264,040 שקלים חדשים;

(5) קבלת סכום כסף העולה על שבעה אחוזים ממחיר הדירה, מהקונה על ידי המוכר, על חשבון מחיר הדירה, בניגוד להוראות סעיף 2 – עיצום כספי בסכום של 528,080 שקלים חדשים.

(ב) על הפרת הוראות אלה בידי תאגיד בנקאי או מבטח, יטיל המפקח על הבנקים או הממונה על שוק ההון, על התאגיד הבנקאי או המבטח, הכל לפי העניין, עיצום כספי בהתאם להוראות סעיף 4יד בסכום של מיליון שקלים חדשים:

(1) אי-הפקת פנקס שוברי תשלום או אי-הפקדת תשלומים באמצעות פנקס השוברים בחשבון הליווי, בניגוד להוראות סעיף 3ב(ג);

(2) אי-הוצאת ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח או אי-וידוא של הוצאת בטוחה אחרת, בניגוד להוראות סעיף 3ב(ה);

(3) אי-יידוע הקונה בדבר זכויותיו להבטחת הכספים ששולמו למוכר או אי-וידוא כי ניתנה בטוחה לטובת הקונה או התחייבות בכתב של המוכר למתן בטוחה, בניגוד להוראות סעיף 3ג.

4ג. הודעה על כוונת חיוב בעיצום כספי

היה לממונה יסוד סביר להניח כי מי שחלה עליו חובה לפי הוראת חיקוק המנויה בסעיף 4ב הפר הוראה כאמור (להלן – המפר), רשאי הוא למסור לו הודעה על כוונה להטיל עליו עיצום כספי (בחוק זה – הודעה על כוונת חיוב); בהודעה כאמור יציין הממונה, בין השאר, את אלה:

(1) המעשה המהווה את ההפרה;

(2) שיעור העיצום הכספי והתקופה לתשלומו;

(3) זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני הממונה לפי הוראות סעיף 4ד;

(4) שיעור התוספת על העיצום הכספי בהפרה נמשכת או חוזרת לפי הוראות סעיף 4ז.

4ד. טיעון בפני הממונה

מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב רשאי לטעון את טענותיו, בכתב, לפני הממונה, לעניין הכוונה להטיל את העיצום הכספי ולעניין שיעורו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה.

4ה. הודעת חיוב

(א) טען מפר את טענותיו לפני הממונה לפי הוראות סעיף 4ד, יחליט הממונה, לאחר ששקל את הטענות שנטענו, אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 4ח.

(ב) (1) החליט הממונה לפי הוראות סעיף קטן (א) להטיל על המפר עיצום כספי, ימסור לו דרישה לשלם את העיצום הכספי (להלן – הודעת חיוב); בהודעת החיוב יציין הממונה, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן והתקופה לתשלומו;

(2) החליט הממונה לפי הוראות סעיף קטן (א) שלא להטיל על המפר עיצום כספי, ימסור הודעה על כך למפר.

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נבדק

(ג) לא ביקש המפר לטעון את טענותיו לפי הוראות סעיף 4ד, בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו ההודעה על כוונת חיוב, יראו הודעה זו, בתום 30 הימים האמורים, כהודעת חיוב שנמסרה למפר במועד האמור.

4ו. סכום מעודכן של העיצום הכספי

(א) העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת הודעת החיוב, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני הממונה כאמור בסעיף 4ד – ביום מסירת ההודעה על כוונת החיוב; הוגש ערר על החלטת הממונה לפי סעיף 4ה, וועדת הערר הורתה על עיכוב תשלומו של העיצום הכספי – יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערר.

(ב) סכום העיצום הכספי יעודכן ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ביום ז' בתשרי התשס"ט (6 באוקטובר 2008); הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(ג) הודעה על סכום העיצום הכספי המעודכן לפי סעיף קטן (ב), תפורסם ברשומות.

4ז. הפרה נמשכת והפרה חוזרת

(א) בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי החלק החמישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה.

(ב) בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי שהיה ניתן להטיל בשלה אילו היתה הפרה ראשונה, סכום השווה לעיצום הכספי כאמור; לעניין זה, "הפרה חוזרת" – הפרת הוראה המנויה בסעיף 4ב, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה, שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע.

4ח. סכומים מופחתים

(א) הממונה אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בפרק זה, אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב).

(ב) השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהקבוע בפרק זה, בשיעורים שיקבע.

4ט. המועד לתשלום העיצום הכספי

העיצום הכספי ישולם בתוך 30 ימים מיום מסירת הודעת החיוב כאמור בסעיף 4ה.

4י. ריבית שקלית ודמי פיגורים

לא שולם עיצום כספי במועד, ייווספו עליו לתקופת הפיגור ריבית שקלית ודמי פיגורים, עד לתשלומו, ויחולו הוראות חוק פסיקת ריבית והצמדה, בשינויים המחויבים; בחוק זה – "דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה; "חוק פסיקת ריבית והצמדה" – חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961.

4יא. גביה

עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו תחול פקודת המסים (גביה).

4יב. שמירת אחריות פלילית

(א) תשלום עיצום כספי לא יגרע מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה המנויה בסעיף 4ב.

(ב) הוגש נגד מפר כתב אישום בשל הפרת הוראה המנויה בסעיף 4ב, לא יחויב בשלה בתשלום עיצום כספי, ואם שילם – יוחזר לו הסכום ששולם בתוספת ריבית שקלית מיום תשלומו עד יום החזרתו, ויחולו הוראות חוק פסיקת ריבית והצמדה לעניין ריבית זו, בשינויים המחויבים.

4יג. ערר

(א) מי שנמסרה לו הודעת חיוב רשאי לערור לפני ועדת הערר שהוקמה לפי סעיף 10 לחוק רישום קבלנים (בסעיף זה – ועדת הערר); על ערר לפי סעיף זה יחולו ההוראות בדבר סמכויות עזר, סדרי דין וערעור מינהלי לפי החוק האמור.

(ב) הערר יוגש בתוך 30 ימים מיום שנמסרה הודעת החיוב.

(ג) אין בהגשת ערר כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי אלא אם כן הורו הממונה או ועדת הערר אחרת.

(ד) שולם העיצום הכספי והתקבל הערר, יוחזר הסכום ששולם בתוספת ריבית שקלית מיום תשלומו ועד יום החזרתו, ויחולו הוראות חוק פסיקת ריבית והצמדה לעניין ריבית זו, בשינויים המחויבים.

4יד. הטלת עיצום כספי על תאגיד בנקאי או מבטח

(א) הוראות סעיפים 4ג עד 4יג יחולו על תאגיד בנקאי בשינויים אלה: סמכויות הממונה לפי אותם סעיפים יהיו נתונות למפקח על הבנקים ועל הודעת חיוב יהיה ניתן לערער לפי הוראות סעיף 14טו לפקודת הבנקאות.

(ב) הוראות סעיפים 4ג עד 4יג יחולו על מבטח בשינויים אלה: סמכויות הממונה לפי אותם סעיפים יהיו נתונות לממונה על שוק ההון, ועל הודעת חיוב יהיה ניתן לערער לפי הוראות סעיף 92יב לחוק הפיקוח על הביטוח.

5. תחולה

5הוראות חוק זה לא יחולו על דירה שחוזה המכר לגביה נכרת לפני תחילתו של חוק זה.

_____ _____

אלעד סנטר בע"מ הקונה

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נבדק

6. ביצוע ותקנות

השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות תקנות הקובעות דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה לענין סעיפים 2א ו-2ב(1).

7. תחילה

תחילתו של חוק זה ביום כ"א בשבט תשל"ה (2 בפברואר 1975).

יצחק רבין, ראש הממשלה

אברהם עופר, שר השיכון

אפרים קציר, נשיא המדינה

_____
אלעד סנטר בע"מ

_____
הקונה

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ ב ד ק

נספח ח2'

כתב התחייבות – חסר דירה רוכש דירת מחיר מטרה

אני/אנו החתומים מטה: _____, ת"ז_____

_____, ת"ז_____

חתמתי/נו על "חוזה מכר דירת במחיר מטרה" בפרויקט "_____" בעיר אלעד (להלן: "**דירת במחיר מטרה**") עם המוכר חב' אלעד סנטר בע"מ.

ידוע לי/לנו שהדירה הנרכשת כאמור הינה דירה הנמכרת על ידי המוכר כדירה במחיר מטרה, כהגדרתה בפרק משנה 4.7 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה (להלן: "**החלטת המועצה**").

אני/אנו מצהיר/ים כי אנו עומדים בכל הכללים והתנאים הקבועים בהחלטת המועצה, לרבות הכללים המתייחסים לזכאים בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 4.7 שבתוקף נכון ליום החתימה על כתב התחייבות זה וכל החלטה אחרת שתבוא במקומה.

לפיכך, מוסכם עלי/נו כי רכישת הדירה על ידי/נו תהא כפופה למילוי התנאים וההתחייבויות הכלולים במסגרת תכנית דיור במחיר מטרה לרבות בהחלטת המועצה, תקנון ההגרלות וכללי משרד הבינוי והשיכון בהנפקת זכאות במסגרת התכנית, לרבות ההתחייבויות המפורטות להלן:

1.

א. אני/אנו מצהיר/ים כי אני/אנו "חסר/י דירה" כהגדרת מונח זה בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 4.7 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה, וכי אני/אנו מחזיק/ים באישור זכאות בתוקף הנדרש על פי החלטת המועצה לצורך רכישת דירת במחיר מטרה.

אני/אנו מצהיר/ים כי אישור הזכאות ניתן לנו על סמך הנתונים אותם מסרתי/נו לחברת ההרשמה ולאחר שבדקתי/נו היטב כי הנני/ו עומד/ים בכל התבחינים לקבלת תעודת זכאות כאמור, כפי שהם מפורסמים בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל הרלוונטית.

אני/ו מצהיר/ים כי אישור הזכאות שלי/נו בתוקף.

כמו-כן, חתמנו על תצהיר – "חסר קרקע ביעוד מגורים", בנוסח כמפורט בהחלט המוצעה – מצ"ב.

אני/ו מתחייב/ים כי המידע שמסרתי/נו במועד הנפקת הזכאות או בכל מועד אחר, אשר על בסיסו ניתן לי/נו אישור הזכאות לא השתנה וכי לא חל שום שינוי במצבי האישי אשר לא דווח למשרד הבינוי והשיכון או לחברת ההרשמה מטעמו.

עוד ידוע לי/נו, כי ככל שיתברר כי ניתנה לי/נו תעודת זכאות בשל אי מסירת פרטים נכונים ו/או מדויקים ו/או בשל מעשה ו/או מחדל שלי/נו, אזי במקרה זה הזכאות תישלל ממני/מאתנו, הזכיה והחוזה עליו חתמתי/נו יבוטלו. כמו כן, יהיה משרד הבינוי והשיכון רשאי להורות על תשלום קנס כמפורט בהתחייבותי זו.

ב. כמו כן, אני/אנו מתחייב/ים בזאת שלא למכור את הדירה במחיר מטרה, החל מיום רכישתה ועד חלוף 5 שנים מיום קבלת תעודת גמר לדירה או עד חלוף 7 שנים ממועד ביצוע ההגרלה (בעקבותיה נרכשה יחידת הדיור), המוקדם מביניהם.

בנוסף, אני/אנו מתחייב/ים שלא לחתום, לפני תום 5 / 7 השנים האמורות, על כל הסכם לפיו הזכויות בדירת במחיר מטרה יועברו לאחר תום 5 / 7 השנים הנ"ל.

2. התחייבות זו וזכויות משרד הבינוי והשיכון ו/או רשות מקרקעי ישראל כאמור לא יחולו במקרה של מימוש דירה במחיר מטרה על ידי בנק שיעניק לנו הלוואה המובטחת במשכנתא בדירה במחיר מטרה, בנסיבות של אי פרעון ההלוואה על ידנו לבנק.

3.

א. הנני/נו מבקש/ים ומסכים/ים כי לטובת המשרד ו/או מדינת ישראל, תרשם הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין בגין התחייבות להימנע מעשיית עסקה בדירה במחיר מטרה, על פי כתב התחייבותי/נו זו.

_____ _____

אלעד סנטר בע"מ הקונה

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ ב ר ק

ב. ידוע לי/לנו ואני/נו מסכים/ים כי ככל שאפר/נפר התחייבויותיי/התחייבויותינו זו או התחייבות אחרת שניתנה בקשר עם הנפקת הזכאות או רכישת הדירה, אחויב/נחויב בתשלום בסך של 450,000 ₪ למשרד הבינוי והשיכון וזאת בנוסף לכל סעד אחר, לרבות שלילת הזכאות, ביטול הזכיה וביטול חוזה המכר.

_____ _____

שם: _____ שם: _____

<u>אישור</u>

הריני לאשר כי ביום _____ הופיע/ה בפני, עו"ד _____ מר/גב' _____ שזיהה/זיהתה עצמו/ה בפני לפי ת.ז. _____ ומר/גב' _____ שזיהה/זיהתה עצמו/ה בפני לפי ת.ז. _____, ולאחר שהזהרתי אותו/ם כי עליו/הם לומר את האמת וכי אם לא יעשו כן יהיה/ו צפוי/ם לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ם דלעיל וחתם/מו עליה בפני.

_____

עו"ד

_____ _____

אלעד סנטר בע"מ הקונה

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ ב ד ק

נספח ח3'

תצהיר – חסר קרקע ביעוד מגורים

הריני/ו מצהיר/ים, כי אין לי/נו ו/או לתא משפחתי/נו ו/או למי מיחידיו ("**יחידיו**" - יחיד או בן זוג, לפי העניין, וילדיהם שטרם מלאו להם 21 ולמעט ילד נשוי ומתגוררים עימם דרך קבע ונמצאים בחזקתם), זכויות (בחלק שעולה על שליש) בקרקע המיועדת למגורים, על פי תכנית מאושרת, מכוחה ניתן להוציא היתר בניה, כמפורט להלן:

- בעלות/חכירה/חכירה לדורות/בשכירות שחל עליה חוק הגנת הדייר, נוסח משולב, תשל"ב-1972.
- זכות על פי חוזה פיתוח / חוזה לבעלות / לחכירה / לחכירה לדורות או בכל דרך אחרת (כגון: ירושה / מתנה / נאמנות וכיו"ב).
- זכויות בנחלה או במשק עזר על פי חוזה (או בכל דרך אחרת כאמור לעיל) או זכות למגורים לחבר קיבוץ או מושב שיתופי (להלן: "**קיבוץ**"), ללא תשלום או בתשלום מופחת מוכח חברותו בקיבוץ.
- זכות לקבלת חוזה פיתוח/חכירה/בעלות במסגרת זכיה במכרז פומבי/הרשמה והגרלה/פטור ממכרז.

הרינו מצהירים כי ככל שיהיה בידנו ו/או לתא משפחתנו ו/או למי מיחידיו, זכויות כמפורט לעיל, לאחר מועד חתימה על תצהיר זה ולפני מועד החתימה על הסכם המכר לרכישת דירה במחיר מטרה, אדווח זאת למשב"ש, ולא נחשב כחסר קרקע ביעוד למגורים. במקרה זה הזכאות תישלל, ולא ניתן לחתום על הסכם המכר לרכישת דירה במחיר מטרה נשוא הזכיה.

הגדרות:

תא משפחתי:

- זוג נשוי או זוג ידוע בציבור המקיים משק בית משותף, עם או בלי ילדים (ללא הגבלת גיל).
- זוגות שנרשמו לנישואין ועומדים להינשא תוך 3 חודשים מיום הגשת הבקשה להנפקת תעודת זכאות של משרד הבינוי והשיכון.
- הורה עצמאי (חד הורי/ת) עם ילד אחד לפחות שהוא רווק וטרם מלאו לו 21 שנה, המתגורר עמו דרך קבע ונמצא בחזקתו, ובכלל זה הורה עצמאי שהיה בעל זכויות של עד- 50% בדירה שנמכרה בעקבות גירושין או במהלך הנישואין (קודם לגירושין) ולא היו לו זכויות נוספות בהתאם להגדרות לעיל ב- 6 שנים שקדמו למועד הגשת הבקשה.

שם משפחה:_____ שם פרטי: _____ מספר ת.ז.:_____ חתימת המצהיר:_____

בן/בת הזוג:

שם משפחה:_____ שם פרטי: _____ מספר ת.ז.:_____ חתימת המצהיר:_____

אישור:

הריני לאשר כי ביום _____ הופיע/ה בפני, עו"ד _____ מר/גב' _____ שזיהה/זיהתה עצמו/ה בפני לפי ת.ז. _____ ומר/גב' _____ שזיהה/זיהתה עצמו/ה בפני לפי ת.ז. _____, ולאחר שהזהרתי אותו/ם כי עליו/הם לומר את האמת וכי אם לא יעשו כן יהיה/ו צפוי/ם לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ם דלעיל וחתם/מו עליה בפני.

שם מלא של עורך הדין	מס' רישיון	תאריך	חתימה וחותמת
_____	_____	_____	_____

_____ _____

אלעד סנטר בע"מ הקונה

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ ב ר ק

נספח ט'

<u>התחייבות להימנע מהעברת זכויות לנתין זר</u>

הנני מתחייב כי הקניית זכויות במקרקעין, כהגדרתן להלן, תהיה מותנית באישור יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל, על פי המלצת ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל.

אני אמנע מהעברת זכויות לנתין זר מבלי שנתקבל אישור כאמור.

במעמד רישום הזכויות ובהקניית זכויות במקרקעין בעתיד או התחייבות להקניה כאמור, מידיי או מידי אדם אחר שיהיה בעל זכויות במקרקעין, תירשם הערה לפיה העברת הזכויות במקרקעין, כולן או מקצתן, לנתין זר, טעונה אישור מראש ובכתב של יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל כאמור לעיל.

הנני מתחייב להתנות כל העברת זכויות בהתחייבות הנעברים שלא להעביר את הזכויות בדירה לזר ללא האישור כאמור וכן בהסכמת הנעברים להתנות כל העברה מצדם בקבלת הסכמה זהה ממי שאליו יעבירו את זכויותיהם.

הודע לי כי במקרים בהם מקבלי הזכויות יהיו תאגיד או מי שאינם נושאי תעודות זהות ישראלית תידרש בדיקת רשות מקרקעי ישראל קודם להעברת הזכויות.

לעניין זה:

"זכויות במקרקעין"- זכות בעלות, או זכות שכירות לתקופות שבמצטבר עולות על חמש שנים או שיש עמה ברירה להאריך את תקופתה לתקופה כוללת העולה על חמש שנים, לרבות זכות על פי התחייבות להקנות או העביר בעלות או שכירות לתקופה כאמור;

"זר"- מי שאינו אחד מאלה:

(א) אזרח ישראלי;

(ב) עולה לפי חוק השבות, התש"י-1950, שלא מסר הצהרה לפי סעיף 2 לחוק האזרחות, התשי"ב-1952;

(ג) זכאי לאשרת עולה או לתעודת עולה לפי חוק השבות, התש"י-1950, שקיבל במקומה אשרה ורשיון לישיבת ארעי כעולה בכוח מכוח חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952.

(ד) תאגיד שהשליטה עליו בידי יחיד שהינו אחד מאלה המנויים בפסקאות (א) - (ג) לעיל או בידי יותר מיחיד אחד כאמור.

מי שפועל בשביל יחיד או תאגיד כאמור בס"ק (א')-(ד')

בפסקה זו "שליטה"- החזקה- במישרין או בעקיפין, על ידי אדם או תאגיד אחד או על ידי יותר מאדם או מתאגיד אחד, ב 50% או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא של התאגיד או כמחצית או יותר מכח ההצבעה שבתאגיד או בזכות למנות, במישרין או בעקיפין, מחצית או יותר מהמנהלים של התאגיד.

_____	_____	_____
שם מלא	מספר ת.ז	חתימה
_____	_____	_____
שם מלא	מספר ת.ז	חתימה

<u>אישור</u>

אני, הח"מ, מאשר כי זיהיתי את הקונה הנ"ל לפי תעודת הזהות שהציג בפניי וכי הקונה חתם על התחייבות זו בפניי.

_____
חתימת עורך-הדין

_____	_____
אלעד סנטר בע"מ	הקונה

אשד בקרה בע"מ
02. 11. 2026
נ ב ד ק

<u>נספח הצמדת חניית נכים</u>

נספח לחוזה מיום _____.

בין: אלעד סנטר בע"מ (להלן – "**החברה**")

לבין: _____ (להלן – "**הקונה**")

<u>ככל שלדירה יוצמד מקום חניה לנכים, יחולו ההוראות שלהלן:</u>

בהמשך לחוזה מכר דירה באלעד מיום _____ (להלן: "**החוזה**"), מוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. ידוע לקונה, כי הואיל ומקום חניה מס' ___ אשר הוצמד לדירה הינו מקום חניה לנכים (כמפורט בתשריט; להלן: "**מקום חניית הנכים**"); והואיל ונכון למועד חתימת חוזה המכר טרם נמכרו כל הדירות בפרויקט; לפיכך מוסכם, כי ככל שהחברה תמכור איזו מהדירות בפרויקט לקונה שהינו נכה ואשר זכאי כדין לחניה נגישה (חניית נכים), תבוטל הצמדת מקום חניית הנכים לדירת הקונה, ותחתיו יוצמד לדירתו מקום חניה אחר, לפי שיקול דעת הסביר החברה (להלן: "**ביטול הצמדת מקום חניית הנכים**").
2. במקרה של ביטול הצמדת מקום חניית הנכים כאמור בסעיף 1 לעיל, מתחייב הקונה לחתום על כל מסמך שיידרש לצורך ביטול הצמדת מקום חניית הנכים כאמור; והקונה מוסיף ומתחייב לפנות את מקום חניית הנכים מכל אדם וחפץ (ככל שההחזקה במקום החניה כבר נמסרה לו) מיד עם דרישתה הראשונה של החברה.
3. מובהר ומוסכם, כי ביטול הצמדת מקום חניית הנכים לא יהווה הפרה של חוזה המכר ע"י החברה ולא ישמש בידי הקונה עילה לטענה, דרישה ו/או תביעה כלשהי לקבלת סעד ו/או תרופה מכל סוג כלפי החברה ו/או מי מטעמה ו/או עילה לעיכוב ו/או לאי קיום איזו מהתחייבויותיו עפ"י חוזה המכר.
4. אין בהוראות נספח זה כדי לגרוע מיתר הוראות חוזה המכר; תוך שמובהר, כי במקרה של סתירה, תגברנה הוראות נספח זה בעניינים המפורטים לעיל ובהם בלבד.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____ _____

המוכר הקונה

_____ _____

אלעד סנטר בע"מ הקונה